



دفتر الشروط

المناقصة العمومية

إسم الصفقة:

CONSOLIDATED HARDWARE REQUIREMENTS OMSAR

HW GOV Q3 2019

تلزيم شراء وتركيب تجهيزات معلوماتية مختلفة

رقم المرجع: ١٠/٤٣١





الجمهورية اللبنانية

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية

دعوة إطلاق المناقصة

نشكركم على إهتمامكم بهذه المناقصة.

تجدون مرفقاً الوثائق التي تشكل دفتر الشروط.

يتعين على كل مؤسسة إقتصادية تنوي المشاركة في إجراءات المناقصة الحالية قراءة كافة أجزاء دفتر الشروط هذا وفقراته وملحقاته بكل تمعن والإلتزام بما يفرضه من متطلبات ومواصفات وشروط وارادة فيه. يتألف دفتر الشروط الذي يفترض قراءته مع أي ملحقات تضاف إليه وفقاً للتعليمات الخاصة بالعارضين من الأجزاء التالية:

- الجزء أ: شروط المشاركة

- الجزء ب: مسودة عقد الخدمات العامة الحسيّة

- الجزء ج: نماذج العروض

تم إعداد دفتر الشروط هذا باللغة العربية والإنكليزية للمصطلحات التقنية.

في حال وجود أي إختلاف بين اللغات المذكورة آنفاً، تُعتمد النسخة العربية.

بتقديمها العرض، تكون كل مؤسسة اقتصادية قد أعلنت عن موافقتها صراحة ومن دون أي تحفظ على أي قانون أو نظام نافذ ويتعلق بإجراءات المناقصة الحالية بالإضافة إلى الشروط الخاصة والعامة التي يخضع لها هذا العقد.

كما أن التخلف عن تقديم عرض مطابق للشروط ضمن المهلة الزمنية المحددة في دفتر الشروط يؤدي إلى رفض العرض. ولا يمكن الأخذ بعين الاعتبار أو قبول أي تحفظ في ما يتعلق بالعرض ودفتر الشروط، ويؤدي ذلك إلى رفض العرض فوراً والحؤول دون أي تقييم إضافي.

يخضع إجراء المناقصة هذا لقانون المحاسبة العمومية (مرسوم رقم ١٤٩٦٩ - الصادر بتاريخ ٣٠ كانون الأول ١٩٦٣) وتعديلاته وأي مراسيم أو قواعد أخرى صادرة تطبيقاً له.

يمكن تنزيل دفتر الشروط وملحقاته من الموقع الإلكتروني: www.omsar.gov.lb

نتطلع قدماً لاستلام عروضكم.

مع جزيل الشكر،

الإسم والشهرة: د. مي شدياق

المسمى الوظيفي: وزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية



R.K.

جدول المحتويات

٤	الجزء أ: شروط المشاركة.....
٤	القسم الأول. تعليمات للعارضين (ITT).....
١٩	القسم الثاني - جدول البيانات الخاصة بالصفقة.....
٢٧	ملحق ١ : مواصفات فنية إلزامية.....
٣٢	ملحق ٢ : طلب السرية.....
٣٣	ملحق ٣ - ضمانات الإشتراك في الصفقة.....
٣٤	ملحق ٤ - معايير تلزيم الصفقة.....



الجزء أ: شروط المشاركة

القسم الأول. تعليمات للعارضين (ITT)

قواعد عامة

١. نطاق المناقصة وتحديد نطاق المناقصة
١. تدعو سلطة التعاقد كما هو محدد في جدول البيانات الخاصة بالصفقة (المشار إليها في هذه الوثيقة بـ "سلطة التعاقد") الشركات المؤهلة (المشار إليها في هذه الوثيقة بـ "المؤسسات الاقتصادية") لتقديم عروضها وفقاً للمتطلبات المذكورة في دفتر الشروط.
 ٢. يشار إلى اسم الصفقة ورقم المرجع الخاص بإجراءات المناقصة في جدول البيانات الخاصة بالصفقة.
 ٣. تُدفع قيمة الصفقة من الاعتمادات التي خصصتها مصادر التمويل للمشروع كما هو محدد في جدول البيانات الخاصة بالصفقة. ويراعى بذلك قانون المحاسبة العمومية وأي أنظمة أخرى. إن أي نزاع يتعلق بتنفيذ أو تفسير الشروط تفصل فيه المراجع اللبنانية الإدارية أو القضائية المختصة.
 ٤. في دفتر الشروط:
 - أ. تعني كلمة "خطياً" المراسلة خطياً (أي بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني) مع إيصال بالإستلام.
 - ب. إذا تطلب سياق ذلك، المفرد يعني الجمع والعكس صحيح.
 - ج. "اليوم" يعني اليوم حسب التقويم الشمسي (الميلادي).
 - د. "المؤسسة الاقتصادية" و"العارض" مصطلحان يحملان المعنى عينه.
 - هـ. يشار إلى ناشر دفتر الشروط الخاص بالمناقصة بـ "سلطة التعاقد".
 - و. "المتعاقد" هو العارض الذي تم اختياره وتبليغه أو توقيع العقد معه.
٢. الجدول الزمني
- يشار الى الجدول الزمني الخاص بإجراءات الصفقة في جدول البيانات الخاصة بالصفقة.

٣. موضوع الصفقة

١. يُحدد موضوع الصفقة في جدول البيانات الخاصة بالصفقة.
عند تلزيم الصفقة على أساس مجموعات، تلزم كل مجموعة في عقد خاص ولا يمكن تجزئة أو فصل الكميات أو القيم المحددة لأي منها. فالعارض يقدم عروضاً لكافة الكميات أو للكمية المحددة لكل مجموعة. في حال لُزم العارض أكثر من مجموعة، يمكن إبرام عقد واحد يشمل كافة المجموعات التي تم تلزيمها له.
٢. يُحدّد عدد وإسم المجموعات في جدول البيانات الخاصة بالصفقة.



١. المواصفات: يجب أن تتوافق مواصفات اللوازم والتجهيزات و/أو الأشغال و/أو الخدمات المعروضة مع أدنى مستوى من المواصفات الفنية الواردة في دفتر شروط الخاص بالصفقة بشكل عام، وبالملحق ١ بشكل خاص.
٢. تؤدي أي مواصفات معروضة لا تتوافق والحد الأدنى من المواصفات الفنية المحددة في دفتر الشروط إلى رفض العرض.
٥. حق سلطة التعاقد في زيادة أو خفض الكميات بعد تلزيم الصفقة شرط ألا تتعدى عملية زيادة أو خفض الكميات المعدلة للأصناف النسبة المحددة في جدول البيانات الخاصة بالصفقة. ولا يحق للعارض رفض أو طلب أي تعويضات تتعلق بذلك.
٦. العروض المرادفة في حال لم يُحدد عكس ذلك في جدول البيانات الخاصة بالصفقة، لا يجوز للعارض تقديم عروض مرادفة. في حال سمح بذلك، يحدد جدول البيانات الخاصة بالصفقة التفاصيل الخاصة بتقديم العروض المرادفة والخطوات المتبعة لتقييمها.
٧. شروط التسليم ومتطلباته يشار إلى موقع وشروط التسليم والمواعيد النهائية لبدء و/أو تنفيذ العقد في جدول البيانات الخاصة بالصفقة.

معايير الاختيار

شروط الأهلية والتصنيف

تلتزم المؤسسات الاقتصادية بكافة شروط الأهلية والحد الأدنى من مؤهلات التصنيف المطلوبة. إذا لم يتم استيفاء أي من هذه الشروط ترفض العروض المقدمة.

١. المشاركة مفتوحة وبالتساوي للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، اللبنانيين أو الأجانب، إن كانوا يشتركون بصفة فردية أو كمجموعة (اتحاد) من العارضين.
٢. إن أي مؤسسة اقتصادية (أو أي اتحاد يشمل بين أعضائه مؤسسة اقتصادية) لا تتوافق والشروط التالية، تُستبعد من المشاركة في إجراءات الصفقة الحالية، كما يستبعد العارض الذي، بموجب القانون اللبناني أو القانون النافذ في بلاد العارض الأجنبي، كان قد أدين بحكم نهائي في حالة أو أكثر من الحالات التالية:
 - أ- العمل مع منظمة إرهابية (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).
 - ب- الفساد (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).
 - ج- الغش (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).
 - د- غسل الأموال (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).



R.K

هـ- إفلاس أو تصفية أو إدارة شؤونه من قبل المحكمة ، أو الدخول في تسوية مع دائنيه، أو تعليق أعماله، أو يكون في وضع مماثل ناتج عن إجراءات مماثلة وفقاً للقوانين والأنظمة المحلية النافذة (المستندات المطلوبة في الغلاف الأول).

و- عندما يُدان بجريمة .

ز- لم يتم إلتزاماته في ما يتعلق بدفع تقديمات الضمان الإجتماعي وفقاً للقوانين اللبنانية أو قوانين البلد حيث تم تأسيس المؤسسة.

ح- لم يتم إلتزاماته في ما يتعلق بدفع الضرائب وفقاً للقوانين اللبنانية أو قوانين البلد حيث تم تأسيس المؤسسة.

ط- لم يقدم المعلومات المحددة بموجب هذه المادة أو أنه قدم بيانات خاطئة (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).

ي- شارك في تحضير دفتر الشروط أو أي جزء منه (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).

ك- حصل على مساعدة في تحضير عرضه من جهة شاركت في دفتر الشروط أو أي جزء منه.

٣. عند تقديم العرض، يجب أن يعلن العارض أنه ليس عرضة لأي تضارب في المصالح، وليس لديه أي علاقات مع عارضين آخرين أو أي أطراف مشاركة في الصفقة. في حال طرأت حالة مماثلة خلال تنفيذ العقد، يجب على العارض إعلام سلطة التعاقد على الفور.

٤. يقدم العارض أدلة موثقة تبين أنه ليس في أي حالة من حالات الإستبعاد المذكورة آنفاً، على أن تشمل الأدلة كافة أعضاء المجموعة أو الاتحاد والمتعاقدين من الباطن.

٥. وفقاً للبند ٢، و٣ و٤ من هذه المادة، تقدم المؤسسات الاقتصادية للجنة التلزم الأدلة التالية لتثبت أنها تتمتع بالأهلية المطلوبة للمشاركة في إجراءات المناقصة الحالية:

أ) في ما يتعلق بالبند (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، تقديم سجل عدلي (للشخص المخول بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة وجميع أعضاء شركات الاتحاد المخولين بالتوقيع في حال وجوده) أو أي مستند مواز تصدره أي سلطة قانونية أو إدارية في لبنان أو في بلد تأسيس المؤسسة يؤكد انه ليس في إحدى الحالات المذكورة في هذه البنود بالإضافة الى تعهد العارض وفق النموذج المرفق، ووفقاً لما هو منكور أعلاه.

ب) في ما يتعلق بالبند (ز) شهادة تصدرها السلطة المعنية في لبنان أو في البلد المعني وبراعة ذمة من الضمان الإجتماعي أو ما يوازيه في بلد تأسيس المؤسسة.

ت) في ما يتعلق بالبند (ح)، شهادة تسجيل في وزارة المالية أو ما يوازيها في بلد تأسيس المؤسسة بالإضافة الى (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).



- ث) في ما يتعلق بالبند (ط)، (ي)، (ك) (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).
- ج) في ما يتعلق بالفقرة ٨، ٣، (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).
٦. يستبعد من إجراءات المناقصة العارض الذي أُدين لتقديمه مستندات خاطئة أو لقيامه بإعلانات مزورة، كما قد يكون عرضة لعقوبات إضافية وفقاً للقوانين النافذة.
٧. يستوفي العارض المتطلبات المهنية والشروط الخاصة بالتأهيل الفني والمالي كما هو محدد في جدول البيانات الخاصة بالصفقة (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).
٨. يبين جدول البيانات الخاصة بالصفقة الأفضلية و/أو التسهيلات المتوفرة للمؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم وإجراءات تطبيقها.

٩. تأسيس مجموعة من
المؤسسات
الاقتصادية

١. يسمح لمجموعات من مؤسسات اقتصادية (اتحاد) الإشتراك في المناقصة.
٢. إذا قدمت مجموعة من المؤسسات الاقتصادية العروض للإشتراك في المناقصة، يُطلب منها تعيين أحد أعضائها ليقوم مقامها وتقديم المستندات المشار إليها في جدول البيانات الخاصة بالصفقة.
٣. لا يسمح للمؤسسات الاقتصادية الإشتراك في تقديم العروض كأفراد وكأعضاء ضمن مجموعة أو كأعضاء ضمن مجموعات مختلفة في الوقت عينه أو كمتعاقد من الباطن ضمن مجموعة أخرى. في تلك الحالات، تُعتبر المؤسسة الاقتصادية كما المجموعات المعنية غير مؤهلة للمشاركة. لكن، يمكن إقتراح المؤسسة الاقتصادية كمتعاقد من الباطن في أكثر من عرض.
٤. يجب أن تتوفر في كل عضو من أعضاء المجموعة كامل شروط الأهلية الواردة في البند ٢ من المادة ٨ أعلاه.

١٠. التعاقد من الباطن

١. يحدد العارض الذي يرغب في التعاقد من الباطن في عرضه أي جزء من العقد يرغب في التعاقد عليه من الباطن مع طرف ثالث ويقدم مع عرضه المستندات المحددة في جدول البيانات الخاصة بالصفقة، على ألا يتعدى التعاقد من الباطن نسبة ٢٠ % من إجمالي قيمة العقد.
٢. يجب أن تتوفر في المتعاقدين من الباطن شروط الأهلية المحددة في البند ٢ من المادة ٨ أعلاه.

١١. قيود على المشاركة

١. لا يحق لأي عارض تقديم أكثر من عرض واحد لكل مناقصة.
٢. تُرفض كافة العروض إذا قام العارض في إجراءات المناقصة ذاتها بما يلي:
- أ. بالاشتراك في أكثر من عرض إن كان بطلب فردي أو مشترك مع طرف آخر، بما في ذلك إذا كان يملك حصصاً من أي مؤسسة اقتصادية أخرى تشترك هي أيضاً في تقديم عروض بطلب أو كشريكة في مجموعة ما.
- ب. بالاشتراك كمتعاقد من الباطن في أي طلب فردي و/أو مشترك للاشتراك في



تقديم عرض للمناقصة.

٣. يحق لأي مؤسسة اقتصادية لم تقدم عرض (كفرد أو كعضو في مجموعة من المؤسسات الاقتصادية) الاشتراك كمتعاقد من الباطن في أكثر من عرض.

١. يقدم العارض كجزء من مستندات عرضه ضمانات الإشتراك في الصفقة. يرفض أي عرض لا يرفق بضمانة ويُعتبر غير مستوفٍ للشروط.

٢. تحدد قيمة ضمانات الإشتراك في الصفقة ومدة صلاحيتها في جدول البيانات الخاصة بالصفقة وتقدم:

أ. نقداً، تُدفع للخزينة المعنية أو

ب. ضمانات مصرفية غب الطلب صادرة عن مصرف معتمد وذلك وفقاً للنموذج المحدد في الملحق ٣ من دفتر الشروط.

٣. يمكن أن تحتفظ سلطة التعاقد بضمانة المناقصة إذا:

أ. سحب العارض عرضه قبل إنتهاء فترة صلاحية ضمانات عرضه؛

ب. رفض في توقيع العقد بعد إرساء التلزم عليه، أو

ج. فشل في تقديم ضمانات التنفيذ.

٤. تعاد ضمانات الإشتراك في الصفقة للعارضين الذين لم يرس عليهم الإلتزام مؤقتاً أو رفضت عروضهم، وذلك ضمن مهلة أقصاها ٢٠ يوماً من تاريخ إعلان نتيجة التلزم أو من تاريخ إبلاغهم برفض عروضهم.

٥. تعاد ضمانات الإشتراك في الصفقة إلى العارض الذي رسا عليه التلزم بعد تقديم ضمانات التنفيذ وتوقيع العقد.

١. على العارض الذي رسا عليه التلزم تقديم ضمانات تنفيذ ضمن مهلة ١٠ أيام من إبلاغه تلزم الصفقة.

٢. تحدد قيمة ضمانات التنفيذ ومدة صلاحيتها في جدول البيانات الخاصة بالصفقة وتقدم:

أ. نقداً تُدفع للخزينة المعنية أو

ب. ضمانات مصرفية غب الطلب صادرة عن مصرف معتمد وذلك وفقاً للنموذج المحدد في القسم الرابع من الجزء (ب).

١٢. ضمانات الإشتراك في الصفقة

١٣. ضمانات التنفيذ

دفتر الشروط: توفره، الاستيضاح حوله، إمكانية تعديله



١٤. توفر دفتر الشروط الخاص بالصفقة وفقاً لما هو محدد في جدول البيانات الخاصة بالصفقة.

١٥. توضيحات حول دفتر شروط الصفقة

١. يحق للمؤسسات الاقتصادية التقدم بطلب خطي لسلطة التعاقد للحصول على أي معلومات إضافية أو توضيحات تحتاج إليها لتحضير وتقديم عرض يتوافق والمتطلبات. يمكن أن يقدم الطلب إلى سلطة التعاقد بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو كتاب على العنوان المحدد في جدول البيانات الخاصة بالصفقة وموجه إلى ممثل سلطة التعاقد المعنية. في المقابل، تُصدر سلطة التعاقد ردها على أي توضيحات خطياً شرط أن يقدم الطلب ضمن الفترة المحددة في جدول البيانات الخاصة بالصفقة.

٢. تُصدر سلطة التعاقد، ضمن ٥ أيام من استلامها الطلبات، نسخاً عن ردودها في الوقت نفسه لكل من حصل على دفتر الشروط بما في ذلك تفاصيل عن الطلب من دون ذكر المصدر. كما تنشر الردود على موقع سلطة التعاقد الإلكتروني أو أي موقع آخر إلا إذا حدّد خلاف ذلك في جدول البيانات الخاصة بالصفقة.

١٦. اجتماع توضيحي/ زيارة ميدانية
لا تعقد أي اجتماعات كما لا تنظم زيارات ميدانية إلا إذ نص جدول البيانات الخاصة بالصفقة على خلاف ذلك. لا يمكن تنظيم زيارات فردية خاصة لأي عارض خلال فترة تقديم العروض. ويتحمل العارض أي مصاريف قد تترتب عليه لحضور أي اجتماع أو القيام بأي زيارة ميدانية.

١٧. تعديل دفتر الشروط
١. يمكن لسلطة التعاقد قبل الموعد النهائي لتقديم العروض أن تعدّل دفتر الشروط وذلك بإصدارها ملحقاً. ويعتبر أي ملحق يتم إصداره جزءاً لا يتجزأ من دفتر الشروط ويرسل خطياً إلى كافة المؤسسات الاقتصادية التي حصلت على دفتر الشروط. كما يتوجب على سلطة التعاقد نشره وفقاً للأصول نفسها التي إعتمدها عند الإعلان عن الصفقة.

٢. يمكن أن تمدد سلطة التعاقد الموعد النهائي لتقديم العروض وذلك لمنح العارضين الوقت الكافي لأخذ الملحق بعين الاعتبار خلال تحضيرهم للعروض. إذا مددت سلطة التعاقد مهلة تقديم العروض، تبلغ ذلك كل من حصل على دفتر الشروط في الوقت نفسه. كما يتوجب نشره وفقاً للأصول نفسها التي إعتمدها عند الإعلان عن الصفقة.

تقديم العروض

١٨. لغة العرض
يحضر العارض ويقدم عرضه والمستندات التابعة له باللغة العربية حصراً، إلا إذا كانت بعض الأقسام مقبولة بلغة أخرى كما هو محدد في جدول البيانات الخاصة بالصفقة. في حال تمّ قبول المستندات الداعمة المقدّمة بلغة أجنبية، يمكن للجنة التلزم طلب تقديم ترجمة إلى اللغة العربية مصدقة عن بعض المستندات أو كلها



على حساب العارض.

١٩. العملة واحتساب
الأسعار

١. تكون الأسعار المحددة في العروض بالليرة اللبنانية (ل.ل.)، إلا إذا نصَّ جدول البيانات الخاصة بالصفقة على خلاف ذلك. وتشمل الأسعار الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة في حال توجبها كما هو منصوص عليه في القانون اللبناني.

٢. تُحدد أسعار العروض عند تقديمها وتبقى ثابتة خلال تنفيذ العارض لعقده ولا تخضع لأي تغيير إلا في حال نص جدول البيانات الخاصة بالصفقة على خلاف ذلك. في حال التلزم على أساس السعر الذي يقدمه العارض، على العارض تقديم جدول بالأسعار وفقاً للنموذج المحدد في القسم الرابع (٤) من الجزء (ت). في حال التعاقد على أساس التنزيل المئوي، على العارض تقديم تنزيل مئوي بعد مراجعة الأسعار المفصلة التي حددتها سلطة التعاقد في القسم الخامس (٥) من الجزء (ت). ويحدد العارض السعر والتنزيل بالأرقام والأحرف بوضوح من دون أي شطب أو إضافات أو تطريس على أن يوقع العارض على أي تعديل.

٣. يعتبر أن العارض كان راضياً عن عرضه قبل تقديمه في ما يتعلق بدقة وصحة وكفاية عرضه. وأنه أخذ بعين الاعتبار كل ما هو مطلوب للتنفيذ الكامل والصحيح للمهام والواجبات كما أنه شمل في أسعاره كافة التكاليف العائدة للوازم والأشغال والخدمات.

٢٠. مدة صلاحية
العرض

١. يلتزم العارضون بعروضهم للفترة الزمنية المحددة في جدول البيانات الخاصة بالصفقة. ترفض لجنة التلزم أي عرض صالح لفترة أقصر من المهلة المحددة في جدول البيانات الخاصة بالصفقة وتعتبره غير مستوف للشروط.

٢. عند الضرورة، وقبل نهاية فترة صلاحية العرض الأصلي، يجوز لسلطة التعاقد أن تطلب خطياً من العارضين تمديد مدة صلاحية عرضهم لأيام محددة. يجب أن يقدم الطالب كما الرد عليه خطياً. لا يحق للعارضين الذين وافقوا على القيام بذلك تعديل عروضهم وهم ملزمون بتمديد صلاحية ضمانات العروض لفترة الصلاحية الجديدة للعروض. إذا رفض العارضون ذلك يعتبر اشتراكهم بالصفقة باطلاً من دون مصادرة ضمانة الإشتراك في الصفقة التي قدموها.

٢١. ختم غلافات
العروض والتأشير عليها

١. يُقدّم العارض عرضه في غلافين: يتضمن الغلاف الأول "العرض الإداري والفني" ويتضمن الغلاف الثاني "العرض المالي". يجب أن يختم الغلافان ويوضع في غلاف ثالث خارجي مختوم. لن تتحمل سلطة التعاقد أي مسؤولية في حال فقدان و/أو فتح العروض قبل جلسة فض العروض إذا لم يكن الغلاف الخارجي مختوماً حسب الأصول.

٢. يحضّر العارض ما يلي:

(أ) نسخة أصلية عن المستندات تتضمن "العرض الإداري والفني" المفصل في المادة



R.B.

٢٢ من تعليمات للعارضين ويدون عليها بشكل واضح "العرض الإداري والفني الأصلي".

(ب) نسخة أصلية عن المستندات تتضمن "العرض المالي" المفصل في المادة ٢٢ ويدون عليها بشكل واضح "العرض المالي الأصلي".

بالإضافة إلى ذلك، يقدم العارض عدداً من النسخ (نسخ مطبوعة على الجانبين) عن العرض الفني وعن العرض المالي كما هو مشار إليه في جدول البيانات الخاصة بالصفحة ويدون عليها بشكل واضح "نسخة".

في حال وجود أي اختلاف بين النسخة الأصلية والنسخ الأخرى، يتم اعتماد النسخة الأصلية.

٣. يختم العارض النسخة "الأصلي" وكل "نسخة" عائدة للعرض الإداري والفني ويضعها في غلافات منفصلة ويجب أن يدون على كل غلاف بشكل واضح:

• "أصلي - عرض إداري وفني" أو "نسخة - عرض إداري وفني".

• رقم مرجع الصفحة كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.

• اسم المشروع

• اسم العارض وعنوانه.

• تاريخ جلسة التلزم

يحتوي الغلاف الأصلي على نسخة إلكترونية عن "العرض الإداري والفني".

ولا يجوز أن يتضمن (الغلاف ١) - "العرض الإداري والفني" أي معلومات عن العرض المالي. إن أي ذكر للسعر في الغلاف الإداري والفني أو في النسخة الإلكترونية التي يتضمنها الغلاف الإداري والفني سيؤدي إلى رفض العرض.

٤. يختم العارض النسخة "الأصلي" وكل النسخ الخاصة بالعرض المالي ويضعها في غلافات منفصلة ويدون على كل غلاف بشكل واضح وصریح:

• "أصلي - عرض مالي" أو "نسخة - عرض مالي".

• رقم مرجع الصفحة كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.

• اسم المشروع

• اسم العارض وعنوانه.

• تاريخ جلسة التلزم

• تحذير: "عدم فتح غلاف العرض المالي مع غلافات "العرض الإداري والفني".

يحتوي المغلف الأصلي على نسخة إلكترونية عن "العرض المالي".



٥. توضع النسخة "أصلي" وكل "نسخة" عن "العرض الإداري والفني" في غلاف مختوم (غلاف رقم ١) يدوّن عليه بوضوح "عرض إداري وفني" ويحمل رقم المرجع واسم المناقصة وتاريخها واسم العارض وعنوانه. كما توضع النسخة "أصلي" وكل نسخة عن "العرض المالي" في غلاف منفصل مختوم (غلاف رقم ٢) يدوّن عليه بوضوح "عرض مالي" ويحمل رقم المرجع واسم المناقصة وتاريخها واسم العارض وعنوانه بالإضافة إلى تحذير: "عدم فتح غلافات العرض المالي مع غلافات العرض الإداري والفني".

إذا لم يقدم العرض المالي في غلاف منفصل مختوم ومدون عليه كما هو مشار إليه أعلاه، يُعتبر العرض غير مستوف للشروط.

• يوضع العرض "العرض الإداري والفني" و"العرض المالي" في غلاف خارجي موحد يتم الحصول عليه من قلم إدارة المناقصات ومعنون باسم إدارة المناقصات - بناية بيضون شارع بوردو، يختم ويدوّن عليه:

- موضوع الالتزام والتاريخ المحدد لجلسة التلزم بالأرقام على الشكل التالي: اليوم / الشهر / السنة / الساعة، دون أي عبارة فارقة أو إشارة مميزة كاسم العارض أو صفته أو عنوانه وذلك تحت طائلة الرفض. وتكون الكتابة على الغلاف الخارجي بواسطة الحاسوب على ستيكرز بيضاء اللون.

- تحذير "عدم الفتح قبل التاريخ والوقت المحدد لفرض العروض".

١. يتضمن الغلاف رقم ١ "العرض الإداري والفني":

٢٢. محتوى العروض

• نموذج العرض الفني وجدول الكميات والمواصفات وفق النماذج المحددة في القسم الأول (١) والقسم الثاني (٢) من الجزء (ت) في دفتر الشروط الخاص بالصفقة.

• ضمانات الاشتراك في الصفقة وفقاً لما هو محدد في المادة ١٢ الواردة من التعليمات للعارضين.

• أدلة موثقة وفقاً لما هو محدد في المادة ٨ من التعليمات للعارضين تثبت أهلية العارض ومؤهلاته.

• في حال قُدِّمَ العرض من قبل مجموعة من المؤسسات الاقتصادية (إتحاد)، أدلة موثقة وفقاً لما هو محدد في المادة ٩ من التعليمات للعارضين.

• في ما يتعلق بالمتعاقدين من الباطن، أدلة موثقة وفقاً لما هو محدد في المادة ١٠ من التعليمات للعارضين.

• العرض الفني الذي يتضمن مواصفات مفصلة عن اللوازم والتجهيزات/ الخدمات / الأشغال المعروضة تتوافق مع المواصفات الفنية المحددة في دفتر الشروط بما في ذلك أي توثيق مطلوب.

• نسخة موقعة من قبل العارض عن دفتر الشروط الخاص بالصفقة والمتوفر لدى سلطة التعاقد.



- مستند رسمي (النظام الداخلي، الوكالة، بيان الكاتب العدل إلخ) يثبت أن الشخص الذي وقع نيابة عن العرض أو المجموعة مفوض رسمياً بالتوقيع. يجب ألا تتضمن "العروض الإدارية والفنية" أي معلومات مالية.

٢. يتضمن الغلاف رقم ٢ "العرض المالي":

- نموذج العرض المالي وجدول الأسعار المطبق وفق النماذج المحددة في القسم الثالث (٣) والقسم الرابع (٤) من الجزء (ج) من دفتر الشروط الخاص بالصفقة.
- تعهد موقع من العارض يعلن فيه:

(١) أن الأسعار في عرضه جاءت بشكل مستقل، دون هدف تقييد المنافسة ودون إستشارة أي عارض آخر أو الإتصال به أو الإتفاق معه أو مع أي منافس في ما يتعلق ب (i) الأسعار، (ii) بتقديم العرض أو (iii) بأي طريقة أو عناصر استعملت في عملية تحديد الأسعار المعروضة.

(٢) أنه لم يعلم أي من العارضين الآخرين بالأسعار الواردة في عرضه قبل فضّ العروض أو تلزيم الصفقة إن كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

(٣) أنه لم يحاول حث الآخرين على تقديم العروض أو على عدم تقديمها بهدف تقييد المنافسة.

ملاحظة: على العارضين إستعمال النص الوارد في الإعلان الآنف ذكره من دون أي تعديل.

٣. تقدم كافة مستندات العرض وتختتم بطريقة تحول دون إدراج أو إزالة أو إستبدال أي صفحة أو ملحق من دون إتلاف الصفحات أو الختم.

٤. يحرص العارضون على أن تحمل إستمارة عرضهم أول حرفين من إسم ممثلهم القانوني ومصدق عليها بالختم الرسمي.

٢٣. العينات

١. عند وجوب تقديم العينات حسب جدول البيانات الخاصة بالصفقة، يجب أن تقدم قبل أو عند إقفال العروض. قبل عملية التقييم، تقوم لجنة مشتركة بدراسة العينات التي يقدمها العارض. يجب:

أ- أن لا تتضمن العينات أي علامة قد تشير إلى العارض.

ب- تشفير العينات.

٢. لا يتم دراسة سعر أي صنف لم يقدم عنه عينة (إذا كان تقديم العينة مطلوب) أو رفضت عينة عنه لأسباب فنية.

٣. تحتفظ سلطة التعاقد بكافة العينات المقدّمة التي يتم تلزيم العقد الخاص بها مؤقتاً حتى الإستلام بموجبها.

٢٤. معلومات فنية أو تجارية سرية عن

إذا رغب العارض في إعتبار أي معلومات متعلقة بالأسرار الفنية أو التجارية على أنها معلومات سرية، يجب عليه أن يضمّ في عرضه طلباً خطياً بذلك، وفق النموذج المحدّد



R.K

الأعمال

في الملحق ٢ من الجزء (أ) من دفتر الشروط الخاص بالصفقة.

يجب أن يتضمن الطلب الخطي بياناً:

- (١) يفيد أن الصنف ليس متداولاً في أي مجال عام،
- (٢) يقدم الأسباب التي من شأنها أن تقنع سلطة التعاقد أن وضع الصنف في متناول العامة يسبب ضرراً مادياً في المصالح التجارية للعارض.

٢٥. كلفة إعداد العروض إن أي تكاليف تترتب على العارض في تحضيره وتقديمه عرضه هي غير قابلة للإسترداد. كما يتحمل العارض كافة التكاليف المماثلة.

٢٦. ملكية العروض تحتفظ سلطة التعاقد بملكية كافة العروض المقدمة ضمن إجراءات المناقصة. وبالتالي، لا يحق للعارضين إسترجاع عروضهم.

تقديم العروض

٢٧. الموعد النهائي لتقديم العروض ١. يجب أن تُقدم العروض على العنوان المحدد في جدول البيانات الخاصة بالصفقة وفي مدة لا تتعدى التاريخ والوقت المحددين في هذا الجدول.

٢. لا يمكن سحب العروض أو تعديلها أو إتمامها بعد تقديمها.

٢٨. العروض المتأخرة لا يُفتح أي عرض يقدم بعد الموعد النهائي المحدد لتقديم العروض. تعيد سلطة التعاقد ضمانات الاشتراك في الصفقة إلى العارضين المتأخرين بعد اعلان تلزيم الصفقة بناءً لطلب خطي مقدّم منهم خلال ١٥ يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال كان الضمان نقدياً ضمن مهلة ٥ أيام من تاريخ تقديم الطلب الخطي.

فض العروض

٢٩. فض العروض- ١. تفتح لجنة التلزيم الغلاف رقم ١ "عرض إداري وفني" علناً في العنوان، والتاريخ والوقت المحددين في جدول البيانات الخاصة بالصفقة. تفتح الغلافات بحسب ترتيب استلامها.

٢. إن الغرض من فض العروض ودرسها هو التأكد من أن العروض كاملة، وأنها تتضمن ضمانات الاشتراك في الصفقة وأن جميع المستندات المطلوبة قد قُدمت وأن العروض هي بالترتيب المطلوب وتتوافق والنماذج الملحقة بدفتر الشروط.

٣. تقرأ لجنة التلزيم بصوت عالٍ: إسم العارض وعنوانه وتاريخ ووقت الإستلام وأي معلومات إضافية تراها مناسبة. تُسجل كل الإسماء في محضر إجتماع فض العروض، ويوقع عليه كافة أعضاء اللجنة المشاركين في عملية فض العروض. توزع نسخ عن المحضر على العارضين الراغبين الحصول عليها في غضون ٥ أيام.

٤. لكل عارض الحق في أن يعين ممثلاً واحداً عنه يحضر عملية فض العروض.



يبقى المغلف رقم ٢ "العرض المالي" مختوماً ويحتفظ به حتى تاريخ فضه.

تقييم العروض ومقارنتها

• تتم دراسة العروض التي تقدم ضمن الوقت المحدد وتقييمها ومقارنتها بحسب المتطلبات المنصوص عليها في دفتر شروط الخاص بالصفقة. تدرس لجنة التلزم محتويات الغلاف رقم ١ لتقرر ما اذا كانت مستوفية للشروط. ويرفض أي عرض في هذه المرحلة إذا لم يكن مستوفياً للشروط.

• يعتبر العرض مستوفياً للشروط إذا كان يحترم كافة البنود والشروط المحددة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة من دون أن يحدث أي تغيير أو تقييد أو تعديل جوهري عليها. يحدد التغيير أو التعديل الجوهري كما يلي:

• التأثير بشكل أساسي في نوعية وأداء اللوازم والتجهيزات و/أو الأشغال و/أو الخدمات المحددة في دفتر الشروط.

• الحد من حقوق سلطة التعاقد ومن واجبات العارض بما لا يتوافق والأحكام والشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط.

• منافسة غير عادلة في حال قررت لجنة التلزم القبول بالتغيير أو بالتغييرات الجوهرية.

١. من أجل الشفافية التامة والتساوي بالمعاملة وتسهيل درس العروض وتقييمها، يمكن أن تطلب لجنة التلزم من كل عارض على حدى أن يوضح ويشرح العرض الذي تقدم به ضمن مدة معقولة تحددها هذه اللجنة.

٢. يجب تقديم طلب التوضيح والرد عليه خطياً لكن لا يمكن طلب تقديم أي مستندات جديدة أو السماح بتعديل أي مادة من مواد العروض، على أن لا يؤدي طلب التوضيح إلى التأثير في المنافسة.

١. لا يحق للعارضين الإتصال بسلطة التعاقد أو بأي عضو من أعضاء لجنة التلزم للبحث في المناقصة خلال فترة التقييم.

٢. أي محاولة من العارض للتأثير على سلطة التعاقد أو على لجنة التلزم خلال فترة تقييم العروض أو مقارنتها أو تلزيمها، تؤدي إلى إستبعاد العارض من المناقصة ومقاضاته.

١. بعد تقييم الغلاف رقم ١، تبلغ لجنة التلزم:

(أ) العارضين الذين تم رفض عروضهم الإدارية و/أو الفنية وتشرح أسباب الرفض.
(ب) العارضين الذي تم قبول عروضهم بالعنوان وتاريخ وقت فض العرض المالي

٣٠. التدقيق في العروض

٣١. استيضاح العروض

٣٢. الاتصال بسلطة التعاقد

٣٣. فض العرض المالي



علناً.

خلال فض العروض المالية علناً، تُفتح العروض التي كانت مطابقة ادارياً وفنياً. تقرأ لجنة التلزم بحضور ممثلين عن العارضين المقبولين، وبصوت عال: إسم العارض وعنوانه وإجمالي عرض الأسعار أو التنزيل المئوي عند تطبيق ذلك. تفتح العروض المالية بحسب ترتيب استلامها.

٢. تتفق العروض المالية للتحقق من توافقها مع الناحية المالية. تصحح الأخطاء الحسابية من قبل لجنة التلزم على الشكل التالي:

- i. إذا لم يتطابق سعر الوحدة ومجموع سعر الصنف، بعد ضرب الوحدة بالكمية، يعتمد سعر الوحدة ويعدل المجموع إلا إذا رأت اللجنة أن أخطاء سعر الوحدة ليست صحيحة، يحتسب المجموع أحياناً ويصحح سعر الوحدة.
- ii. إذا كان الخطأ في المجموع الجزئي، يعتمد المجموع الجزئي لكل صنف ويُصحح المجموع العام.
- iii. إذا لم تتوافق الأرقام والأحرف عند تحديد المبالغ، أي القيمة المحددة هي غير صحيحة بسبب خطأ إحتسابي، تصحح بحسب البندين السابقين.
- iv. في حال كان أحد البنود ناقصاً أو الجداول ناقصة، يحق للجنة التلزم رفض العرض أو تصحيح الأسعار الناقصة:

(أ) قيمة تساوي "صفر"، إذا إعتبرت لجنة التلزم أن هذه البنود ثانوية (أو غير هامة) بالنسبة إلى العرض. وفي حال رسو التلزم عليه، يتم التعاقد إستناداً إلى السعر الإجمالي لعرضه بما في ذلك البنود غير المسعرة ودون إضافة أي أسعار عليها.

(ب) إذا كانت البنود أساسية، تطبق على كل بند غير مسعر أعلى الأسعار التي تتوافر في العروض الأخرى بهدف التقييم. إذا بقي عرضه الأدنى سعراً بين العارضين، يحق لسلطة التعاقد أن تتعاقد معه لكنها تفرض على كل بند غير مسعر السعر الأدنى المقدم في العروض الأخرى.

v. تعديل الأسعار في حال وجود أي حسم.

vi. تحويل مجموع الأسعار المقدمة إلى عملة واحدة (حسب ما هو محدد في جدول البيانات الخاصة بالصفحة) لمقارنة العروض.

٣. يقبل العارض ويلتزم بالقيمة المصححة. إذا رفض العارض القيمة المصححة، يرفض عرضه وتحجز ضمانته إشتراكه في المناقصة.

٤. بموجب أحكام المادة ١٣١ من قانون المحاسبة العمومية، تعطى العروض الخاصة باللوازم والتجهيزات المصنوعة في لبنان هامش أفضلية ١٠% على اللوازم والتجهيزات المستوردة.

٥. إذا تعادلت العروض بعد منح اللوازم والتجهيزات اللبنانية أفضلية ١٠%، تجرى المنافسة بالغلافات المختومة بين العارضين الذين تعادلت عروضهم في الجلسة ذاتها. إذا رفضوا تقديم عروض مالية جديدة أو بقيت عروضهم متساوية،



P. 1

يتم اختيار الرابح من بين العارضين الذين تعادلت عروضهم بواسطة القرعة.
٦. إذا تعادلت العروض المقدمة على أساس التنزيل المئوي، يتم اختيار الرابح من بين العارضين الذين تعادلت عروضهم بواسطة القرعة. يحدد البند ١ من المادة ١٩ في جدول البيانات الخاصة بالصفقة طريقة تقييم العروض في حال السماح باستعمال العملات الأجنبية.

تلزم الصفقة

يتم تلزم الصفقة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في جدول البيانات الخاصة بالصفقة.

٣٤. معايير التلزم

١. يتم إعلام العارض الذي رسا عليه التلزم خطياً بقبول عرضه مبدئياً (إشعار مبدئي بتلزم الصفقة). وتمدد صلاحية عرضه لستين يوماً.

٣٥. التوقيع على العقد

٢. بعد الموافقة على العقد من قبل السلطات المعنية، توقع سلطة التعاقد العقد وتعلم خطياً العارض الذي رسا عليه التلزم.

٣. على العارض الذي رسا عليه التلزم أن يوقع ويؤرخ العقد ويسدد رسم الطابع المتوجب ضمن المهلة القانونية ويعيد العقد مع ضمانة التنفيذ إلى سلطة التعاقد خلال ١٠ أيام من إستلامه مسودة العقد. وبذلك يصبح متعاقداً ويبدأ سريان العقد .

٣٦. إلغاء إجراءات الصفقة

١. يحق لسلطة التعاقد بقرار معال تصديق الصفقة أو رفض التصديق عليها. كما يحق لها إلغاء أي إجراءات خاصة بالصفقة قبل تلزم العقد. وتعفى سلطة التعاقد من أي مسؤولية قانونية تجاه العارض أو العارضين المتضررين من قراراتها.

٢. عند إلغاء إجراءات الصفقة، تبلغ سلطة التعاقد العارضين ضمن ٥ أيام من تاريخ توقيع قرار الإلغاء. إذا ألغيت الإجراءات، تعيد سلطة التعاقد فوراً ضمانات الاشتراك في الصفقة إلى العارضين. لا تتحمل سلطة التعاقد في أي حال من الأحوال مسؤولية أي ضرر كان، على سبيل المثال لا الحصر، الأضرار الناجمة عن خسارة الأرباح، بسبب إلغاء الصفقة حتى وإن تمّ إبلاغ سلطة التعاقد باحتمال وقوع الأضرار.

٣٧. الطعن

يجوز تقديم طعن بأي قرار تتخذه سلطة التعاقد يعتبر مخالفاً للقانون الحالي أو يسبب أضراراً للعارضين أو الأطراف في المناقصة، أمام مجلس الشورى وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون الصادر بالمرسوم رقم ١٠٤٣٤ في ١٩٧٠/٦/١٤.

٣٨. شروط أخلاقية

١. تحتفظ سلطة التعاقد بالحق في رفض العارض، أو تعليق أو إلغاء الإجراءات، أو فسخ العقد في حال اكتشفت، في أي مرحلة من مراحل تلزم أو تنفيذ العقد،



ممارسات فساد أو غش أو تأمر أو إكراه من أي نوع كانت. من أجل تحقيق أغراض تلك الأحكام:

أ- "الفساد" يعني عرض أو إستلام أو طلب أي صنف قيم بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير على عمل الموظف في إجراءات المناقصة أو في تنفيذ العقد.

ب- "الغش" يعني تشويه أو تغيير في الوقائع بغية التأثير على إجراءات المناقصة أو على تنفيذ العقد.

ج- "الإكراه" يعني إيذاء أو التهديد بإيذاء الأشخاص أو ممتلكاتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتأثير في مشاركتهم في إجراءات المناقصة أو في تنفيذ العقد.

د- "التأمر" يعني أي خطة أو ترتيبات تُقام بين مؤسستين اقتصاديتين أو أكثر إن كان يعلم العارض أو من دون علمه لتقديم أسعار خيالية خارجة عن المنافسة أو ملائمة لتغيير مجرى المنافسة في إجراءات المناقصة.

٢. تصنف الممارسات وتعتبر فساداً أو احتيالياً أو تواطؤاً أو إكراهاً من بين أمور مختلفة إذا كان مقترفاً:

أ. هو العارض أو المشترك أو الممثل القانوني التابع للعارض أو محاميه.

ب. هو من أحد الأقارب المباشرين أو غير المباشرين (حتى الدرجة الرابعة) للعارض أو المشترك أو إذا كان أحد الشريكين، إذا كانا متزوجين، أو أقارب الشريك حتى الدرجة الثانية، بغض النظر عما إذا كان الزواج قد أُنقِص أو لا.

ج. هو أحد المساهمين أو عضو في إدارة أو مجلس إدارة العارض أو المشترك.

د. له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في إجراءات المناقصة ما يخوله اكتساب الملكية بتأثيره في اتخاذ القرار.

هـ. في أي ظروف أخرى تدعو للشكوك في ما يتعلق بنزاهة الشخص.

٣. إن أي محاولة من العارض للحصول على المعلومات السرية أو للتأثير على لجنة التلزم أو سلطة التعاقد خلال عملية درس العروض والاستيضاح عنها وتقييمها والمقارنة بينها ستؤدي إلى رفض عرضه.

٤. تحتفظ سلطة التعاقد بالحق في رفض العرض أو تعليق الإجراء أو إلغائه أو فسخ العقد عندما يكون العارض عرضة لأي تضارب مصالح و/أو له علاقات مشابهة مع عارضين آخرين أو مع أطراف لها علاقة بالصفقة.



P.K

القسم الثاني - جدول البيانات الخاصة بالصفقة

تتّم البيانات التالية أو تكمل أو تعدّل الأحكام المنصوص عليها في التعليمات الخاصة للعارضين. عند نشوء أي نزاع، تطبق الأحكام الواردة أدناه:

تعديل/تغيير/ إتمام المواد المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالعارضين	تعليمات خاصة بالعارضين	
	المادة رقم	مواصفات المادة
سلطة التعاقد: إسم سلطة التعاقد: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية عنوان سلطة التعاقد: مبنى ستاركو، شارع عمر الداعوق، ميناء الحصن، بيروت الطابق الخامس Office of the Minister of State for Administrative Reform Starco Bldg., Omar Daouk Street, Minet El Hosn Sector, Beirut 5th Floor البلدة: بيروت الرمز البريدي: - الموقع الالكتروني: www.omsar.gov.lb جهة الإتصال: السيدة راوية حمّودي البريد الإلكتروني: rhammoudy@omsar.gov.lb الهاتف: 961 1 371 510 الفاكس: 961 1 371 510	١ - البند (١)	نطاق الصفقة وتحديداتها
إن إسم الصفقة ورقم المرجع الخاص بإجرائاتها هما: تلزيم شراء وتركيب تجهيزات معلوماتية مختلفة CONSOLIDATED HARDWARE REQUIREMENTS OMSAR HW GOV Q3 2019 مرجع: ١٠/٤٣١	١ - البند (٢)	
مصدر التمويل: موازنة ٢٠١٩	١ - البند (٣)	

الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الجزء أ / شروط المشاركة / القسم الثاني: جدول البيانات الخاصة بالصفقة

الوقت	التاريخ			
لا يطبق	لا يطبق	إجتماعات إستيضاحية/ زيارة ميدانية (في حال توافرها)	الجدول الزمني	٢ - البند (١)
١٢ ظهراً	١٥ تشرين الأول ٢٠١٩	الموعد النهائي لطلب أي توضيحات من سلطة التعاقد		
	١٨ تشرين الأول ٢٠١٩	الموعد النهائي لإصدار التوضيحات من قبل سلطة التعاقد		
١٢ ظهراً	الجمعة ٢٥ تشرين الأول ٢٠١٩	الموعد النهائي لتقديم العروض		
٩,٣٠ من قبل الظهر	الاثنين ٢٨ تشرين الأول ٢٠١٩	جلسة فض العروض		
موضوع الصفقة هو التالي: تلزم شراء وتركيب تجهيزات معلوماتية مختلفة			٣ - البند (١)	موضوع الصفقة
يتألف موضوع الصفقة من ٤ مجموعات: المجموعة رقم (١) - Servers, PCs, Laptops, and Various Accessories Component المجموعة رقم (٢) - Printers, Scanners and Projectors Component المجموعة رقم (٣) - Security Component including IPS المجموعة رقم (٤) - Dawlati II Virtualization and HW Support Component يمكن أن يقدم العارضون عرضاً لمجموعة أو عدة أو كل المجموعات. يشار إلى كل مجموعة في المتطلبات الفنية، راجع الملحق ١			٣ - البند (٢)	



٥	حق سلطة التعاقد في زيادة أو تخفيض الكميات بعد تلزيم الصفقات	زيادة كمية الأصناف: 25% تخفيض كمية الأصناف: 25%
٦	العروض المرادفة	لا يسمح بتقديم عروض مرادفة
٧	شروط التسليم ومتطلباته	موقع تسليم التجهيزات هو: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. يحق لسلطة التعاقد الطلب من المورد تسليم قسم من التجهيزات مباشرة لعدد من الإدارات العامة ضمن بيروت. شروط التسليم: يتم التسليم على أساس DDP المحددة في مصطلحات التجارة الدولية أو الإنكوترمز ٢٠١٠ الفترة الزمنية المحددة لبدء و/أو تنفيذ العقد: إثني عشرة (١٢) أسبوعاً من تاريخ توقيع العقد لكل من المجموعات (١) - (٢) و (٣)، وسنة للمجموعة رقم (٤)
٨ - البند (٧)	أهلية العارضين	يثبت العارضون أنهم مسجلون في سجل المهنيين أو سجل التجارة في لبنان لتنفيذ النشاط المتعلق بالصفقة. يمكن للعارض الأجنبي أن يقدم إعلاناً مماثلاً أو شهادة تثبت أنه مسجل، كشخص طبيعي أو معنوي في جمعيات مهنية مماثلة وفقاً لأنظمة الدولة حيث تأسس. لإثبات أن العارض هو مؤهل للإشتراك في إجراءات الصفقة، يجب أن يقدم: ١- تعهد العارض وفقاً للنموذج المرفق ٢- صورة مصدقة عن الإذاعة التجارية لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة التلزم. ٣- صورة مصدقة عن التفويض القانوني اذا وقع العرض شخص غير صاحب المؤسسة أو أحد المفوضين بالتوقيع عن الشركة لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة التلزم. ٤- صورة مصدقة عن شهادة تسجيل المؤسسة أو الشركة في وزارة المالية - مديرية الواردات، لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة التلزم. ٥- صورة مصدقة عن شهادة تسجيل المؤسسة أو الشركة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا كان العارض خاضعاً لها، لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة



RK

أشهر من تاريخ جلسة التلزم، أو صورة مصدقة عن إفادة عدم التسجيل للعارضين غير المسجلين لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة التلزم وفي هذه الحالة يلتزم العارض بسعره وإن أصبح مسجلاً خلال فترة التنفيذ.

٦- صورة مصدقة عن براءة الذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سارية المفعول بتاريخ جلسة التلزم (صالحة للإشتراك في المناقصات العمومية أو شاملة)، يجب أن تكون الشركة أو المؤسسة مسجلة، ويرفض كل عرض يذكر فيه "شركة أو مؤسسة غير مسجلة".

٧- صورة مصدقة عن إفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري وعائدة للشركة أو المؤسسة لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة التلزم، على أن تتضمن هذه الإفادة من ضمن بياناتها:

- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة.

- موضوع الشركة أو المؤسسة.

- كافة الوقوعات الجارية على الشركة أو المؤسسة.

- أسماء الشركاء والمساهمين في الشركة، ولا سيما بيان أسماء حملة الأسهم الإسمية بالنسبة للشركات المساهمة.

٨- صورة مصدقة عن إفادة عدم الإفلاس من المحكمة المختصة لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة التلزم.

٩- صورة مصدقة عن إفادة عدم التصفية من المحكمة المختصة لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة التلزم.

الأهلية الاقتصادية والمالية:

يجب أن يكون الحد الأدنى لمعدل رقم الأعمال السنوية التي يفترض بالعارض أن يكون قد حققه في السنوات المالية الثلاث الأخيرة (٢٠١٦ - ٢٠١٧ - ٢٠١٨):

- للمجموعة رقم (١) - Lot I: ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل (مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية)

- للمجموعة رقم (٢) - Lot II: ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مئة مليون ليرة لبنانية)

- للمجموعة رقم (٣) - Lot III: ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (خمسون مليون ليرة لبنانية)

- للمجموعة رقم (٤) - Lot IV: ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ (ستون مليون ليرة لبنانية)



على العارض أن يثبت أهليته الإقتصادية والمالية عبر تقديم المستندات التالية: (١) ميزانيات مدققة، أو بيانات مالية أخرى مدققة، تثبت أهليته الإقتصادية والمالية، للسنوات الثلاث الأخيرة (٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨)، وتبين حجم المبيعات السنوي. ملاحظة: في حال رغب العارض بتقديم عرض لأكثر من مجموعة، فإن الحد الأدنى لمعدل رقم الأعمال السنوي المطلوب أن يكون قد حققه في السنوات المالية المذكورة أعلاه يجب أن يعادل أقله رقم الأعمال المذكور للمجموعة ذات الرقم الأعلى ضمن المجموعات التي سيقدم عليها. الأهلية الفنية و/أو المهنية: على العارض المقبول أن يثبت أهليته الفنية و/أو المهنية من خلال تقديم المستندات التالية: (١) لائحة بالمشاريع المنفذة التي قام بها العارض خلال السنوات الخمس (٥) الأخيرة (٢٠١٤-٢٠١٩) وفق نموذج الخبرة المرفق، مرفقة بشهادات حسن تنفيذ صادرة عن الجهة التي تمّ التنفيذ لصالحها ومصدقة من قبلها على أن يذكر فيها قيمة التجهيزات التي تمّ تقديمها، وتاريخها وموقعها، على أن لا يقل مجموع المشاريع المنفذة خلال السنوات المذكورة عن مائتا وخمسون مليون ليرة لبنانية (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل). يمكن أن تكون المشاريع المنفذة كاملة أو مجزأة. (٢) لائحة بالموظفين مع تحديد فريق العمل التقني الذي يعمل لصالحه في مجال تنفيذ هذه الصفقة على أن يتوفر لديه على الأقل مدير مشروع وفنيين إثنين (٢) يعملون لديه في المجالات المطلوبة وفقاً للقسم ٥,١ من الشروط المرجعية والمواصفات الفنية.		
الأفضلية أو التسهيلات المعطاة للمؤسسات اللبنانية الصغيرة أو المتوسطة الحجم: لا يطبق	٨ - البند (٨)	
أ. عقد واضح موقع من كافة أعضاء المجموعة يبين أنهم مسؤولون بالتضامن والتكافل عن محتوى العرض الذي قدمته المجموعة وفي حال تمّ تلزيم الصفقة للمجموعة يكونون مسؤولين عن تنفيذ العقد. ب. بيان موقع من كل عضو، يؤكد عضويته في المجموعة كما يؤكد أنهم لم يشتركوا في إجراءات المناقصة عينها إن كان بشكل فردي و/أو كأعضاء	٩ - البند (٢)	تأسيس مجموعة من المؤسسات الإقتصادية

R.B

الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الجزء أ / شروط المشاركة / القسم الثاني: جدول البيانات الخاصة بالصفقة

في مجموعة أخرى. ج. بيان موقع من أعضاء المجموعة يخولون العضو الرئيس التصرف باسم المجموعة ونياية عنها، د. يكفي أن يستوفي شريكاً في الإتحاد المؤهلات المهنية والتقنية.		
أ) بيان يُعلن فيه عن المتعاقدين من الباطن الذين تمّ إختيارهم وحصلتهم في العرض والأنشطة التي ينوي العارض تلزيمها لهم. ب) دليل موثق عن كل متعاقد من الباطن يثبت أن كل واحد منهم يستوفي شروط الأهلية والكفاءة المهنية المحددة في دفتر شروط الصفقة.	١٠ - البند (١)	التعاقد من الباطن
تكون قيمة الضمان المؤقت لكل مجموعة وفق ما يلي: - المجموعة رقم (١): ٢,٢٠٠,٠٠٠ (مليونان ومائتا ألف ليرة لبنانية) - المجموعة رقم (٢): ١,٦٠٠,٠٠٠ (مليون وستمئة ألف ليرة لبنانية) - المجموعة رقم (٣): ٧٥٠,٠٠٠ (سبعمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية) - المجموعة رقم (٤): ٩٠٠,٠٠٠ (تسعمئة ألف ليرة لبنانية) صالح لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم العرض وعلى أن يجدد مفعولها تلقائياً، يقدم الضمان بموجب كتاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف وارد إسمه على لائحة المصارف الصادرة عن حاكم مصرف لبنان والمعمول بها بتاريخ إجراء المناقصة، محرر باسم المشروع لصالح سلطة التعاقد، وفقاً للنموذج المرفق. إذا كانت ضمانة الصفقة نقداً، يجب دفعها لأحد صناديق خزينة الدولة وتأمين وصل بالدفع	١٢ - البند (٢)	ضمانة الإشتراك في الصفقة
تبلغ قيمة ضمانة التنفيذ: عشرة بالمئة (١٠%) من قيمة العقد وتكون صالحة طوال مدة العقد حتى الإستلام النهائي للوآزم والتجهيزات وفقاً للنموذج المحدد في القسم الرابع (٤) من الجزء (ب) من دفتر الشروط الخاص بالصفقة.	١٣ - البند (٢)	ضمانة التنفيذ
يتوفر دفتر الشروط ويمكن الحصول عليه من العنوان التالي: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية مبنى ستاركو، شارع عمر الداعوق، ميناء الحصن، بيروت الطابق الخامس، الغرفة ٥١١ Office of the Minister of State for Administrative Reform Starco Bldg., Omar Daouk Street, Minet El Hosn Sector, Beirut Floor/Room number: 5th Floor, Room 511 المدينة: بيروت الشخص المعني: السيدة راوية حمّودي	١٤	توفر دفتر الشروط الخاص بالصفقة



البريد الإلكتروني: rhammoudy@omsar.gov.lb كما ويمكن الإطلاع فقط على دفتر الشروط على الموقع الإلكتروني التالي: www.omsar.gov.lb ملاحظة: على العارض إرفاق نسخة عن دفتر الشروط الخاص بالصفقة وفق ما هو مذكور في المادة ٢٢ من التعليمات للعارضين.		
عنوان الأشخاص المخولين إستلام طلب إستيضاحات من العارضين: الإسم: رانيا كيوان الوظيفة: مسؤولة توريد العنوان: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية مبنى ستاركو، شارع عمر الداعوق، مينة الحصن، بيروت الطابق الخامس، الغرفة ٥١٥ رقم الفاكس: 961 1 371 599 البريد الإلكتروني: rkiwan@omsar.gov.lb CC: ysaad@omsar.gov.lb يقدم أي طلب قبل المهلة المحددة في المادة ٢ – البند (١) كحد أقصى.	١٥ - البند (١)	توضيحات حول دفتر شروط الصفقة
www.omsar.gov.lb	١٥ - البند (٢)	
لم يُحدد أي إجتماع توضيحي أو زيارة ميدانية	١٦ - البند (١)	إجتماع توضيحي/ زيارة ميدانية
المستندات الداعمة (الفنية أو الكاتالوجات إلخ) يمكن أن تقدم باللغة الانجليزية	١٨	لغة العرض
الأسعار يجب أن تكون بالليرة اللبنانية. ويجري التقييم وفقاً لها.	١٩ - البند (١)	العملة واحتساب الأسعار
مدة صلاحية العرض هي ٩٠ يوماً من تاريخ تقديم العروض.	٢٠ - البند (١)	مدة صلاحية العرض

الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الجزء ١ / شروط المشاركة / القسم الثاني: جدول البيانات الخاصة بالصفحة

يجب أن يقدم العارضون عرضاً أصلياً (١) ونسخة عدد إثنان (٢) مطبوعة على الجانبين. كما يطلب تقديم قرص مدمج (CD/ USB) مع العرض الفني يتم وضعه في المغلف الخاص بالعرض الفني وقرص مدمج (CD/ USB) آخر يتضمن العرض المالي يوضع في المغلف الخاص بالعرض المالي.	٢١ - البند (٢)	ختم غلافات العروض والتأشير عليها
العينات ليست مطلوبة	٢٣ - البند (١)	العينات
إن الموعد النهائي لتقديم العروض محدد في المادة ٢ - البند (١) أعلاه مكان التقديم: <u>إدارة المناقصات</u> بيروت - الصنائع - شارع بوردو بناية الحاج أحمد بيضون وأولاده - الطابق الأول	٢٧ - البند (١)	الموعد النهائي لتقديم العروض
تُعقد جلسة فض العروض في التاريخ المحدد في المادة ٢ - البند (١) أعلاه مكان فض العروض: <u>إدارة المناقصات</u> بيروت - الصنائع - شارع بوردو بناية الحاج أحمد بيضون وأولاده - الطابق الأول	٢٩ - البند (١)	فض العروض - العرض الإداري والفني
العرض ذو السعر الأدنى. في ما يتعلق بالمجموعة رقم (٣)، على العارض أن يقدم عرضاً مالياً لكافة البنود الواردة في قسم المواصفات الفنية ومن ضمنها سعر الشراء للIPS وسعر الإيجار للIPS ويكون الملتزم المؤقت صاحب العرض الأدنى على أساس مجموع كافة البنود ومن ضمنها الإيجار والشراء على أن تختار سلطة التعاقد ما بين الإيجار أو الشراء قبل توقيع العقد.	٣٤	معايير التلزم



ملحق ١ : مواصفات فنية الزامية

Lot 1 – Servers, PCs, Laptops, and Various Accessories Component

Line Item No	Description of Goods	Quantity	Physical unit	Final (Project Site) Destination as specified in BDS	Delivery (as per Incoterms) Date		
					Earliest Delivery Date	Latest Delivery Date	Bidder's offered Delivery date [to be provided by the Bidder]
1.1	Server	6	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
1.2	Desktop PC	50	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
1.3	24" LED Monitor (for PCs)	50	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
1.4	UPS 1 KVA	75	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
1.5	Notebook 15.6"	10	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
1.6	Notebook 15.6" High End	1	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
1.7	Notebook 14"	7	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
1.8	10 ports Rackmount KVM Switch	1	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
1.9	Rack-Mounted Monitor, Keyboard & Mouse	1	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
1.10	SSD HDD 512 GB	20	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
1.11	2m IEC C13 to C14 Power cables to connect monitors to UPS, 10A, 250 V	200	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	

إن المواصفات الفنية محددة في الملف الملحق (Terms of Reference TOR & Technical Specifications)

دخول الشروط



Lot 2 – Printers, Scanners and Projectors Component

Line Item N°	Description of Goods	Quantity	Physical unit	Final (Project Site) Destination as specified in BDS	Delivery (as per Incoterms) Date		
					Earliest Delivery Date	Latest Delivery Date	Bidder's offered Delivery date [to be provided by the Bidder]
2.1	A4 Personal Laser Printer	20	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
2.2	A4 Network Laser Printer	10	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
2.3	A4 SMART Multifunction Color Laser Printer	4	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
2.4	A3 Mono Network Laser Printer	2	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
2.5	A3 Color Network Laser Printer	2	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
2.6	A3 SMART MFP Color Laser printer	2	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
2.7	Dotmatrix Printer	21	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
2.8	A4 Flatbed Scanner	20	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
2.9	A4 ADF Scanner	15	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
2.10	Canon DR-M160ii A4 ADF Scanner	20	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
2.11	A3 Network Scanner	5	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
2.12	Ultra-short Throw Multimedia Projector	1	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	

إن المواصفات الفنية محددة في الملف الملحق (Terms of Reference TOR & Technical Specifications)



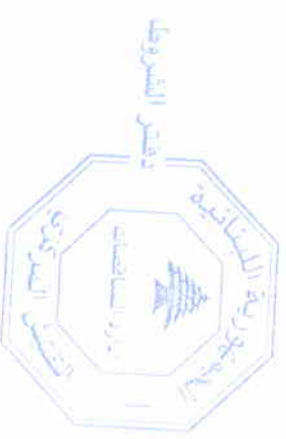
دفتر الشروط

R.k AS

الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الجزء ١ / شروط المشاركة / ملحق ١ : مواصفات فنية إلزامية

Lot 3 – Security Component including IPS

Line Item N°	Description of Goods	Quantity	Physical unit	Final (Project Site) Destination as specified in BDS	Delivery (as per Incoterms) Date		
					Earliest Delivery Date	Latest Delivery Date	Bidder's offered Delivery date [to be provided by the Bidder]
3.1	Barracuda Backup Device 790	1	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
3.2	Intrusion Prevention System (IPS), (Leasing option for 1 year)	1	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	
3.3	Intrusion Prevention System (IPS), (purchase option)	1	Unit	As per TOR	8 Weeks	12 weeks	



إن المواصفات الفنية محددة في الملف الملحق (Terms of Reference TOR & Technical Specifications)

R. K. A

Lot 4 – Dawlati II Virtualization and HW Support Component

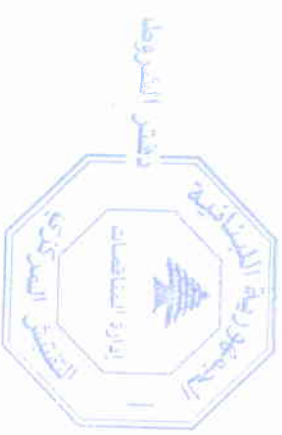
Line Item N°	Description of Goods	Quantity	Physical unit	Final (Project Site) Destination as specified in BDS	Delivery (as per Incoterms) Date		
					Earliest Delivery Date	Latest Delivery Date	Bidder's offered Delivery date [to be provided by the Bidder]
4.1	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	4	Unit	As per TOR	2 Weeks	8 weeks	
4.2	Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 1 year	4	Unit	As per TOR	1 year starting the contract signature date		
4.3	VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6	1	Unit	As per TOR	2 Weeks	8 weeks	
4.4	Basic Support/Subscription VMware vCenter 6 Standard for 1 processor for 1 year	1	Unit	As per TOR	1 year starting the contract signature date		
4.5	1TB/ 7.2K/ 6Gb SAS for IBM Storwize V5000	16	Unit	As per TOR	2 Weeks	8 weeks	
4.6	146GB/ 15K/ 6Gb SAS for IBM X3650 M3 Servers	2	Unit	As per TOR	2 Weeks	8 weeks	
4.7	450GB/ 15K/ 4Gb Fiber for IBM System Storage DS3950	2	Unit	As per TOR	2 Weeks	8 weeks	



الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الجزء ١ / شروط المشاركة / ملحق ١ : مواصفات فنية إلزامية

4.8	HW support for IBM Flex System Enterprise Enclosure (including all Blade Servers, fiber switches, SAN sitches, management modules, and all its components), SAN Storewize V5000 Storage and IBM System Storage Tape Library (IBM 1U Rack tape enclosure 8765-1NX) for 1 year	1	Unit	As per TOR	1 year starting the contract signature date	
4.9	HDD for IBM SAN: Part# 44X2451	3	Unit	As per TOR	2 Weeks	8 weeks
4.10	HDD for IBM SAN: Part#: 00Y5797	3	Unit	As per TOR	2 Weeks	8 weeks
4.11	HDD with enclosure for Huawei Server RH2288H V3, Part#: HUC101812CSS200	10	Unit	As per TOR	2 Weeks	8 weeks
4.12	Automatic Transfer Switch (ATS), 16A	3	Unit	As per TOR	2 Weeks	8 weeks

إن المواصفات الفنية محددة في الملف الملحق (Terms of Reference TOR & Technical Specifications)



P.Y. AS

**CONSOLIDATED HARDWARE & SECURITY REQUIREMENTS
OMSAR HW GOV Q3 2019**

OMSAR

**SCOPE OF WORK
&
TECHNICAL REQUIREMENTS**



Table of Contents

TABLE OF CONTENTS	2
1.0 ACRONYMS	3
2.0 BACKGROUND & OBJECTIVES	3
2.1 OFFICE OF THE MINISTER OF STATE FOR ADMINISTRATIVE REFORM	3
3.0 SCOPE	3
4.0 COMPONENTS	4
4.1. HARDWARE, PERIPHERALS AND SECURITY COMPONENTS	4
4.1.1. General Conditions	4
4.1.2. Warranty Conditions	5
4.1.3. Conditions Governing Printer Supplies (Lot II)	5
4.1.3.1. Laser Printers and MFPs	5
4.1.4. Labeling for Items (All Lots)	6
4.1.5. Set-up and Integration of Equipment (all Lots)	6
4.1.6. Configuration of Servers	6
4.1.7. Installation and Configuration of Security Appliances and Backup Devices	7
4.1.8. Configuration of PCS and Laptops	8
4.1.9. Off-the-shelf Software Packages	8
4.1.9.1. General Conditions	8
4.1.9.2. Set-up, Configuration and Integration	8
5.0 PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY	9
5.1. PROJECT IMPLEMENTATION TEAM	9
5.1.1. OMSAR Project Team	9
5.1.2. Supplier Project Manager/Contract manager	10
5.1.2.1. Required Profile	11
5.1.3. Beneficiary Coordinators/System and network	11
5.1.4. OMSAR Help Desk	11
5.1.5. Supplier Technicians	11
5.2. PROJECT DOCUMENTATION	11
5.2.1. Documents by the OMSAR Team	12
5.2.2. Documents by the Supplier Project Manager	12
5.3. IMPLEMENTATION SCHEDULE	12
6.0 TESTING AND ACCEPTANCE	13



1.0 Acronyms

MPSA: Microsoft Products and Services Agreement (agreement signed by the government of Lebanon that licenses the use of various Microsoft Server software products).

ICT: Information and communication technologies.

OMSAR: Office of the Minister of State for Administrative Reform.

2.0 Background & Objectives

The Office of the Minister of State for Administrative Reform has implemented over the past ten years several successful and wide-reaching automation projects for various agencies and ministries. The OMSAR continues to monitor and support these projects and to train additional staff on the use of the implemented solutions. The growing number of trained users has created additional ICT needs.

Additionally, the OMSAR is currently preparing the implementation of new and/or complementary ICT projects at various agencies that requires the delivery and installation of several hardware equipment and security appliances.

The activities described in this section of the document address the expanding and/or new ICT needs of OMSAR and various agencies. OMSAR has the right to deliver items directly to several agencies that will be decided on after contract signature. The items listed in the attachment entitled “**Schedule of Requirements – OMSAR HW GOV Q3 2019**”. The main objectives of these activities are to cater for these ICT needs and to ensure the success and the continued use of the existing and/or new ICT solutions. The sections below (2.1 to 2.2) contain beneficiary-related background information.

2.1 Office of the Minister of State for Administrative Reform

Office of the Minister of State for Administrative Reform (**OMSAR**) is responsible for bringing the Lebanese post-war public administration into the 21st century through an optimal and coherent introduction of Institutional Development (rehabilitation and reform) and Information Technology (systems and communications) measures that render streamlined, transparent and traceable processes fulfilled by productive civil servants for the benefit of both the general public and government."

3.0 Scope

The overall project that is described in this document covers the supply, installation and integration of various computer hardware, networking, security, data center, peripherals, office equipment and off-the-shelf software packages components. It must be implemented within:

- Twelve weeks for **Lot I**
- Twelve weeks for **Lot II**
- Twelve weeks for **Lot III**
- ONE YEAR for **Lot IV**



from the commencement date of the contract/s at the following locations:

1. OMSAR: Starco, Minet Elhosn Area, Beirut.
2. Various Beneficiaries: **within Beirut area.**

4.0 Components

This project is composed of computer hardware, peripherals, security and off-the-shelf software packages components divided into **Four lots** as detailed in section 4.1 below.

4.1. Hardware, Peripherals and Security Components

This part of the project covers the provision, installation, configuration and integration of computer hardware and peripherals.

This part of the project is divided into **FOUR lots**. The distribution over the **FOUR lots** is as follows:

1. **Lot I:** Servers, PCs, UPSs, Laptops and Accessories Component;
2. **Lot II:** Printers, Scanners and Projectors Component;
3. **Lot III:** Security Component, including IPS (with either a Lease or Purchase option);
4. **Lot IV:** Dawlati II Virtualization and HW Support Component;

For a detailed distribution list of the equipment that is required under each lot of this project, refer to the attachment entitled “**Schedule of Requirements - OMSAR HW GOV Q3 2019**”.

4.1.1. GENERAL CONDITIONS

All proposed equipment must meet the general requirements that are set in this section.

- a) Unless otherwise specified, all equipment must operate at 220 volts and must be supplied with a 1.5-meter (minimum length, longer is acceptable) European (Schuko male) power cord.
- b) All equipment must be ISO 9001:2008 certified (for parts and assembly).
- c) The supplier is responsible for providing all accessories, software and activities that are necessary to complete the full installation, configuration, integration and proper functioning of the equipment purchased for this project. The supplier must ensure the full functionality of a purchased component and must clarify all issues related to the functioning of any and all proposed equipment before the signature of the contract. The supplier may not claim, under any circumstances, after the signature of the contract that a purchased piece of hardware needs any extra components of any nature - software or hardware - for full functionality. Prices quoted shall automatically reflect accessories and software such as (examples below are not exhaustive):
 - I. cables (e.g. all electric, printer, network or other needed cables);
 - II. screws, nuts, bolts, hooks, cables, cable guides, filler panels (for unused rack space), side panels, lockable front and rear doors that provide adequate ventilation, rack-mounted power distribution units with a sufficient number of outlets (a few should be available after installation of needed components) for any rack-mount solution;

- III. necessary controllers (network cards, RAID controllers, fiber channel controllers, SCSI cards, etc..) where applicable;
 - IV. consumables (e.g. one toner cartridge per printer);
 - V. all software components that are necessary for the full functioning of a purchased piece of hardware. Examples include but are not limited to DVD software for a DVD drive, CD burning software for a CD-RW, etc.
 - VI. others, as required by purchased solution.
- d) Where civil works are applicable, the bidder is responsible for all the temporary moves of furniture and/or any other blocking item and moving back everything to original position.
 - e) The supplier must clear a location of any and all empty boxes and other trash items that are the results of installations being undertaken for this project.

For the detailed technical specifications of the equipment that is required for this project, refer to the attachment entitled **“Technical Specifications - OMSAR HW GOV Q3 2019”**.

4.1.2. WARRANTY CONDITIONS

The supplier shall note that a 3-year warranty period is required for all hardware and peripherals (Lots I, II, III and IV) that are indicated in the attachment entitled **“Schedule of Requirements - OMSAR HW GOV Q3 2019”**. The supplier shall ensure that, during the required three-year warranty period, a piece of equipment shall be serviced and fixed on a beneficiary's site within twenty-four hours of a support call or be replaced within 48 hours of the same support call.

The supplier shall handle any and all hardware warranty issues in the following manner:

- a) the supplier must send a technician to a beneficiary's site to diagnose a reported problem within 24 hours of receiving a support call;
- b) the supplier must do its utmost to provide a solution to the reported - or any related - problem within 48 hours of receiving a support call;
- c) if no solution is possible within 48 hours, the supplier must provide an equivalent or better piece of equipment within 72 hours of the original support call.

4.1.3. CONDITIONS GOVERNING PRINTER SUPPLIES (LOT II)

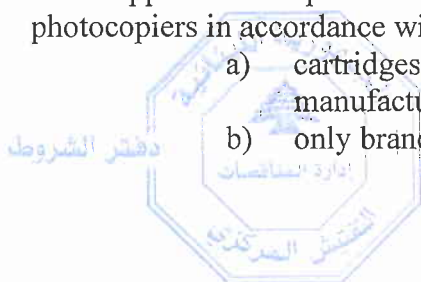
This section contains conditions governing toner/ink supplies for:

- 1. laser printers and MFPs (section 4.1.3.1);

4.1.3.1. LASER PRINTERS AND MFPs

The supplier shall provide laser printer toner cartridges for all types of printers and photocopiers in accordance with the following conditions:

- a) cartridges must be of the same brand name and/or certified by the manufacturer of the proposed printers;
- b) only brand new - unused and sealed - cartridges are acceptable;



- c) the expiry date of delivered cartridges shall not be less than 1 year from the date of delivery indicated on the delivery order that is signed and dated by the beneficiary;
- d) excluding the cartridge that is originally included with the printer, the supplier must calculate and deliver enough cartridges to match the number of print pages indicated in the "OMSAR HW GOV Q3 2019 - Technical Specifications" under Lot II;
- e) the supplier shall guarantee that - during the required 3-year warranty period - the purchaser has the right to purchase extra Cartridges/Drums at the price that is indicated in the contract. The supplier has to indicate the price of every toner and drum where applicable for all provided printers and MFPs.

4.1.4. LABELING FOR ITEMS (ALL LOTS)

The supplier shall note that durable labels are required to be fixed on each and every hardware item and shall include the below information. This shall be done after provisional acceptance to include the dates for the warranty which start on the date of the Provisional Acceptance Report. Below is a sample of the required labels:



4.1.5. SET-UP AND INTEGRATION OF EQUIPMENT (ALL LOTS)

The supplier shall carry out the following tasks:

- a) install and configure Servers, Firewalls, IPS, Security Appliances, Backup Devices and UPSs;
- b) make sure that the installed equipment is in full working order (hardware, software, drivers, communication with the network, etc.) by fully testing all the components and features of every installed product under the direct supervision of OMSAR and beneficiary representatives.

The supplier shall clear and finalize the form of all the tasks mentioned above with representatives of the various beneficiaries and the OMSAR before proceeding with installation.

4.1.6. CONFIGURATION OF SERVERS

The supplier shall follow the general server configuration rules set below:

- a) create partitions as required by beneficiaries;
- b) format all partitions using NTFS;
- c) install the Windows Server operating system as well as required programs, features and drivers (e.g. active directory, Exchange, IIS, SQL - as required by beneficiary) on the C drive using temp@PASS as the local

- administrator password (the installer should note the use of lowercase and uppercase letters in the required password);
- d) create users as required by beneficiaries (unless otherwise indicated by the beneficiary, user IDs should be composed of the initial of the first name and the last name of the user; e.g. jsmith for John Smith);
 - e) create a complex password scheme and implement it (on Windows 2016 servers, the required complex password scheme is already the default setting; there is no need to change it);
 - f) set up departmental, shared and personal (non-shared) folders;
 - g) set the display at 1024X768 @ 85Hz;
 - h) add Arabic support;
 - i) set the time for Athens (GMT+2);
 - j) install the proposed virus protection program with all security features, making sure to download and install the latest virus information (e.g. DAT or virus definition files, etc.) files;
 - k) schedule anti-virus program to run daily on local drives and to download latest virus information files once a week during non-working hours (before setting up the schedule, the technician must confirm that the server is kept running by the beneficiary during non-working hours);
 - l) provide an image file (for backup and restore purposes) on CD for each server after the installation and the configuration of all required components;
 - m) install any required service packs or patches (if relevant).

4.1.7. INSTALLATION AND CONFIGURATION OF SECURITY APPLIANCES AND BACKUP DEVICES

OMSAR has applied previously a backup solution for its datacenter to backup and restore all OMSAR and DAWLATI business data and provide data protection across the entire infrastructure for better business continuity and reliability of its applications data through ensuring the availability of data in case of lost, hardware failures or accidental deletion by providing the flexibility to easily back up data wherever it resides

However, OMSAR for the purpose of offsite redundancy, one backup device (Barracuda 790) shall be provisioned, installed, configured and integrated at OMSAR's ISP Data Center premises and as per the its requirements and under its supervision.

On-site training must be provided for OMSAR during the installation and configuration stage.

The setup and configuration of the new IPS must mirror the settings on an existing IPS already configured and operational at OMSAR's ISP Data Center premises. In addition, the technical services must include, at no additional costs, assistance to OMSAR in incident response, forensics, and investigations for the duration of the warranty period or lease period or subsequent support period.



4.1.8. CONFIGURATION OF PCS AND LAPTOPS

The supplier shall follow the general PC configuration rules set below:

- a) create two partitions: drive C (75% of disk space) and drive D (the remaining 25%);
- b) format both partitions using NTFS;
- c) have the operating system installed with all required drivers and programs on C, leave D blank;
- d) install drivers for provided printers or any accessories needed;
- e) set the display at 1680 X 1050 @ 85Hz;
- f) add Arabic support;
- g) set the time for Beirut (GMT+2);
- h) install networking with "normal settings";
- i) install any required service packs or patches (if relevant).

The supplier shall clear and finalize the form of all the tasks mentioned above with OMSAR before proceeding with installation.

4.1.9. OFF-THE-SHELF SOFTWARE PACKAGES

This part of the project (Lot I) covers the installation, configuration and integration of off-the-shelf software packages.

4.1.9.1. GENERAL CONDITIONS

All proposed software must meet the general requirements that are set in this section.

- a) Unless otherwise specified, the proposed version of any and all required software packages must be **latest available market (OEM Version)**, complete with all relevant patches and service packs.
- b) The supplier shall supply all software product updates as well as all software maintenance and support tasks for a period of one year that starts with the provisional acceptance of purchased off-the-shelf software packages.
- c) The supplier is responsible for providing all software modules that are necessary to complete the full installation, configuration, integration and proper functioning of all software packages that are purchased for this project. The supplier must ensure the full functionality of any and all purchased software package(s) and must clarify all issues related to its (their) functioning before the signature of the contract. The supplier may not claim, under any circumstances, after the signature of the contract that a purchased piece of software needs any extra components of any nature - software or hardware - for full functionality. Prices quoted shall automatically reflect all hardware accessories and software modules that are necessary for the full functioning of any and all purchased software package(s).

4.1.9.2. SET-UP, CONFIGURATION AND INTEGRATION

The supplier shall carry out the following tasks:

- a) install, configure and integrate the software packages;



- b) make sure that the installed software is in full working order by fully testing all the components and features of every installed product under the direct supervision of OMSAR.

The supplier shall clear and finalize the form of all the tasks mentioned above with OMSAR before proceeding with installation.

5.0 Project Management Methodology

This section contains the methodology that will be used for the management and implementation of this project. Its purpose is to ensure the success of the assignment as well as the adherence to the conditions and schedules that are specified in the contract.

The requirements of this methodology are stated below as follows:

1. project team (section 5.1);
2. project documentation (section 5.2);
3. implementation schedule (section 5.3);
4. acceptance (section 6.0).

5.1. Project Implementation Team

A project implementation team, composed of OMSAR and supplier staff members, is required for the successful and timely implementation of this project.

Its project-related responsibilities are the:

- a) completing tasks and activities as required by project deliverables;
- b) performing the day-to-day management tasks of the implementation plan;
- c) identifying problems and potential risks;
- d) performing clearance of beneficiary acceptance.
- e) monitoring and evaluation of its progress;
- f) approval of changes;
- g) resolution of conflicts;
- h) mobilization and initiation of acceptance procedure;
- i) clearance of payment requests.

The Project Implementation Team will meet periodically as needed. It will include the following members:

1. OMSAR Project Team (section 5.1.1);
2. Supplier Project Manager/Contract Manager (section 5.1.2);
3. Beneficiary Coordinators/System and Network Administrators (section 5.1.3);
4. OMSAR Help Desk Technicians (section 5.1.4);
5. Supplier Technicians (section 5.1.5).

5.1.1. OMSAR PROJECT TEAM

The OMSAR shall appoint a Team for the Project with the following project-related responsibilities:

- a) managing the project;
- b) approving all plans submitted by the Supplier Project Manager;

- c) monitoring and controlling the progress of the project;
- d) recommending solutions in case of problems;
- e) clearing project deliverables;
- f) monitoring, evaluating and documenting project conclusions.
- g) supervising operational activities, monitoring and controlling the progress of implementation at the various sites of the beneficiaries of this project;
- h) liaising and coordinating with Beneficiary Coordinators and Supplier Implementation Supervisors to ensure a smooth implementation process;
- i) acting as the supplier's main counterpart for the project's day-to-day site-specific implementation;
- j) performing clearance of beneficiary project deliverables;
- k) providing beneficiary status reports and recommending follow-up actions.
- l) recipient and initiator of all contractual correspondence;
- m) coordinating contractual activities with the supplier;
- n) following up on the implementation plan and schedule;
- o) keeping track of proper and timely submission of deliverables;
- p) documenting all project reports in soft and hard forms;
- q) managing payments;
- r) reviewing, approving and processing of all changes to the contract;
- s) managing provisional and final acceptance processes;

5.1.2. SUPPLIER PROJECT MANAGER/CONTRACT MANAGER

The supplier shall appoint a Project Manager who shall be a member of the Implementation Team. His/her project-related responsibilities are the following:

- a) managing the project as a whole, which includes:
 - developing and maintaining a project plan that meets the project's pre-defined implementation schedule;
 - maintaining project follow-up and exception planning;
 - ensuring that deliverables are satisfactorily completed and accepted by the beneficiaries and by the OMSAR;
- b) managing supplier resources, which includes:
 - identifying, establishing and leading the supplier's team;
 - scheduling the work of the supplier's team;
 - ensuring that control processes are in place;
- c) coordinating with the purchaser (OMSAR), which includes:
 - preparing and submitting regular progress/status reports to the OMSAR Team;
 - escalating problems to the OMSAR Team;
 - notifying the OMSAR in writing, upon the successful completion of each milestone.
- d) following up on the implementation plan and schedule;
- e) coordinating procurement activities with the OMSAR;
- f) ensuring that all procurement-related documentation are as requested.

The Supplier Project Manager/Contract Manager must dedicate quite the right time to this project during the preparation and closure phases and must be available as required by the work load and the implementation schedule during the onsite implementation phase.



AS

5.1.2.1. REQUIRED PROFILE

The bidder must include in his proposal the profile, CV and certifications of the Project Manager. The following qualifications are required:

- a) university degree in an ICT or a business management field;
- b) 5 years of relevant experience in project management;
- c) proficiency in the use of project management tools;
- d) fluent in Arabic and English.

5.1.3. BENEFICIARY COORDINATORS/SYSTEM AND NETWORK

Each potential beneficiary shall appoint a Beneficiary Coordinator/systems and network administrator to represent the beneficiary during implementation. Their project-related responsibilities are the following:

- a) coordinating and liaising with OMSAR Team and Implementation Supervisors;
- b) communicating the beneficiary's needs to the supplier and the OMSAR;
- c) solving beneficiary-related problems which may hinder or delay the progress of the project;
- d) keeping beneficiary updated of the progress of the project;
- e) facilitating the delivery of equipment and services;
- f) receiving project deliverables and signing delivery reports.

5.1.4. OMSAR HELP DESK

The OMSAR shall appoint 2 Help Desk team members. Their project-related responsibilities are the following:

- a) providing CDs containing a standard image file for PCs and servers;
- b) importing the electronic inventory provided by Supplier Implementation Supervisors into the HP OpenView database after verification and acceptance;
- c) providing technical support and assistance to beneficiaries.

5.1.5. SUPPLIER TECHNICIANS

The supplier shall appoint a minimum of **2 Technicians for each LOT** to match the number of and to assist Supplier Project Manager in the implementation on the ground. Their project-related responsibilities are the following:

- a) carrying out on-site implementation and installation tasks;
- b) solving technical problems that are related to the implementation phase.

The 2 Supplier Technicians must be available full-time on beneficiaries' sites during the onsite implementation phase.

5.2. Project Documentation

This section contains a list - divided by author and/or provider - of the documents that are to be submitted during the implementation period of this project. The description of the documents to be submitted by the:

1. OMSAR Team are in section 5.2.1;
2. Supplier Project Manager/Contract manager (section 5.2.2);



5.2.1. DOCUMENTS BY THE OMSAR TEAM

The OMSAR Team will issue:

1. e-mail notifications for each meeting invitation for the Implementation team to all members;
2. technical clearance approval for all project changes and modifications;
3. notifications to the acceptance committee that a site is ready for acceptance;
4. contractual documents regarding payment procedures and change orders when needed.

5.2.2. DOCUMENTS BY THE SUPPLIER PROJECT MANAGER

The Supplier Project Manager will issue:

1. a detailed project plan to the OMSAR Team at the beginning of implementation containing the details and corresponding dates of the activities to be carried out at each beneficiary's site;
2. all minutes of Implementation Team meetings to the OMSAR Team within three days of the meeting;
3. a bi-weekly status reports to the OMSAR Team containing:
 - a) milestones accomplished during the prior period;
 - b) milestones for the next reporting period;
 - c) cumulative deviations from the detailed project plan;
 - d) corrective actions to be taken to return to the schedule originally projected in the submitted project plan.
4. notification of the readiness of a site for acceptance to the OMSAR Team;

5.3. Implementation Schedule

Below is the schedule of implementation of this project. The supplier must note that:

- a) The commencement date of the contract is the date of contract signature;
- b) the OMSAR reserves the right to ask the supplier to re-deploy equipment to any of the sites that are listed in this document;
- c) the Beneficiary reserves the right to request installing and configuring certain equipment outside Beirut after receiving the clearance from OMSAR;
- d) the delivery and installation period of the computer hardware, networking, security, data center, peripherals, office equipment and off-the-shelf software packages (software to be provided by OMSAR) duration for lots are as follows from the commencement date of the contract:
 - i. Twelve weeks for **Lot I**
 - ii. Twelve weeks for **Lot II**
 - iii. Twelve weeks for **Lot III** and
 - iv. ONE YEAR for **Lot IV**



AB

Lot I - 2P RackMounted Server HE

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Type	Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W)			
Form	Rack-mounted, 19" standard with all required mounting components and accessories, 2U			
Installed RAM	64 GB DDR4 2666 MHz, Upgradeable without Replacement			
Maximum RAM	1.5TB			
Storage Controller	SAS controller, 2GB Cache			
Internal Storage	Total 8 bays; Required: 2x300 GB (RAID 1 for O/S) 15K RPM and 6x1.8 TB (RAID 5 for storage), Hot Plug 10K RPM, SAS 12G Disks			
Ports	3 USB (at least one in front)			
Keyboard/Mouse	104 key Arabic+English, Optical Mouse PS2 or USB, 2-button with scrolling wheel			
Power Supply & Fans	Redundancy required			
Network Adapter	Quad Port 10/100/1000 Base-T with RJ45 connection, PoE, full duplex			
Warranty	3-year, on-site, parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)

Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



17

Component	Site(s) that must be ready for acceptance from the contract signature date	Lot I	Lot II	Lot III	Lot IV
		12 Weeks	12 Weeks	12 Weeks	1 Year
All Lots: Lot I - Servers, PCs, Laptops, and Various Accessories; Lot II - Printers and Scanners; Lot III – Security Component, including IPS (with either a Lease or Purchase option); Dawlati II Virtualization and HW Support.	OMSAR	☐	☐	☐	☐

6.0 Testing and Acceptance

The OMSAR will designate an acceptance committee that will conduct the provisional and final acceptance*. The OMSAR will issue one acceptance report after the acceptance of supplies and works at all locations for each Lot.

The acceptance committee will start the process of provisional acceptance and the verification of the proper installation and operation of all goods as specified in the Scope of Work (for each Lot), only after receiving the following from the supplier:

- Official notification from the Supplier Project Manager (duly approved by OMSAR's Team) that a site is ready for acceptance;
- Original copy of detailed delivery orders that are signed by the Beneficiary Coordinator;
- An electronic copy for the inventory of project deliverables.

* Final acceptance process starts three years after the provisional acceptance issuance date. For final acceptance process to start, the supplier must provide OMSAR with maintenance/warranty report by the end of the three years warranty period.

The maintenance/warranty report is to state that all pending issues (if any) are cleared/solved during the three years warranty period and it must be approved and signed by the beneficiaries.



Lot I - Desktop PC

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Processor	8th Gen Intel Core i7-8700			
Chipset	Intel Q370			
Installed RAM	8 GB (2x4GB) DDR4, 2666			
Maximum RAM	32 GB			
Ports	4 USB 3.0 and 4 USB 2.0, 1 RJ-45, 1 VGA, Port, Line-in and Line-out, HDMI or DP (same connectivity as Monitor)			
Keyboard/Mouse	104 key Arabic+English, Optical Mouse, 2-button with scrolling wheel (Same Brand as PC)			
Video Adapter	Integrated Intel HD Graphics			
Hard disk	512 GB SSD, 1 TB SATA			
Media Card Reader	Required, Internal			
Free bays	One external 5.25" free bay (NA if a second optical drive is required)			
Sound	Integrated on board with internal speaker			
Security	Embedded TPM compliant security module			
Network adapter	Gigabit NIC			
Optical Drive	DVD-RW drive			
Case	Minitower			
Power Supply	AC 200-240V with European power cord			
Preinstalled Licensed Software	Latest available Microsoft Windows Pro version at delivery, OEM.			
Certification	ISO (assembly). Windows			
Accessories	3m CAT6 patch cable			
Warranty	3-year, on-site, parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)
Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



Lot I - 24" LCD Color Monitor

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Technology	LED, same brand & color as PC			
Size	24", 16:9 Aspect Ratio			
Resolution	1920x1200			
Brightness	min 300 nits (cd/m2)			
Contrast	1000:1			
Colors	16.7 Million			
Screen Treatment	Anti-glare			
Video Input	VGA, HDMI or DP (same connectivity as PC); for digital connectivity, necessary cables should be provided			
USB	4 x USB3.0 ports			
Stand	Height adjustable, Tilt, Swivel, Pivot 90 degrees from landscape to portrait			
Power Supply	AC 100-240V (auto switch), 50/60 Hz			
Certification	ISO			
Warranty	3-year, on-site, parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)

Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



AS

Lot I - UPS 1 KVA

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Type	Off-Line UPS			
Input Voltage	190-250 V			
Output Voltage	230 V			
Capacity	1 KVA			
Surge Protection	Required			
Battery	Sealed, maintenance free, 3-year lifetime			
Autonomy	10 min. at half load			
Indicators	Power, overload, low battery alarm			
Ports	Serial or USB			
Management Software	Windows 7/10 compatible			
Certification	ISO			
Warranty	3-year on-site, parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)

Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



AS

Lot I - Notebook 15.6 inch

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Processor Type	8th Gen Intel Core i5-8365U			
Installed RAM	8 GB DDR4-2400			
Maximum RAM	32 GB			
Chipset	integrated in CPU			
Hard Disk	512 GB, SSD			
Ports	1 x Intel® Thunderbolt 3, 1 x USB-C, 2 x USB 3.0 1 x HDMI, Media Reader slot, 1 x headphone and microphone combo jack			
Keyboard/Mouse	Arabic+English/Integrated + numeric keypad + small wireless optical mouse			
Video Adapter	Integrated Graphics			
Display	15.6", LED, Anti-Glare, FHD			
Network Card	Integrated 10/100/1000 Mbit/s			
Wireless communications	Integrated WLAN (802.11 b/g/n), integrated bluetooth			
Optical Drive	DVD-RW drive (external is accepted)			
Weight	max 2.2 Kg if integrated DVD-RW and max 1.8 Kg if external DVD-RW			
Sound	Integrated with internal speakers			
Power	Universal AC adapter			
Preinstalled Licensed Software	Latest available Microsoft Windows Pro version at delivery, OEM			
Accessories	Professional Carrying case (Same Brand as Laptop), 3m CAT6 patch cable			
Warranty	3-year on-site, parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)

Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



18

Lot 1 - Notebook 15.6 inch High End

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Processor Type	8th Gen Intel Core i7-8665U			
Installed RAM	64GB DDR4-2400			
Chipset	Integrated in CPU			
Hard Disk	1 TB, SSD			
Ports	1 x Intel® Thunderbolt 3, 1 x USB-C, 2 x USB 3.0 1 x HDMI, 1 Express card slot, 1 x headphone and microphone combo jack			
Keyboard/Mouse	Arabic+English/Integrated + numeric keypad + small wireless optical mouse			
Video Adapter	Integrated Graphics			
Display	15.6", LED, Anti-Glare, FHD			
Network Card	Integrated 10/100/1000 Mbit/s			
Wireless communications	Integrated WLAN (802.11 b/g/n), integrated bluetooth			
Optical Drive	DVD-RW drive (external is accepted)			
Weight	max 2.2 Kg if integrated DVD-RW and max 1.8 Kg if external DVD-RW			
Sound	Integrated with internal speakers			
Power	Universal AC adapter			
Preinstalled Licensed Software	Latest available Microsoft Windows Pro version at delivery, OEM			
Accessories	Professional Carrying case (Same Brand as Laptop), 3m CAT6 patch cable			
Warranty	3-year on-site, parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)

Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



AS

Lot I - Notebook 14 inch

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Processor Type	8th Gen Intel Core i7-8665U			
Installed RAM	8 GB DDR4 2400			
Maximum RAM	16 GB			
Chipset	integrated in CPU			
Hard Disk	512 GB SSD			
Ports	1 x Intel® Thunderbolt 3, 1 x USB-C, 2 x USB 3.0 1 x HDMI, Media Reader slot, 1 x headphone and microphone combo jack			
Keyboard/Mouse	Backlit Arabic+English/Integrated + small wireless optical mouse (same brand as Notebook)			
Video Adapter	Integrated Graphics			
Display	14.0" FHD (1920x1080)			
Network Card	Integrated 10/100/1000 Mbit/s			
Wireless communications	Integrated WLAN (802.11 b/g/n), integrated bluetooth			
Optical Drive	USB external slim DVD-RW drive			
Weight	Max 1.2 Kg			
Sound	Integrated with internal speakers			
Power	Universal AC adapter			
Preinstalled Licensed Software	Latest available Microsoft Windows Pro version at delivery, OEM			
Accessories	Professional Carrying case (Same Brand as Laptop), 3m CAT6 patch cable			
Warranty	3-year on-site parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)
Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



Lot I - KVM Switch

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check If Available	Additional Features	Remarks
Type	8 port KVM (keyboard/video/mouse switch) with all accessories and cables included, rack mounted.			
Ports	RJ45 ports with all required cabling/accessories for server connectivity			
Mouse Support	USB			
Controls	On panel AND/OR hot-key			
Emulation	Complete keyboard and mouse			
Warranty	3-year, on-site, parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)
Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



دفتـر الشـروط

AB

Lot I - Rackmount Monitor Keybd & Mouse

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Technology	LCD/LED TFT (same brand as KVM)			
Size	min 17"			
Rack size	1U			
Maximum Resolution	1366x768 OR 1280 x 1024			
Mouse & Keyboard	Integrated			
Warranty	3- year on-site, parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)
Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



AB

Lot II - Personal Laser or LED Print

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Technology	Laser or LED			
Compatibility	IBM compatible PC's			
Media Sizes and Types	A4, transparencies, labels, envelopes			
Operation Screen	2 Lines LCD			
Speed	40 PPM			
First Print Out	6 Seconds or less			
Print Resolution	True 1200 x 1200 DPI (all emulation mode print resolution specifications are not considered true DPI)			
Installed Memory	512MB, 3GB eMMC			
Input Tray Capacity	Up to 250 sheets			
Multi-purpose tray	Up to 100 sheets			
Output Tray Capacity	150 sheets			
Paper Weight supported	from 60gsm to 160gsm / Duplex- 120gsm			
Duplex Printing	Required (Automatic)			
Interfaces	Hi-speed USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet internal			
Drivers	Windows 7/10			
Languages	PostScript3 (Emulation), PCL5e, PCL6(XL)			
Management Protocols	Google Cloud Print, Air Print			
Drum/Photoconductor Kit/Similar Parts	If required by proposed printer: with each printer, supplier must provide drums, photoconductor kits, belts or similar parts for a guaranteed minimum of 50,000 pages			
Duty Cycle	75,000 pages/month			
Accessories	USB cable			
Consumables	to provide consumables enough to print 7,000 pages including starter toner			
Power	200-240V, 50/60Hz AC with european power cord			
Warranty	3-year, on-site, parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications) Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



AS

Lot II - 40 PPM A4 Network Laser Printer

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Technology	Laser or LED			
Compatibility	IBM compatible PC's			
Media Sizes and Types	A4, transparencies, labels, envelopes			
Operation Screen	2 Lines LCD			
Speed	45 PPM			
First Print Out	6 Seconds or less			
Print Resolution	True 1200 x 1200 DPI (all emulation mode print resolution specifications are not considered true DPI)			
Installed Memory	512MB RAM, 3GB eMMC			
Input Tray Capacity	1500 sheets in 2 or more trays + multipurpose/auxiliary tray			
Output Tray Capacity	250 sheets			
Duplex Printing	Standard			
Interfaces	USB			
Network Adapters	10/100/1000 Ethernet internal			
Drivers	Windows 2012/2016			
Languages	PostScript3(Emulation), PCL5e, PCL6			
Printer Cartridges	Must include drum (separate drums not allowed)			
Duty Cycle	200,000 pages/month			
Accessories	1.5 m USB cable and 3m network patch cable (CAT 6)			
Consumables	to provide consumables enough to print 14,000 pages including starter toner			
Warranty	3-year, on-site, parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)

Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



AS

Lot II - SMART A4 Color Laser MFP

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Technology	Color Laser or LED MFP (Print, Copy, Scan)			
Compatibility	IBM compatible PC's			
Media Sizes and Types	A4 transparencies, labels, envelopes			
Operation Screen	3.5 Inch LCD Colour			
Print Speed	30 PPM for Black and Color			
First Print Out	10 Seconds Or less			
Copy & Print Resolution	Print True 1200 x 1200dpi, Copy True 600 x 600dpi			
Scan Type	Flatbed/RADF (50 Sheet)			
Scan Resolution	600 DPI			
Installed Memory	1GB RAM			
Input Tray Capacity	150 sheets minimum			
Multi-purpose tray	100 sheets minimum			
Output Tray Capacity	100 sheets minimum			
Duplex Printing	Required (Automatic)			
Copy Zoom	Reduction & Enlargement 25 to 400%			
Interfaces	Hi-speed USB 2.0 port, Ethernet 10/100/1000 base-T, Host USB (Front), AirPrint, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (Optional)			
Management Protocols	Google Cloud Print 2.0, Air Print, Mobile printing from Smartphones			
Scan To Features	TWAIN, HTTP, CIFS, FTP, E-mail, Local PC, Remote Scan, USB memory			
Drivers	Windows 7/10			
Languages	PCL6 (XL3.0) and PCL5c, PostScript 3 (emulation)			
Drum/Photoconductor Kit/Similar Parts	If required by proposed printer: with each printer, supplier must provide drums, photoconductor kits, belts or similar parts for a guaranteed minimum of 50,000 pages			
Duty Cycle	60,000 pages/month			
Accessories	USB cable and 3m Ethernet Cable			
Consumables	to provide consumables enough to print 7,000 pages			
Power	200-240V AC with european power cord			
Warranty	3-year, on-site, parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)

Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



Lot II - 40 PPM A3 Network Laser Printer

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Technology	Laser or LED			
Compatibility	IBM compatible PC's			
Media Sizes and Types	A3, A4, transparencies, labels, envelopes			
Speed (A4)	40 PPM A4, 20 PPM A3			
First Print Out	6 Seconds or less			
Print Resolution	True 1200 x 1200 DPI (all emulation mode print resolution specifications are not considered true DPI)			
Installed Memory	512 MB			
Input Tray Capacity	1500 sheets in 2 or more trays + multipurpose/auxiliary tray			
Output Tray Capacity	250 sheets			
Other Options	Duplex unit required			
Interfaces	Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet internal			
Drivers	Windows 2012/2016			
Languages	PCL5e, Postscript Level 3			
Management Protocols	All network Protocols supported, NetBios, NetBEUI, HTTPS, SMTP, SNMP, Telnet, FTP, POP3, Ethernet.			
Drum/Photoconductor Kit/Similar	If required by proposed printer: With each printer, supplier must provide drums, photoconductor kits or similar parts for a guaranteed minimum of 150,000 pages			
Consumable Parts	100,000 pages/month			
Duty Cycle	to provide consumables enough to print 20,000 pages			
Consumables	1.5 m parallel or USB cable and 3m network patch cable (CAT 6)			
Accessories	3-year, on-site, parts and labor			
Warranty				

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)

Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



AB

Lot II - A3 Color Network Laser Printer

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Technology	Laser or LED			
Compatibility	IBM compatible PC's			
Media Sizes and Types	A3, A4, glossy paper, transparencies, labels, envelopes			
First Print Out	15 Seconds Or less			
Speed	40 PPM monochrome, 20 PPM color			
Resolution	1200 x 600 DPI			
Installed Memory	512 MB			
Input Tray Capacity	1000 sheets in 2 or more trays + multipurpose/auxiliary tray			
Output Tray Capacity	250 sheets			
Interfaces	USB			
Network Adapters	10/100/1000 Ethernet internal, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (Optional)			
Duplex Printing	Standard			
Drivers	Windows 2012/2016			
Languages	PCL 5 or 6, Postscript Level 3			
Drum/Photoconductor	If required by proposed printer: With each printer, supplier must provide drums, photoconductor kits or similar parts for a guaranteed minimum of 150,000 pages			
Consumable Parts				
Duty Cycle	90,000 pages/month			
Accessories	1.5 m USB cable and 3m network patch cable (CAT 6)			
Warranty	3-year, on-site, parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

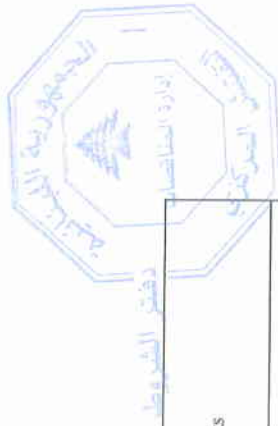
Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)

Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



AB

Lot II - SMART A3 Color Laser MFP



Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Technology	Color Laser or LED MFP			
Compatibility	IBM compatible PC's			
Media Sizes and Types	A4 & A3, transparencies, labels, envelopes			
<u>Printer</u>				
Print Speed	35ppm Color/Mono A4, 20ppm Color /Mono A3			
Time To First Print	10 Second Color/Mono Or less			
Copy & Print Resolution	Print 1200 x 600dpi, Copy 300 x 600dpi			
<u>Copy:</u>				
First Copy Out	10 seconds color/mono			
Speed	35cpm Color/Mono			
<u>Scanner:</u>				
Scan Type	RADF: 100 sheets			
Scan Resolution	600 x 600dpi			
Scan Speed	Fast scan of up to 50spm and 100 sheet RADF for multi-page, single and double sided documents			
	TWAIN, CIFS, FTP, HTTP, USB memory, E-mail, Local PC, Application, Remote Scan			
Scan To Features	Job build function enables multiple documents to be scanned to create one single document			
	Scan Directly to USB, Network Folder, email, FTP server,			
Scan Type	Flatbed/ADF (35 Sheet)			
Scan Resolution	600 DPI			
Installed Memory	256 MB			
Input Tray Capacity	300 sheets			
Multi-purpose Tray	100 sheets			
Capacity				
Output Tray Capacity	100 sheds			
Duplex Printing	Required (Automatic)			
Interfaces	Hi-speed USB 2.0 port, Ethernet 10/100/1000 base-T, Lan port, easy-access USB, AirPrint, Wireless 802.11a/b/g/n			
Scan To Features	TWAIN, CIFS, FTP, HTTP, USB Memory, E-mail, and Application			
Drivers	Windows 7/10			
Languages	PCL6 (XL3.0) and PCL5c, PostScript 3 (emulation)			
Drum/Photoconductor Kit/Similar Parts	If required by proposed printer; with each printer, supplier must provide drums, photoconductor kits, belts or similar parts for a guaranteed minimum of 50,000 pages			
Duty Cycle	50,000 pages/month			
Consumables	to provide consumables enough to print 9,000 pages			
Accessories	USB cable			
Power	200~240V AC with european power cord			
Warranty	3-year, on-site, parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)

Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With the following information highlighted in data sheet listed features & corresponding specifications

AS

Lot II - Dot Matrix printer

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
PRINT SPEED (12 CPI)	700CPS minimum			
PRINT RESOLUTION	9 PINS (Only 9 Pins)			
Head	"One Head" not more			
MEMORY	>= 128 KBYTES			
PRINT QUALITY	240 * 216 DPI EMULATION SIMULATION			
PAPER FEEDING	MANUAL INSERTION, PUSH AND PULL FEED FRONT OR REAR IN, TOP OUT			
PAPER SIZE	136 COLUMNS (UP TO 272 COL. IN COMPRESSION MODE)			
SINGLE/DUAL SHEET FEEDER	YES			
TRACTOR	PUSH TRACTOR, PULL TRACTOR OR REAR OR BOTTOM IN, TOP OUT			
PAPER HANDLING	CUST SHEET, CONTINUOUS PAPER (SINGLE AND MULTIPLE FORM)			
MULTI-PART FORMS	1 ORIGINAL + 6 COPIES			
BI-DIRECTIONAL PRINT	YES			
EMULATION	EPSON FX ESC/P, IBM PPR, ML			
PRINT HEAD LIFE	400 MILLION CHARACTERS			
NOISE LEVEL	< 58 DB(A)			
RELIABILITY (MTBF)	>=25000 HOURS			
INTERFACE	PRALLEL, HI-SPEED USB 2.0			
OPTIONAL INTERFACE	10/100 ETHERNET			
RIBBON HEAD LIFETIME	13 MILLION CHARACTERS			
PRINTER DRIVER	WIN2000/XP/VISTA/7/SERVER 2003-2008-2008R2-2012			
ENERGIE	LOW ENERGY CONSUMPTION IN SLEEP MODE			
Warranty	1-years, on-site, parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)

Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



28

Lot II - A4 Flatbed Scanner

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Type	Flatbed, color and monochrome scanner			
One Touch Buttons	Minimum 5 (Copy, OCR, E-Mail, Custom, PDF)			
Media sizes	A4 (flatbed & doc. feeder)			
Resolution (optical or scanning, not software)	1200 x 1200 dpi			
Scanning Element	CIS			
Light Source	LED			
Scan Modes	Color 48-bit			
Scan Area (W x L)	Grayscale: 16-bit 216 x 297 mm (8.5" x 11.69", A4/Letter Size)			
Scanning Speed	15 Sec (Grayscale mode, 300dpi)			
Interfaces	USB			
Drivers	Windows 7/10, TWAIN			
Accessories	USB cable			
Warranty	3-year, on-site, parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)

Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



A8

Lot II - A4 ADF Scanner

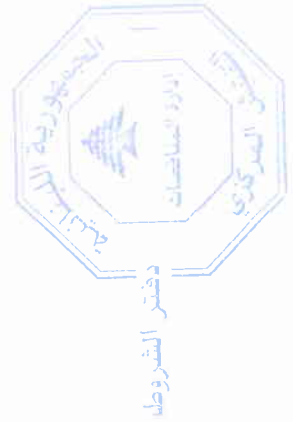
Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Type	Flatbed, color and monochrome scanner with 80-page Duplex automatic document feeder			
Media sizes	A4 (flatbed & doc. feeder)			
Resolution (optical or scanning: not software)	1200 x 1200 dpi			
ADF Speed	15 ppm			
Duplex Scanning	Yes			
Scanning Speed	40 ppm/ 80ipm (Color, A4, 200dpi) 30 ppm / 60ipm (Color, A4, 300dpi)			
Long page scanning	Up to 3000mm			
Paper Thickness	30 - 400 g/m2 (7 - 100 lb)			
Optical Resolution	600 dpi			
Output Resolution	75,100,150,200,300,400 and 600dpi			
Output Format	B/W, Greyscale, 24-bit color			
Files Formats	BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR (for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML			
Bundled Software	Button Manager V2, AVScan X, PaperPort SE 14			
Interfaces/Drivers	USB 2.0 (USB 3.0 Compatible) / TWAIN , ISIS			
Power Supply	Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz - Output: 24V, 2.0A			
Interfaces	USB 2.0 (USB 3.0 is preferred)			
Drivers	Windows 7/10, TWAIN, ISIS			
Daily Scanning Volume	5000 Sheets Minimum			
Accessories	USB cable			
Warranty	3-year, on-site, parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)

Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



48

Lot II - Network A3 Doc Scanner with ADF

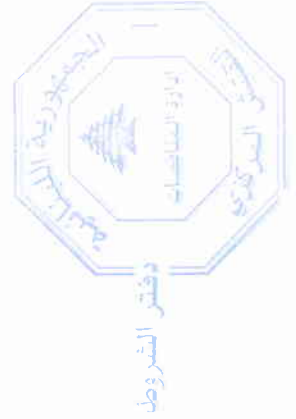
Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Type	Flatbed, 24-bit Color, 8-bit grayscale A3, with 100-page Fast Duplex Automatic Document Feeder (ADF), Dual-Sided Simultaneous Scanning			
Scanning Technology	CCD image sensor Grayscale : 8 bits Halftone: Dither, Error Diffusion Color: 48 bits			
Media sizes	A3, for both flatbed and document feeder			
Scanning speed (Portrait, 200 dpi)	50 ppm simplex/100 ipm duplex			
Resolution	True 600 X 600 dpi			
Interfaces	Gigabit Ethernet AND USB 2.0 (USB 3.0 is preferred)			
Drivers	Windows 7 and 10. TWAIN and ISIS			
Imaging Features	Auto deskew and cropping simultaneous output of bitonal, grayscale and color images, blank page removal / separation, brightness and contrast control. JPEG or uncompressed output			
Document Scanning and Management Software	Required, Manage scan jobs directly from the control panel with an integrated Keyboard. Scan to folder, scan to email, scan to application, scan to FTP			
File Format Outputs	PDF, Multi-page TIFF and JPEG, GIF, BMP.			
Duty Cycle	4,000 pages/day			
Power	AC 230V (50Hz), with European power cord. Energy Star			
Warranty	3-year, on-site, parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)

Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



AS

Lot II - Canon DR-M160ii A4 ADF Scanner

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Technology	RGB LED			
Document Reading Sensor	CMOS CIS I-Line Sensor			
Resolution	600 dpi			
Reading Side	Front/Back/Duplex			
Interface	USB 2.0			
Dimension	Tray Closed: 280 (W) x 172 (D) x 178 (H)mm Tray Opened: 280 (W) x 606 (D) x 366.4 (H)mm			
Power Requirements	AC100 - 240V (50 / 60Hz)			
Power Consumption	Scanning 27W or less, Sleep Mode 1.8W or less, Power Turned Off less than 0.5W			
Reading Speed	A4, portrait B & W /Greyscale : 200 & 300 Dpi (Windows 60ppm/120ipm) Color: 200 & 300 dpi (Windows 60 ppm/120ipm , 50 ppm/100ipm)			
Width	50.8 - 216mm			
Length	54 - 356mm			
Thickness	27-209g/m2 (0.04 - 0.25mm)			
Card Scanning	Width: 53.9mm Length: 85.5mm Thickness: 0.76mm (Embossed card is supported)			
Business Card	50.8 x 55mm or over (Thickness 380g/m ² 0.45mm or less)			
Folio Mode	216 x 297mm			
Long Document Mode	3000mm max (selectable in MS Windows Control Panel)			
Paper Separation	Retard Roller Method (Reversing Separator Roller)			
Feeder Capacity	60 sheets (80g/m2)			
OUTPUT Resolution	150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi			
Mode	Black & White, Error Diffusion, Advanced Text Enhancement (Windows only), Advanced Text Enhancement II, 8-bit Greyscale (256-level), 24-bit Colour, Auto Colour Detection			
SPECIAL FEATURES	Automatic Page Size Detection, Deskew, 3-Dimensional Colour Correction, Colour Dropout (RGB), Colour Enhancement (RGB), Auto Colour Detection, Shading Correction, MultiStream (Windows only), Preset Gamma Curve, Skip Blank Page, Folio Mode, Scan Area Setting, Patch Code (Windows only), Edge Enhancement, Moire Reduction, Prevent Bleed Through / Remove Background, Contrast Arrangement, Colour Drift, Adding Black Margin Mode, Colour Elimination, Background Smoothing, Shadow Cropping, Auto Resolution Setting, Stretch Adjustment of Sub-Scanning Direction, Double Feed Release, Thin Paper Mode, Double Feed Detection (Ultrasonic Sensor / By Length), Separation Retry, Batch Separation with white blank sheet (Windows only)			
BUNDLED SOFTWARE For Windows OS	ISIS / TWAIN Driver (Windows XP / XP Home / Vista / 7 / 8) CapturePerfect2 CaptureOnTouch2 eCopy PDF Pro Office Kofax VRS (with ALPE) EMC Captiva Cloud Runtime Controls			
Options	Barcode Module III, 2D Barcode Module, Silex C-6600GB, Silex SX-DS-4000U2, Flatbed Scanner Unit 101, Flatbed Scanner Unit 201			
Consumables	Exchange Roller Kit			
Suggested Daily Duty Cycle	7,000 scans/day			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)

Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or HYPERLINK to the required specifications



Handwritten signature or initials.

Lot II - Multimedia Projector

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Check if Available	Additional Features	Remarks
Type	Ultra-short throw			
Brightness	3000 ANSI Lumens			
Native Resolution	WXGA 1280x800			
Remote Control	Required (full functionality is best)			
Keystone Correction	Horizontal and Vertical			
Contrast Ratio	10000:1			
Audio	Built-in speaker			
Inputs	1 D-SUB, 1 HDMI, 1 audio			
Power	220V 50/60Hz			
Accessories	VGA cable 10m, HDMI cable 10m, audio cable, wall and ceiling bracket			
Warranty	3-year, on-site, parts and labor			

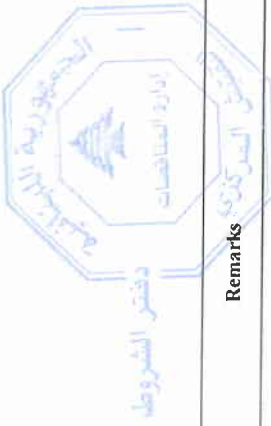
Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)
Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications



AS

Lot III - Backup Device

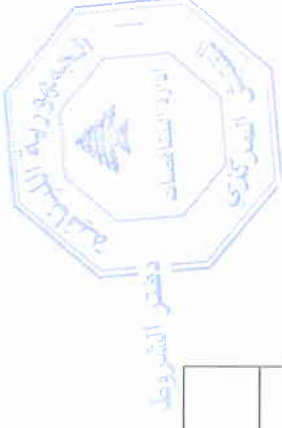


Brand Name	Model Number	Feature	Required Minimum Specifications	Available? (Y/N)	Additional Features	Remarks
		Type	Backup device, Appliance based, Rack Mount			
		Features	1- must offer change detection and an incremental approach 2- should offer site-to-site replication (Sender and Receiver) for private cloud storage 3- should offer native support for MS Exchange backup and restore and recovery database restore option 4- should offer message level backups for MS Exchange and allow for restore of individual messages or entire folders 5- should offer native support for MS SQL backups and restores 6- should offer native support for Windows File System & System State minimum 2 GE RJ45 port, 1 USB port Global, Block-Level, Inline, Source and Target Based Should offer LiveBoot for VMware recover virtual machines Bare Metal should offer bare metal recovery option			
		Interfaces	minimum 2 GE RJ45 port, 1 USB port			
		Deduplication	Global, Block-Level, Inline, Source and Target Based			
		LiveBoot	Should offer LiveBoot for VMware recover virtual machines			
		Bare Metal	should offer bare metal recovery option			
		Local Storage Capacity	18 TB			
		Disk Replacement	Hot Swappable Disks			
		Virtual Environments	should support VMware vSphere, Microsoft Hyper-V			
		P2V	Restore physical server backups into vSphere and Hyper-V virtual environments with Physical-to-Virtual (P2V) restores			
		External Media	Should offer Backup Export Tool that allow archiving to tape, external media			
		Tape Library	Should offer Backup to well known tape libraries			
		File Recovery	Should offer granular file recovery for VMware and Hyper-V			
		Network Backups	NAS, Mac OS X, Linux, Unix			
		Power Supply	Redundant Power Supply			
		Supported OS	Should be able to access data from a variety of operating systems including Microsoft Windows, Linux, Unix, and Mac OS			
		Management	Management software should be embedded in the appliance, no installation outside the appliance is required. User interface should be accessed from anywhere (Centralized Management) and can support management of multiple appliances at multiple locations			
		Agent Licenses	Should include unlimited agent software licenses at no additional cost. No per-application			
		Authentication	Local user authentication.			
		Logging and Reporting	Daily summary report, restore report, large items report, audit log report, email notifications report			
		Accessories	Includes all necessary power cables, rack kit, 3m network cables, 3m SFP+ cables			
		Updates	3 Year Subscription for support, automatic software updates and access to new features			
		Training	One official training for every provided brand for the backup device in this bid at official training center is required for 2 (Two) ICT officers from OMSAR			
		Warranty	3-year on-site, parts and labor			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements
Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)
Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications

AD

Lot III - IPS Lease



AD

Brand Name Model Number	Feature	Required Minimum	Check if Available	Additional Features	Remarks
Type	The IPS should be appliance based and deployed inline only without any topology change				
Leasing for	1 year inclusive of all subscription fees, support fees, updates, and software upgrades				
Hardware Architecture	4 Fixed Copper Ethernet Sockets 1 Gbps with built-in hardware Zero-Power High Availability fail safe Dedicated Out of Band Management port Dedicated High-Availability port 2 SFP 10 Gbps sockets 4 modular SFP ports can be used for 1 Gbps connectivity Possibility to have Fail to wire capability for copper and fiber interfaces The IPS device should provide at least 1 Gbps inspection Throughput Capability to software bypass inspection without traffic disconnection Typical Latency Less than 100 ms High Availability Active/Standby High Availability: Active/Active without extra license High Availability: Fail Safe Zero power High Availability Dynamic Time-Based Security policies Updates Delivered in Digital Vaccine				
Performance	IP blacklist: IP Reputation: ability to block attacks based on source IP addresses listed in black list updated regularly Shall be able to support user defined signatures. Zero day attack protection using protocol and traffic behaviour analysis				
Additional Features	Zero-Day Attack Mitigation shall be powered by Zero-Day Initiative ZDI Monitoring of protocols such as HTTP, TCP/IP, ICMP, FTP, SMTP etc. Attacks filters on spyware, Phishing, malware, virus, network worms, Trojans, etc. Action on Attacks: The IPS system should be able to do the following in the event of detecting an attack: Drop/Block/Terminate attacks in real time without logging Block/Drop/Terminate attacks in real time and log Reset connections without logging Reset connections and log None (Log only) Other Capabilities Should be capable of handling fragmentation and TCP				
Management	Out of Band Management port & Standalone management without the requirement of extra Software or virtual machine Support for SNMP v2 & SNMP v3 Must support SSH and HTTPS				
Power Supply Units Warranty	Dual redundant hot swappable For entire leasing period, on-site, parts and labor with 48-hour replacement unit				

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements Instructions: Fill in brand name, availability, additional features and remarks Place catalogue and certifications right after specification sheet Highlight (with a yellow marker) in catalogue all required features (if necessary, provide supplementary documentation to highlight requirements)

Lot III - IPS Purchase

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum	Check if Available	Additional Features	Remarks
Type	The IPS should be appliance based and deployed inline only without any topology change			
Hardware Architecture	4 Fixed Conner Ethernet Segments 1 Gbps with built-in hardware Zero-Power High Availability fail safe			
	Dedicated Out of Band Management port			
	2 SFP 10 Gbps segments			
	4 modular SFP ports can be used for 1 Gbps connectivity			
Performance	Possibility to have Fail to wire capability for copper and fiber interfaces			
	The IPS device should provide at least 1 Gbps inspection Throughput			
	Capability to software bypass inspection without traffic disconnection			
Additional Features	Typical Latency Less than 100 ms			
	High Availability: Active/Standby			
	High Availability: Active/Active without extra license			
	High Availability: Fail Safe Zero power High Availability			
Attack Detection Techniques	Dynamic Time-Based Security policies			
	Updates Delivered in Digital Vaccine			
	IP blacklist: IP Reputation: ability to block attacks based on source IP addresses listed in black list: updated regularly			
	Shall be able to support user defined signatures			
Management	Zero day attack protection using protocol and traffic behaviour analysis.			
	Zero-Day Attack Mitigation shall be powered by Zero-Day Initiative ZDI			
	Monitoring of protocols such as HTTP, TCP/IP, ICMP, FTP, SMTP etc.			
	Attacks filters on spyware, Phishing, malware, virus, network worms, Trojans, etc.			
	Action on Attacks:			
	The IPS system should be able to do the following in the event of detecting an attack			
	Drop/Block/Terminate attacks in real time without logging			
	Block/Drop/Terminate attacks in real time and log			
	Reset connections without logging.			
	Reset connections and log.			
Power Supply Units	None (Log only)			
	Other Capabilities			
	Should be capable of handling fragmentation and TCP reassembly inline etc.			
Warranty	Out of Band Management port & Standalone management without the requirement of extra Software or virtual machine.			
	Support for SNMP v2 & SNMP v3. Must support SSH and HTTPS.			
	Dual redundant hot swappable			
	3-year on-site, parts and labor with 48-hour replacement unit			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements
Instructions: Fill in brand name, availability, additional features and remarks Place catalogue and certifications right after specification sheet.
Highlight (with a yellow marker) in catalogue all required features (if necessary, provide supplementary documentation to highlight requirements)

AS

ملحق ٢: طلب السرية

رقم المرجع وعنوان إجراءات المناقصة

إلى: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
مبنى ستاركو، شارع عمر الداعوق، مينة الحصن، بيروت، الطابق الخامس
(المشار إليها في هذا المستند بـ "سلطة التعاقد")

حيث أن [أدرج اسم المؤسسة الاقتصادية] (المشار إليها في هذا المستند بـ "المؤسسة الاقتصادية") تستوفي المتطلبات المحددة في دفتر شروط الصفقة، المادة ٧ من التعليمات الخاصة للعارضين، وقد تقدمت بالمعلومات المهنية السرية التالية:

تعريف المعلومات السرية والإشارة إلى الأقسام المتعلقة بالمستندات التي تم توفيرها:

وحيث أن المعلومات المذكورة تُعتبر (i) غير متداولة في أي مجال عام و(ii) محمية من أي إفصاح للعلن من المؤسسة الاقتصادية إن كان عن قصد أو بسبب الإهمال.

وحيث أن إعلام العامة بالمعلومات المذكورة سيؤدي إلى ضرر مادي في مصالح المؤسسة الاقتصادية التجارية للأسباب التالية:

الإعلان عن طبيعة الأضرار المادية وأسباب حدوثها

لذلك، أنا، الموقع أدناه، بصفتي ممثلاً عن المؤسسة الاقتصادية، أعرب بموجب هذا الملحق عن رغبتي في أن تقوم سلطة التعاقد بتصنيف المعلومات كمعلومات سرية خاصة بالمؤسسة والحفاظ عليها.

تعريف المؤسسة الاقتصادية	
اسم المؤسسة الاقتصادية:	
العنوان بالكامل:	
ممثلة بـ:	
الإسم:	
المسمى الوظيفي:	
التوقيع:	
التاريخ:	
الختم:	



ملحق ٣ - ضمانات الاشتراك في الصفقة

مصرف

جانب وزارة

الموضوع: كتاب ضمان لصالحكم بناءً للأمر السيد

إن مصرف مركزه، الممثل السيد الموقع عنه أدناه وذلك بصفته، وبناءً للأمر السيد (أو السادة أو الشركة)، يتعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض أو للرجوع عنها بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد أو شرط أي مبلغ تطالبونه به حتى حدود ليرة لبنانية وذلك عند أول طلب منكم بموجب كتاب صادر وموقع منكم دون أي موجب لبيان أسباب هذه المطالبة.

وعليه يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كلياً عن أي ارتباط أو عقد بينكم وبين الأمر السيد (أو السادة أو الشركة). وبأنه لا يحق لمصرفنا في أي حال من الأحوال ولا في أي وقت كان أن يتذرع بأي سبب مهما كان نوعه أو شأنه أو أن يدلي بأية دفع من أجل الإمتناع أو تأجيل تأدية أي مبلغ قد تطالبوننا به بالإستناد إلى كتاب الضمان هذا. كما يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة أو في الإعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم أو عن أي مسول لديكم، أو حتى يقبل أي إعتراض قد يصدر عن السيد (أو السادة أو الشركة). أو عن غيره (أو غيرهم أو غيرها) بشأن دفع المبلغ إليكم بناءً لطلبكم.

يبقى كتاب الضمان هذا معمولاً به لغاية وبنهاية هذه المهلة يتجدد مفعوله تلقائياً إلى أن تعيدوه إلينا أو إلى أن تبلغونا خطياً إعفاءنا منه.

إن كل قيمة تدفع من مصرفنا بالإستناد إلى كتاب الضمان هذا بناءً لطلبكم، يخفض المبلغ الأقصى المحدد فيه بذات المقدار.

يخضع كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصلاحيات المحاكم المختصة في لبنان. وتنفيذاً منا لهذا الموجب نتخذ لنا محل إقامة في مركز مؤسستنا في

المكان والتاريخ:

الصفة:

الاسم:

التوقيع:

خاتم المصرف



ملحق ٤ - معايير تلزيم الصفقة^١

لا يطبق

^١ لا تطبق إذا كان التلزيم على أساس السعر الأدنى



R.K.

الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الجزء ب / مسودة العقد

الجزء ب: مسودة العقود

تتألف العقود من المستندات التالية:

- القسم الأول - مسودة العقد (ملحق أ/٣)؛
- القسم الثاني - الشروط العامة للعقد
- القسم الثالث - الشروط الخاصة للعقد
- القسم الرابع - نموذج ضمانات التنفيذ
- القسم الخامس - نموذج ضمانات الدفع المسبق
- القسم السادس - نموذج التعريف المالي



R.K

جدول المحتويات

القسم الأول: نموذج مسودة عقد اللوازم والتجهيزات. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

القسم الثاني: الشروط العامة لعقد اللوازم والتجهيزات..... ٧

المادة ١ التعريفات..... ٧

المادة ٢ التعاقد من الباطن..... ٨

المادة ٣ تأمين المستندات..... ٨

المادة ٤ المساعدة لدى السلطات المحلية..... ٩

المادة ٥ التزامات المورد العامة..... ٩

المادة ٦ التعويض..... ٩

المادة ٧ شمولية أسعار العروض..... ١٠

المادة ٨ المنشأ..... ١٠

المادة ٩ ضمانات التنفيذ..... ١٠

المادة ١٠ التأمين..... ١١

المادة ١١ برنامج التنفيذ..... ١١

المادة ١٢ رسومات المورد..... ١٢

المادة ١٣ ترتيبات الضرائب والجمارك..... ١٢

المادة ١٤ براءات الاختراع والتراخيص..... ١٢

المادة ١٥ مدة تنفيذ العقد..... ١٣

المادة ١٦ تمديد فترة تنفيذ العقد..... ١٣

المادة ١٧ التأخير في التنفيذ..... ١٤

المادة ١٨ تعليق العمل..... ١٤

المادة ١٩ زيادة أو تخفيض الكميات..... ١٥

المادة ٢٠ جودة اللوازم والتجهيزات..... ١٥

المادة ٢١ الفحوصات والاختبارات..... ١٦

المادة ٢٢ طريقة الدفع..... ١٧

المادة ٢٣ التسليم..... ١٨

المادة ٢٤ التحقق من التشغيل..... ١٨

المادة ٢٥ الإستلام المؤقت..... ١٩

المادة ٢٦ ضمان العيوب..... ٢٠

^٢ قبل توقيع العقد، يجب أن تعدل سلطة التعاقد "مسودة العقد" بموجب شروط إجراءات المناقصة.



R.K

الجمهورية اللبنانية
[أدخل شعار سلطنة التعاقد واسمها]

الجزء ب / مسودة العقد / ملحق أ/ ٣ - القسم الثاني: الشروط العامة لعقد اللوازم والتجهيزات

- المادة ٢٧ خدمات ما بعد البيع ٢٠
المادة ٢٨ الإستلام النهائي ٢٠
المادة ٢٩ الإخلال بالعقد ٢١
المادة ٣٠ إنهاء العقد من قبل سلطة التعاقد ٢١
المادة ٣١ إنهاء العقد من قبل المورد ٢٣
المادة ٣٢ الظروف القاهرة ٢٣
المادة ٣٣ تسوية النزاعات ودياً ٢٣
المادة ٣٤ تسوية النزاعات بواسطة القضاء ٢٤
المادة ٣٥ شروط أخلاقية ٢٤

القسم الثالث : شروط اللوازم والتجهيزات الخاصة... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED...



القسم الأول: نموذج مسودة العقد

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
مبنى سناركو، شارع عمر الداعوق، ميناء الحصن، بيروت، الطابق الخامس
(المشار إليها في هذه المسودة بـ "سلطة التعاقد")، من جهة،
[أدرج اسم المورد] (المشار إليه في هذه المسودة بـ "المورد")، من جهة أخرى .

سنداً [المرسوم رقم... تاريخ.....] (الموضوع)؛
وسنداً لقانون المحاسبة العمومية (المرسوم رقم ١٤٩٦٩) وتعديلاته والمراسيم التطبيقية الصادرة إستناداً له؛

اتفق الطرفان على إبرام عقد لتقديم:

تلزم شراء وتركيب تجهيزات معلوماتية مختلفة، ذي المرجع رقم: [أدرج رقم المرجع الخاص بالعقد]

المادة ١ - موضوع العقد

١. يشمل موضوع العقد تأمين، وتسليم وتفرغ وتركيب السلع التالية من قبل المورد:
[أدرج المواصفات العامة الخاصة باللوازم والتجهيزات بما في ذلك الكميات]، بـ [أدرج عدد< المجموعة أو المجموعات (LOTS).
مجموعة رقم ١، مواصفات عامة بالإضافة إلى الكميات]
مجموعة رقم ٢، مواصفات عامة بالإضافة إلى الكميات]
مجموعة رقم ٣، مواصفات عامة بالإضافة إلى الكميات]
مجموعة رقم ٤، مواصفات عامة بالإضافة إلى الكميات]

٢. ينفذ موضوع العقد اللوازم والتجهيزات المذكور في البند ١ من هذه المادة وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد.

٣. إن تنفيذ هذا العقد ليس من الباطن أو إن تنفيذ جزء من العقد قد عهد به للمتعاقد (للمتعاقدين) من الباطن التالي: [أدرج اسم المتعاقد (المتعاقدين) من الباطن والجزء و/ أو النشاط موضوع التعاقد من الباطن.

المادة ٢ - شروط التسليم

١. تُحدد فترة التسليم بـ [أدرج عدد] الأيام بدءاً من إبرام العقد الحالي.
٢. يكون مكان تسليم اللوازم والتجهيزات في [أدرج مكان التسليم].



B.4

مصطلحات غرفة التجارة الدولية ٣ القابلة للتطبيق هي [أدرج مصطلحات غرفة التجارة الدولية

المادة ٣ - قيمة العقد

١. يُحدد إجمالي سعر اللوازم والتجهيزات في العرض المالي، كما هو مرفق بالعقد الحالي، ويبلغ [أدرج القيمة الإجمالية بالأرقام والأحرف] [بالليرة اللبنانية أو بعملة أخرى]
٢. السعر المشار إليه في البند ١ من هذه المادة هو المبلغ الوحيد الذي تدين به سلطة التعاقد للمورد بموجب هذا العقد.
٣. يكون السعر محدداً وثابتاً وغير قابل للمراجعة
٤. تسدد المدفوعات بموجب الشروط العامة و/أو الخاصة التابعة لهذا العقد.

المادة ٤ - مستندات العقد

١. يتضمن ملف العقد المستندات التالية:

- (أ) العقد
- (ب) شروط العقد الخاصة
- (ج) شروط العقد العامة
- (د) ضمانات التنفيذ
- (هـ) تعريف مالي
- (و) المواصفات الفنية
- (ز) العرض الفني الخاص بالمورد
- (ح) العرض المالي الخاص بالمورد

٢. تفسر المستندات المذكورة أعلاه والمكونة للعقد بعضها البعض. عند أي إلتباس أو إختلاف في ما بينها، يتم مراجعتها ويؤخذ بها حسب الترتيب الذي وردت فيه في البند ١ من هذه المادة.

المادة ٥ - المراسلات

١. يجب أن تتضمن أي مراسلات تتعلق بهذا العقد بين سلطة التعاقد من جهة ومقدم الخدمة من جهة أخرى إسم العقد ورقم المرجع الخاص به. كما يجب أن تكون خطية، على أن ترسل بالبريد العادي أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أن تسلم باليد.



R.B.

عنوان سلطة التعاقد هو التالي:	عنوان مقدّم الخدمات هو التالي:
إلى: رانيا كيوان المسمى الوظيفي: مسؤولة توريد عنوان الشارع: مبنى ستاركو، شارع عمر الداعوق الطابق والغرفة رقم: ط. ٥، غرفة ٥١٥ المدينة: بيروت صندوق البريد: - البلد: لبنان الهاتف: ٠١٣٧١٥١٠ فاكس: ٠١٣٧١٥٩٩ عنوان البريد الإلكتروني: rkiwan@omsar.gov.lb CC: ysaad@omsar.gov.lb	إلى: [أدرج اسم الشخص بالكامل إن توافر] المسمى الوظيفي: [أدرج المسمى الوظيفي] عنوان الشارع: [أدرج رقم واسم الشارع] الطابق والغرفة رقم: [أدرج اسم ورقم الغرفة إن توافر] المدينة: [أدرج اسم المدينة أو القرية] صندوق البريد: [أدرج رقم صندوق البريد إن توافر] البلد: لبنان الهاتف: [أدرج رقم الهاتف بالكامل بالإضافة إلى رمز المنطقة] فاكس: [أدرج رقم الفاكس بالكامل بالإضافة إلى رمز المنطقة] عنوان البريد الإلكتروني: [أدرج البريد الإلكتروني]

٢. إذا رغب أي مرسل في إستلام إشعار بإستلام مراسلته، يذكر ذلك في المراسلة. في حال تحديد مهلة معينة لإستلام المراسلة الخطية، يطلب المرسل إشعاراً بإستلام مراسلته. ويحق للمرسل أن يتخذ أي تدابير لازمة لضمان إستلام مراسلته.

إذا نصّ العقد على إعطاء أو نشر أي إشعار أو إذن أو موافقة أو شهادة أو قرار، يجب أن يكون ذلك خطياً إلا في حال النص على خلاف ذلك في شروط العقد الخاصة وتستعمل الكلمات إشعار أو إذن أو موافقة أو شهادة أو قرار وفق المقتضى. لا يجوز تأخير أو رفض أي إذن أو موافقة أو شهادة أو قرار دون سبب مقنع.

المادة ٦- القانون النافذ واللغة

١. تطبق القوانين اللبنانية النافذة عند توقيع العقد في جميع القضايا التي لا تشملها أحكام العقد. وتبت المحاكم اللبنانية في القضايا موضوع الخلاف.

٢. لغة العقد هي اللغة العربية كما أن المراسلات والمستندات بين سلطة التعاقد والمورد تكون باللغة العربية. أما المستندات الداعمة والمطبوعات الأخرى التي تعتبر جزءاً من المستندات المرفقة بالعرض فيمكن أن تكون بلغة أجنبية، على أن توفر نسخ مترجمة ومصدقة عنها عند طلب سلطة التعاقد. ويتحمل المورد كافة تكاليف الترجمة. كما أنه مسؤول عن نوعية ودقة المستندات المترجمة التي يقدمها.

حُرر هذا العقد باللغة العربية بثلاث (٣) نسخ، نسختان (٢) أصليتان تحتفظ بهما سلطة التعاقد ونسخة (١) أصلية يحتفظ بها المورد.

سلطة التعاقد



الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الجزء ب / مسودة العقد / ملحق ٣/أ : مسودة عقد اللوازم والتجهيزات

المورد

	الإسم:
	المسمى الوظيفي:
	التوقيع:
	التاريخ:
	الختم:

	الإسم:
	المسمى الوظيفي:
	التوقيع:
	التاريخ:
	الختم:



R.K

القسم الثاني : الشروط العامة لعقد اللوازم والتجهيزات

المادة ١ التعريفات

١. "العقد" يعني الإتفاق المبرم بين طرفين أي بين سلطة التعاقد من جهة والمورد من جهة أخرى، كما هو مسجل في نموذج العقد الذي وقعه الطرفان ويتضمن شروطاً وأحكاماً خاصة، بالإضافة إلى كافة المرفقات والملحقات المتعلقة به وكافة المستندات التي يشملها فيصبح بذلك مستنداً ملزماً قانونياً.
٢. "المنتجات" تعني أي سلع مادية وخدمات ذات قيمة اقتصادية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، السلع والمواد والخدمات، والبرامج، والمواد الأولية والسائلة والغازية والمواد الصلبة.
٣. "دفتر الشروط" أي المستندات اللازمة التي يجب أن تقدم في العروض. وهي تتضمن النموذج المعتمد في المناقصة والرسوم والمواصفات والمهل الزمنية والجداول ولوائح الأسعار إلخ.
٤. "سلطة التعاقد" تعني الجهة التي تشتري السلع كما هو مشار إليها في جدول البيانات الخاصة بالمناقصة.
٥. "المورد" يعني أي شخص طبيعي أو معنوي طرف من أطراف العقد، ويكون وفقاً لأحكام العقد مسؤولاً عن اللوازم والتجهيزات موضوع العقد.
٦. "الطرف (الأطراف)" يعني أي من الأطراف التي توقع العقد.
٧. "مدير المشروع" يعني الشخص الذي يتم تعيينه وينوب عن سلطة التعاقد في شروط العقد الخاصة (أي أو شخص آخر مؤهل تخوله سلطة التعاقد) ويكون مسؤولاً عن مراقبة والإشراف على أداء وتنفيذ الأشغال وعن أي تفاصيل متعلقة بالعقد على أن يبلغ إلى سلطة التعاقد.
٨. "مصطلحات غرفة التجارة الدولية" تعني مصطلحات التجارة الدولية التي تضع أسساً لتفسير مصطلحات التجارة محددة طريقة وكلفة ومخاطر نقل المنتجات من المورد إلى سلطة التعاقد.
٩. "التزويد" يعني تسليم المنتجات بحسب النوعية والكمية والمواصفات المحددة في العقد كما يعني وضع المنتجات وتغليفها كما هو محدد في العقد.
١٠. "سعر العقد" يعني السعر المستحق للمورد بحسب ما هو محدد في العقد، وهو يخضع لإضافات أو تعديلات أو حسومات وفقاً للعقد.
١١. "خدمة ما بعد البيع" تعني خدمات الدعم كصيانة وتصليح اللوازم والتجهيزات (غير اللوازم والتجهيزات التي يشوبها عيب)، وتأمين قطع التبدل وأي مواد استهلاكية و/أو أي التزامات أخرى تتعلق بتزويد المنتجات.
١٢. "اليوم" و "الشهر" يعني اليوم والشهر حسب التقويم الميلادي (باستثناء التعريفات الأخرى المذكورة في هذا العقد). تؤخذ بعين الاعتبار أيام الأحاد والعطل الرسمية إذا صادف في بداية المهل الزمنية المنصوص عليها في العقد أما في حال صادف اليوم الأخير من المهل الزمنية يوم سبت أو أحد أو عطلة رسمية أو أي عطلة أخرى لا تعمل فيها سلطة التعاقد، فتنتهي المهل الزمنية عندئذ في يوم العمل التالي.



١٣. "المتعاقد من الباطن" يعني أي شخص طبيعي أو معنوي أو مزيج من الإثنين، يتعاقد من الباطن مع المورد لتوفير جزء من اللوازم والتجهيزات المطلوبة أو لتنفيذ جزء من الخدمات موضوع العقد.
١٤. "موقع التسليم" أو "الموقع" أو "المواقع" يعني المكان أو الأماكن المحددة بالعقد لتسليم، وتركيب و/أو تشغيل اللوازم والتجهيزات وتنفيذ الخدمات التابعة لها، وفقاً للشروط المحددة في العقد.
١٥. شروط العقد العامة.
١٦. شروط العقد الخاصة.
١٧. "خدمات ذات صلة" أي الخدمات التابعة لتوفير السلع كالتأمين، والتركيب والتدريب والصيانة الأساسية والتزامات أخرى متوجبة على المورد بموجب العقد.

المادة ٢ التعاقد من الباطن

١. يكون التعاقد من الباطن صالحاً فقط بموجب اتفاق خطي يعهد المورد بموجبه بتنفيذ جزء من هذا العقد إلى طرف ثالث. يجب أن يستوفي المتعاقد/ المتعاقدون من الباطن شروط التأهيل المحددة في دفتر الشروط الخاصة بالصفقة.
٢. لا يحق للمورد التعاقد من الباطن لتلزم أي جزء من هذا العقد من دون الحصول على إذن سلطة التعاقد الخطي المسبق، وإلا يعتبر أن المورد قد خرق العقد. يجب إعلام سلطة التعاقد بعناصر العقد التي سيتم التعاقد عليها من الباطن كما بهوية المتعاقدين من الباطن، على أن تبلغ سلطة التعاقد المورد بقرارها في خلال مدة ٣٠ يوماً من تبليغها ذلك خطياً ما لم تنص شروط العقد الخاصة على خلاف ذلك. على سلطة التعاقد أن تذكر الأسباب في حال رفضها التعاقد من الباطن.
٣. تقر سلطة التعاقد بأنه ليس لها أي صلة تعاقدية مع المتعاقدين من الباطن.
٤. يتحمل المورد مسؤولية أعمال وتخلف وإهمال المتعاقدين من الباطن ووكلائهم أو موظفيهم، كما لو كانت الأشغال والتخلف والإهمال تعود إلى المورد أو وكلائه أو موظفيه. إن موافقة سلطة التعاقد على التعاقد من الباطن لأي جزء من العقد أو على أي متعاقد من الباطن لا تحرر المورد من التزاماته بموجب هذا العقد. تحتفظ سلطة التعاقد بحقها في طلب صرف أي متعاقد من الباطن ويتحمل المورد مسؤولية إستبداله أو متابعة الأشغال بنفسه على الفور.
٥. إذا تعهد المتعاقد من الباطن تجاه المورد بأي التزام يتعدى فترة ضمان العيوب المحددة في العقد بالنسبة للوازم والتجهيزات التي يؤمنها من الباطن، يجب على المورد أن يحول أي منفعة من هذا الإلتزام إلى سلطة التعاقد فوراً، في أي وقت بعد إنتهاء فترة ضمان العيوب، وذلك بناءً على طلب سلطة التعاقد على أن تتحمل هذه الأخيرة التكلفة.

المادة ٣ تأمين المستندات

١. عند الضرورة، وخلال ٣٠ يوماً من توقيع العقد، تزود سلطة التعاقد المورد بنسخة عن التصاميم المعدة لتنفيذ العقد ونسخة عن المواصفات والمستندات الأخرى التابعة للعقد (عندما يطبق ذلك) وذلك دون أي كلفة إضافية. يحق للمورد أن يشترى أي نسخ إضافية عن هذه التصاميم والمواصفات وأي مستندات أخرى، طالما توافرت. عند إصدار شهادة ضمان الجودة، أو عند الإستلام النهائي، يعيد المورد لسلطة التعاقد كافة التصاميم والمواصفات والمستندات الأخرى التابعة للعقد.



R.K

٢. لا يجوز أن يستخدم المورد التصاميم والمواصفات والمستندات الأخرى التي توفرها له سلطة التعاقد أو أن يرسلها لأي فريق ثالث من دون موافقة سلطة التعاقد المسبقة إلا إذا كان ذلك ضرورياً لغايات تنفيذ هذا العقد.

٣. يحق لسلطة التعاقد إصدار أوامر إدارية توجهها للمورد وتؤكد على أن المستندات الإضافية والإرشادات هي ضرورية ولازمة لحسن تنفيذ العقد وتصحيح أي عيوب فيه.

المادة ٤ المساعدة لدى السلطات المحلية

١. يطلب المورد مساعدة سلطة التعاقد للحصول على نسخ عن القوانين والأنظمة والمعلومات الخاصة بالأعراف المحلية والأوامر والأنظمة الداخلية الخاصة بالجمهورية اللبنانية التي قد تؤثر في تنفيذ المورد للالتزامات بموجب هذا العقد. ويحق لسلطة التعاقد توفير المساعدة المطلوبة للمورد لكن على حسابه.

٢. عند الضرورة، يعلم المورد حسب الأصول سلطة التعاقد بنفاصيل اللوازم والتجهيزات لكي تتمكن من الحصول على التصاريح أو على تراخيص الاستيراد المطلوبة.

٣. عند الضرورة، تتعهد سلطة التعاقد بالحصول على التصاريح أو تراخيص الاستيراد المطلوبة ضمن مهل معقولة، أخذة بعين الاعتبار تواريخ تنفيذ العقد.

المادة ٥ التزامات المورد العامة

١. ينفذ المورد العقد بكامل الحرص والمثابرة، كما ينفذ تصميم وتصنيع وتسليم اللوازم والتجهيزات وأعمال أخرى بما في ذلك تصليح أي خلل في اللوازم والتجهيزات، عندما يُحدد ذلك.

٢. يلتزم المورد بالأوامر الإدارية التي تصدرها سلطة التعاقد. إذا اعتبر المورد أن متطلبات الأمر الإداري تتعدى نطاق العقد، يعلم سلطة التعاقد بذلك، معطياً أسبابه وذلك خلال ٣٠ يوماً من استلامه الأمر. ولا يتم تعليق تنفيذ الأمر الإداري بسبب إشعار مماثل.

٣. يحترم المورد ويلتزم بكافة القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية اللبنانية كما يضمن أن موظفيه ومعاونيه والمتعاقدين من الباطن الذين يتعامل معهم، يحترمون ويلتزمون بهذه القوانين والأنظمة.

٤. يعتبر المورد كافة المستندات والمعلومات المتعلقة بالعقد خاصة وسرية. ولا يحق له، بحسب مقتضى تنفيذ العقد، نشر أو الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بالعقد من دون موافقة سلطة التعاقد الخطية والمسبقة.

٥. إذا كان المورد مجموعة، يكون أعضاء المجموعة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تنفيذ العقد. لا يجوز تغيير تشكيل المجموعة من دون موافقة سلطة التعاقد الخطية والمسبقة، وإلا يعتبر أن المورد قد خرق العقد.

المادة ٦ التعويض

يدافع المورد عن سلطة التعاقد ومسؤوليها ومديريها وموظفيها ووكلائها السابقين والحاضرين ويضمنهم من أي دعاوى وأعمال وإجراءات قانونية وإدعاءات ومطالب وخسارات وأضرار وتكاليف ومصاريف من أي نوع كانت بما في ذلك رسوم ومصاريف المحامين التي قد تواجهها سلطة التعاقد نتيجة لإنتهاك أو إنتهاك مزعوم لأي براءة، أو ماركة، أو تصميم مسجل أو ماركة مسجلة أو حقوق نشر أو أي حقوق فكرية مسجلة أو قائمة بتاريخ إبرام العقد.



B.k

المادة ٧ شمولية أسعار العروض

١. يعتبر أن المورد كان راضياً عن عرضه قبل تقديمه وذلك في ما يتعلق بدقة وصحة الأسعار المدونة في عرضه. وعلى أنه أخذ بعين الاعتبار كل ما هو مطلوب لتنفيذ مهامه بالكامل وبشكل صحيح وقد شمل عرض أسعاره كافة التكاليف العائدة للوازم والتجهيزات، وخصوصاً:

- أ- تكاليف النقل.
- ب- تكاليف المعالجة والتعبئة والتحميل والتفريغ والنقل والتسليم وتفريغ المحتويات، والفحص والتأمين والتكاليف الإدارية الأخرى المتعلقة باللوازم والتجهيزات. يكون التوضيب ملكاً لسلطة التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك في شروط العقد الخاصة.
- ج- تكاليف المستندات المتعلقة باللوازم والتجهيزات عندما تكون المستندات مطلوبة من سلطة التعاقد.
- د- التنفيذ والإشراف على جمع اللوازم والتجهيزات في موقع التسليم و/أو تكاليف تشغيل اللوازم والتجهيزات التي تم تسليمها.
- هـ- توفير الأدوات اللازمة لجمع اللوازم والتجهيزات التي تم تسليمها و/أو صيانتها.
- و- توفير كتيبات خاصة بتشغيل وصيانة كل وحدة من اللوازم والتجهيزات التي تم تسليمها كما هو منصوص عليه في العقد.
- ز- الإشراف على اللوازم والتجهيزات أو على صيانتها و/أو تصليحها لفترة زمنية كما هو منصوص عليه في العقد، على أن هذه الخدمة لا تحرر المورد من أي التزامات خاصة بالكفالة بموجب هذا العقد.
- ح- تدريب موظفي سلطة التعاقد في مصنع المورد و/أو في أي مكان آخر كما هو محدد في العقد.

٢. بما أن المورد قد حدد أسعاره على أساس حساباته وعملياته وتقديراته الخاصة، عليه أن ينفذ العقد من دون أي كلفة إضافية لأي عمل قد يتطلبه أي عنصر من عناصر عرضه لم يحدد له سعر وحدة أو سعر مقطوع.

المادة ٨ المنشأ

يقدم المورد شهادات منشأ رسمية للحصول على الموافقة المبدئية. في حال تخلف عن ذلك، يفسخ العقد بعد إعلامه رسمياً بذلك.

المادة ٩ ضمانة التنفيذ

١. يقدم المورد لسلطة التعاقد ضمانة لتنفيذ العقد بشكل كامل وتام ومناسب، على أن تحدد قيمة الضمانة في شروط العقد الخاصة. وتحفظ سلطة التعاقد بضمانة التنفيذ لدفع أي خسارة قد تتكبدها جراء فشل المورد أو تخلفه عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية بشكل كامل ومناسب.
٢. تكون ضمانة تنفيذ العقد إما نقداً وفق ما هو محدد في شروط العقد الخاصة أو بموجب كتاب ضمان مصرفي وفق النموذج المحدد في القسم الرابع من هذا العقد.
٣. تسترجع ضمانة تنفيذ العقد ضمن ٣٠ يوماً من صدور الاستلام المؤقت إلا في ما يتعلق بالجزء المحدد بشروط العقد الخاصة والمتعلق بخدمات ما بعد البيع.



المادة ١٠ التأمين

١. على المورد أن يؤمّن على السلع المورّدة بموجب هذا العقد ضد أي خسارة أو ضرر إن كان في التصنيع أو الحيازة أو النقل أو التخزين أو التسليم أو التركيب أو الإختبار والتكليف كما هو محدد في شروط العقد الخاصة.

٢. على الرغم من إلتزامات المورد بالتأمين بموجب البند ١ من هذه المادة، فإنه يتحمّل كامل المسؤولية، ويعوّض على سلطة التعاقد، في ما يتعلق بأي مطالبات من الأطراف الثالثة عن الأضرار في الممتلكات أو الإصابات الشخصية الناجمة عن تنفيذ العقد، إن كان من قبل المورد أو المتعاقدين من الباطن أو موظفيهم.

٣. يقدم المورد بوليصة تأمين لتغطية نقل اللوازم والتجهيزات كما هو محدد في شروط التجارة الدولية موقعة من شركة تأمين معتمدة لتغطية الفترة بدءاً من سريان مفعول العقد حتى نهاية فترة المسؤولية عن العيوب. وتحدد قيمة التأمين في شروط العقد الخاصة. يجوز حسم أو إقتطاع أي مبلغ تحدده شروط العقد الخاصة للحوادث المندرجة ضمن المخاطر التي يتحملها المورد:

أ. خسارة أو خلل في تزويد السلع أو الإمدادات أو المواد في أثناء التصنيع والنقل.

ب. خسارة أو خلل في تزويد السلع أو الإمدادات أو المواد في خلال التركيب والإختبار والتكليف.

ج. خسارة أو خلل في المعدات.

د. خسارة أو خلل في الممتلكات أو مواقع العمل (بإستثناء اللوازم والتجهيزات والمعدات والمواد والآليات) المرتبطة بالعقد.

هـ. إصابات أو وفاة الأشخاص.

٤. يقدم المورد خلال ١٥ يوماً من توقيع العقد لسلطة التعاقد البوليصة وشهادة التأمين اللازم للتعويض بغية ضمان تعويض الخسارة وأي ضرر قد ينجم.

٥. إذا تخلف المورد عن تقديم التأمين، يلغى العقد ويخضع المورد لغرامات مالية وإدارية.

٦. في حال كانت الأسباب كافية ومقنعة لتمديد فترة تقديم شهادة التأمين، يجوز لسلطة التعاقد، إن تراه مناسباً، تمديد فترة تقديم شهادة التأمين أو إلغاء شرط التأمين وحسم ثمن تأمين موازٍ من مدفوعات المورد.

المادة ١١ برنامج التنفيذ

١. إذا اقتضت شروط العقد الخاصة ذلك، يقدم المورد لسلطة التعاقد برنامج تنفيذ العقد للحصول على الموافقة عليه، ويشمل على الأقل التالي:

i. الترتيب الذي يطرحه المورد لتنفيذ العقد بما في ذلك التصميم والتصنيع والتسليم ومكان الإستلام والإمدادات والإختبار والتكليف.

ii. تفاصيل ومعلومات إضافية قد تطلبها سلطة التعاقد ضمن المعقول.

٢. تحدد شروط العقد الخاصة المهلة الزمنية التي يجب أن يقدم ضمنها المورد إلى سلطة التعاقد برنامج تنفيذ العقد، كما تحدد الموعد النهائي لموافقتها عليه. إن موافقة سلطة التعاقد على البرنامج لا تعفي المورد من أي من الإلتزامات التي قد يتحملها بموجب هذا العقد.



٣. إذا فشلت سلطة التعاقد بتبليغ قرارها بالموافقة المشار إليه في البند ٣ من هذه المادة ضمن الفترة الزمنية المحددة في العقد يعتبر أنه تمت الموافقة على برنامج التنفيذ بدءاً من إنتهاء المهلة. إذا لم يُحدّد أي موعد نهائي، يعتبر أنه تمت الموافقة عليه بعد ٣٠ يوماً من إستلام برنامج التنفيذ.
٤. لا يجوز تنفيذ أي تغيير على البرنامج من دون موافقة سلطة التعاقد. إذا لم يتوافق سير تنفيذ العقد والبرنامج، توّعت سلطة التعاقد إلى المورد بمراجعة البرنامج وتقديم برنامج معدل ليتم الموافقة عليه.

المادة ١٢ رسومات المورد

١. إذا نصت شروط العقد الخاصة على ذلك، يقدّم المورد لمدير المشروع ليحصل على موافقته ما يلي:
- أ- الرسومات، والمستندات والعينات و/أو النماذج وفقاً للمهل الزمنية والإجراءات المحددة في شروط العقد الخاصة.
- ب- الرسومات التي قد يطلبها مدير المشروع لتنفيذ المهام.
٢. في حال تعذّر على مدير المشروع الإبلاغ عن قراره بالموافقة كما هو مشار إليه في البند ١ من هذه المادة ضمن المهل المحددة في العقد أو في برنامج تنفيذ المهام الموافق عليه، تعتبر الرسومات والمستندات والعينات أو النماذج مقبولة عند نهاية المهل الزمنية. في حال عدم تحديد أي مهل زمنية، يتمّ الموافقة عليها بعد ٣٠ يوماً من تاريخ إستلامها من قبل مدير المشروع.
٣. إن أي رسومات، ومستندات وعينات أو نماذج يقدمها المتعاقد ويرفض مدير المشروع الموافقة عليها يجب تبديلها أو تعديلها على الفور لتتوافق مع ملاحظات مدير المشروع على أن يعيد المورد تقديمها مرة أخرى للحصول على الموافقة عليها.
٤. قبل الحصول على الإستلام المؤقت على اللوازم والتجهيزات، يقدم المورد كتيبات خاصة بتشغيل وصيانة اللوازم والتجهيزات بالإضافة إلى الرسومات. ويجب أن تكون مفصلة ليتمكن مدير المشروع من تشغيل وصيانة وتعديل وتصليح أي جزء من اللوازم والتجهيزات. إذا لم تنصّ شروط العقد الخاصة على خلاف ذلك، تكون الكتيبات والرسومات بلغة العقد نفسه وبحسب النماذج والعدد المنصوص عليها في العقد. لا تعتبر اللوازم أو التجهيزات كاملة لغرض الإستلام المؤقت ما لم تقدم الكتيبات والرسومات اللازمة لسلطة التعاقد.

المادة ١٣ ترتيبات الضرائب والجمارك

مع مراعاة أي من الأحكام المنصوص عليها في شروط العقد الخاصة، يتحمل المورد المسؤولية الكاملة لدفع الضرائب ورسوم الطابع، ورسوم التراخيص والرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى مترتبة أو مفروضة حتى تسليم السلع موضوع العقد إلى مكان التسليم كما تحدده سلطة التعاقد.

المادة ١٤ براءات الإختراع والتراخيص

ما لم تنص شروط العقد الخاصة على خلاف ذلك، يلتزم المورد بالتعويض على سلطة التعاقد مقابل أي إستحقاق ناتج عن إستعمال براءات الإختراع والتراخيص والتصاميم والنماذج والعلامات التجارية والأصناف كما هو محدد في العقد إلا إذا نتجت هذه المخالفات عن الإلتزام بالتصاميم والمواصفات التي فرضتها سلطة التعاقد.



المادة ١٥ مدة تنفيذ العقد

١. تبدأ مدة تنفيذ العقد كما هو محدد في المادة ٢ من العقد، مع الأخذ بعين الاعتبار تمديد المدة وفق ما تنص عليه المادة ١٦.

٢. إذا لم يتفق الفريقان على غير ذلك، يبدأ تنفيذ العقد كما هو محدد في شروط العقد الخاصة.

٣. في حال قسمت فترة التنفيذ لفترات عدة مثلاً في حال تلزيم الصفقة على أساس مجموعات، لا يجوز جمع فترات التنفيذ في حال لزّم مورّد واحد أكثر من مجموعة.

المادة ١٦ تمديد فترة تنفيذ العقد

١. يجوز لسلطة التعاقد والمورّد أن يطلبوا تمديداً لفترة التنفيذ المنصوص عليها في العقد إذا طرأ تأخير على تنفيذه وكان هذا التأخير متوقعاً، وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

٢. يجوز لسلطة التعاقد أن تطلب تمديداً لفترة التنفيذ المنصوص عليها في العقد حصراً لأي من الأسباب التالية:

أ. إذا طلبت سلطة التعاقد لوازم أو تجهيزات إضافية وفقاً لما تضمنته بنود العقد.

ب. عدم تمكن سلطة التعاقد من الإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد.

ج. ظروف قاهرة كما هو محدد في المادة ٣٢ من هذا العقد.

٣. إذا رغبت سلطة التعاقد في تمديد مدة تنفيذ العقد لسبب أو أسباب ذكرت في البند ٢ من هذه المادة، تُعلم المورد خطياً برغبتها في تمديد مدة التنفيذ على أن تعطي أسباباً كافية. ويمكن للمورّد أن يقبل أو يرفض هذا التمديد خطياً في غضون ٧ أيام. وإذا تمت الموافقة على التمديد، تُنفذ النشاطات موضوع التمديد وفقاً للشروط والأحكام عينها المنصوص عليها في هذا العقد.

٤. يمكن أن يطالب المورد بتمديد فترة تنفيذ هذا العقد حصراً لأحد الأسباب التالية:

أ. لوازم إضافية تطلبها سلطة التعاقد.

ب. ظروف مناخية إستثنائية في بلد سلطة التعاقد قد تؤثر على تسليم اللوازم والتجهيزات و/أو إمداداتها.

ج. عقبات أو ظروف مادية قد تؤثر على تسليم اللوازم والتجهيزات لكن يستحيل أن يتوقعها مورّد مؤهل.

د. أوامر إدارية تؤثر على تاريخ التنفيذ غير تلك التي يسببها تأخر المورد.

هـ. فشل سلطة التعاقد في الإلتزام بتعهداتها المنصوص عليها في هذا العقد.

و. أي تعليق لتسليم و/أو إمداد اللوازم والتجهيزات لا يسببه المورد.

ز. ظروف قاهرة كما هو محدد في المادة ٣٢.

ح. أي أسباب أخرى مشار إليها في الشروط العامة لا يسببها المورد.

٥. إذا كان المورد يرغب في تمديد مدة تنفيذ هذا العقد بسبب ظرف أو أكثر من الظروف المحددة في البند

٤ من هذه المادة، يجب أن يبلغ خطياً سلطة التعاقد بطلب تمديد مدة التنفيذ، إذا اعتبر نفسه محقاً في ذلك. ويجب أن يقدم لسلطة التعاقد تفاصيل واضحة عن الأسباب لدراسة طلبه.

٦. في خلال ١٥ يوماً من استلامها التفاصيل المذكورة وباشعار خطي موجه إلى المورد، تمنح سلطة



التعاقد الموافقة على تمديد فترة التنفيذ، كما أنه يجوز لها رفض أي تمديد وإعلام المورد بذلك. في حال عجز المورد عن تقديم الأسباب التي تدعم طلبه بالتمديد، يعتبر تنازل عن حقه في هذا التمديد.

المادة ١٧ التأخير في التنفيذ

١. في حال فشل المورد في تسليم أي سلعة أو جميع السلع أو في تنفيذ الموجبات المطلوبة في العقد ضمن الفترة الزمنية المحددة فيه، يحق لسلطة التعاقد أن تحسم مقابل كل يوم تأخير يقع بين التاريخ المحدد لانتهاء الفترة المحددة للتنفيذ وتاريخ التنفيذ الفعلي، مبلغاً يحدد وفقاً لشروط العقد الخاصة كما يحدد فيها المبالغ القصوى التي يجوز حسمها.

٢. إذا كان عدم تسليم أي سلعة تؤثر على إمكانية استعمال اللوازم أو التجهيزات ككل، يُحتسب التعويض عن الأضرار وفقاً لأحكام البند ١ من هذه المادة وعلى أساس إجمالي قيمة العقد.

٣. عندما يحق لسلطة التعاقد أن تطلب المبلغ الأقصى من التعويض عن الأضرار وفقاً لما هو محدد في البند ١ من هذه المادة، يجوز لها، بعد تبليغ المورد خطياً، أن:

- تحجز ضمانات التنفيذ.

- تفسخ العقد، وفي هذه الحالة لا يحق للمورد المطالبة بأي تعويض.

- تبرم عقداً جديداً مع طرف ثالث لتزويدها باللوازم والتجهيزات. ولا يدفع للمورد أي مبلغ كان لهذا الجزء من العقد كما يتحمل المورد مسؤولية دفع أي تكاليف أو أضرار إضافية قد تسبب بها.

المادة ١٨ تعليق العمل

١. يحق لسلطة التعاقد، في أي وقت كان وبأمر إداري، أن تطلب من المورد تعليق تنفيذ العقد.

٢. خلال فترة التعليق، يحمي المورد اللوازم أو التجهيزات ويؤمن عليها في أي مرحلة من مراحل التسليم وذلك ضد التلف والخسارة أو الضرر قدر الإمكان وحسب تعليمات سلطة التعاقد، حتى إن تم تسليم اللوازم أو التجهيزات إلى مكان الإستلام وفقاً للعقد وعلقت سلطة التعاقد تركيبها.

٣. تضاف النفقات الإضافية الناشئة عن الإجراء الوقائي إلى سعر العقد. ولا يجوز أن يدفع للمورد أي نفقات إضافية إذا كان تعليق تنفيذ العقد:

أ. يُعالج بطريقة مختلفة عن تلك المنصوص عليها في العقد.

ب. ضرورياً بسبب ظروف مناخ غير استثنائية في مكان الإستلام.

ج. ضرورياً بسبب بعض التقصير سببه المورد.

د. ضرورياً لسلامة وحسن تنفيذ العقد أو أي جزء منه، وغير ناتج عن أي عمل أو تخلف قامت به سلطة التعاقد.

٤. لا يحق للمورد زيادة الإضافات على سعر العقد إلا إذا أبلغ سلطة التعاقد نيته بذلك خلال ٣٠ يوماً من إستلامه الأمر بتعليق التسليم.

٥. تحدد سلطة التعاقد بعد التشاور مع المورد المدفوعات الإضافية و/أو تمديد مدة التنفيذ بناءً على طلبه في حال رأت ذلك عادلاً ومنصفاً.

٦. إذا تعدت فترة التعليق ١٨٠ يوماً ولم تكن بسبب تخلف المورد، يحق للمورد إنهاء العقد بعد ٣٠ يوماً من تبليغه سلطة التعاقد نيته باستعمال هذا الحق.

٧. عندما يبطل التعاقد أو تنفيذ العقد بسبب أخطاء جوهريّة أو مخالفات أو إحتيال، تعلّق سلطة التعاقد بتنفيذ العقد. إذا كانت الأخطاء أو المخالفات أو الإحتيال تعود إلى المورد، يحقّ لسلطة التعاقد أن تمتنع عن تسديد المدفوعات وأن تستعيد المبالغ المدفوعة، بحسب خطورة الأخطاء والمخالفات والاحتيايل.

٨. في حال تطبيق البند ٧ من هذه المادة، يجب أن يكون الهدف من تعليق العقد التأكد من حصول أخطاء جوهريّة ومخالفات وإحتيال. في حال لم يؤكد ذلك، يستأنف تنفيذ العقد في أقرب وقت ممكن. قد تشمل الأخطاء الجوهريّة أو المخالفة أي إنتهاك للعقد أو للأحكام التنظيمية ناجمة عن أي عمل أو إغفال يسبب أو قد يسبب خسارة لسلطة التعاقد.

المادة ١٩ زيادة أو تخفيض الكميات

١. تحتفظ سلطة التعاقد بالحق في زيادة أو تخفيض الكميات كما هو محدد في شروط العقد الخاصة شرط أن لا تنقص أو تزيد القيمة الإجمالية للوازم الناتجة عن هذا التغيير لأكثر من ٢٥% من القيمة الإجمالية للعقد. تطبق أسعار الوحدات المعتمدة في العرض على الكميات المعدلة. ويجب أن تدرج التعديلات على العقد بما في ذلك التعديلات على القيمة الإجمالية له في ملحق.

٢. يتمتع مدير المشروع بالسلطة ليأمر بأي تعديل لأي جزء من اللوازم أو التجهيزات لإتمام اللوازم والتجهيزات و/أو حسن تشغيلها. وتتضمن هذه التعديلات الإضافات والحذوفات والإستبدالات والتغيير في النوعية والكمية والشكل والطبيعة والنوع كما الرسومات والتصاميم أو المواصفات عندما تكون اللوازم والتجهيزات مصنعة خصيصاً لسلطة التعاقد، وطريقة الشحن أو التوضيب، وموقع التسليم وفي مراحل معينة، طريقة أو موعد تنفيذ المهام. ولا يؤدي أي أمر بالتعديل إلى فسخ العقد لكن التأثير من الناحية المالية للتعديلات يجب أن يتم تقييمه وفقاً للبند ٤ من هذه المادة.

٣. لا يمكن إجراء أي تعديل إلا بموجب أمر إداري خطي.

٤. يؤكد مدير المشروع على أسعار التعديلات التي أمر بها وفقاً للمبادئ التالية:

- عندما تكون اللوازم أو التجهيزات أو الأعمال المطلوبة ذات الطبيعة عينها وتُنفذ في الشروط نفسها التي تخضع لها الوحدة المسعرة في جدول الأسعار، يجب أن يتم تقييمها حسب المعدلات والأسعار المذكورة في هذا الجدول.

- عندما لا تكون اللوازم أو التجهيزات أو الأعمال المطلوبة ذات الطبيعة عينها ولا تُنفذ في الشروط نفسها، تستعمل المعدلات والأسعار التي يتضمنها العقد كأساس لعملية التقييم، وإلا يقوم مدير المشروع بعملية التقييم وفقاً للأسعار الراجعة.

- إذا رأى مدير المشروع أن طبيعة أو حجم التعديل المتعلق بالعقد أو لجزء منه يجعل سعر أو معدل الأسعار الذي يتضمنه العقد لأي بند غير معقول نتيجة هذا التعديل، فيمكنه تعديل السعر أو معدل الأسعار وفق ما يراه مناسباً وملائماً للظروف.

- عندما يكون التعديل ناتجاً عن تقصير أو إخلال بالعقد من قبل المورد، يتحمل المورد أي كلفة إضافية تنتج عن هذا التغيير.

المادة ٢٠ جودة اللوازم والتجهيزات

١. يجب أن تتوافق اللوازم والتجهيزات مع المواصفات الفنية المنصوص عليها في العقد ومع التصاميم



B.K

والدراسات الإحصائية والنماذج والعينات والتخطيطات وأي متطلبات واردة في العقد على أن تبقى تحت تصرف سلطة التعاقد للتحقق منها طوال فترة التنفيذ.

٢. إذا نصت شروط العقد الخاصة على ذلك، يقدم المورد لسلطة التعاقد عينات جاهزة لبعض أو جميع اللوازم أو التجهيزات موضوع العقد ضمن مهلة محددة. على سلطة التعاقد فحص هذه العينات ضمن المهلة المحددة لذلك في شروط العقد الخاصة وإلا يعتبر أنه تمت الموافقة عليها حسب الأصول، وفقاً لما يلي:

- في حال الموافقة: توقع سلطة التعاقد أو من يمثلها على العينات التي قدمت وتضيف عليها عبارة "صالحة للتنفيذ". تبلغ سلطة التعاقد المورد بالموافقة بكتاب يتضمن طلباً لبدء تنفيذ العقد.
- في حال عدم الموافقة أو الرفض: تُعاد العينات إلى المورد مع كتاب يتضمن كافة المخالفات ومهلة زمنية أخرى لإعادة تقديم عينات جديدة شرط ألا تتعدى المهلة ٥ أيام من تاريخ تبليغ الرفض، على أن تدرس ضمن المهلة الزمنية المحددة ذاتها تبدأ من تاريخ إعادة التقديم. إذا رفضت، يُعتبر المورد غير مؤهل.
- تحتفظ سلطة التعاقد بالعينات الموافقة عليها وتقدمها عند الضرورة إلى لجنة الإستلام المختصة لكي يتم الإستلام على أساسها.

٣. يجب أن تكون أي موافقة فنية مبدئية منصوص عليها في شروط العقد موضوع طلب يقدمه المورد لسلطة التعاقد. ويحدد الطلب المواد والبنود والعينات التي قدمت للموافقة عليها بموجب العقد كما يحدد رقم المجموعة ومكان الإستلام، حسب الأصول. يجب أن تكون المواد والبنود والعينات المحددة في الطلب مصدقة من سلطة التعاقد على أنها تتوافق ومتطلبات الإستلام.

٤. حتى عند الموافقة الفنية، يجوز رفض المواد أو البنود التي ستدمج في اللوازم والتجهيزات أو في تصنيع العناصر التي ستزود، إذا كشف أي فحص إضافي أي خلل أو خطأ أو تغييرات عن المواصفات ويجب أن يستبدلها المورد بشكل فوري. يمنح المورد فرصة لتصليح وتقديم مواد وأصناف خالية من أية عيوب تم رفضها مسبقاً. تتم الموافقة على المواد والأصناف وإدماجها في اللوازم والتجهيزات فقط إذا تم تصليحها.

المادة ٢١ الفحوصات والاختبارات

١. يضمن المورد أن تُسلم اللوازم أو التجهيزات في المكان المتفق عليه وفي الوقت المحدد لتمكين سلطة التعاقد من الموافقة عليها.

٢. يحق لسلطة التعاقد من وقت إلى آخر أن تفحص وتدرس وتقيس وتختبر العناصر والمواد وجودة الأعمال، كما يحق لها أن تتحقق من حسن سير تحضير وصنع وتصنيع أي أعمال تُحضر أو تُصنع لتُسلم بموجب هذا العقد، للتحقق من أن العناصر والمواد والأعمال هي ذات الجودة والنوعية المطلوبتين.

٣. يجب أن يجري ذلك في مكان التصنيع والتحضير أو في المكان المحدد للموافقة على الأعمال أو في أي مكان آخر يحدد في شروط العقد الخاصة.

٤. لأغراض الاختبارات والفحوصات، يقوم المورد بالتالي:

أ. تزويد سلطة التعاقد، مؤقتاً ومن دون أي كلفة، بالدعم، وبأقسام ونماذج إختبار، وأدوات ومعدات وآلات وأعمال ومواد ومخططات وبيانات الإنتاج اللازمة عادة للفحص والإختبار.

ب. الاتفاق مع سلطة التعاقد على تاريخ ومكان الاختبارات.

ج. الاجازة لسلطة التعاقد الدخول في أوقات معقولة إلى الأماكن حيث تجري الإختبارات.



إذا تغيّب ممثل سلطة التعاقد عن الإختبارات في التاريخ المتفق عليه، يباشر المورد بالإختبارات، إلا إذا قررت سلطة التعاقد غير ذلك، ويعتبر أن الإختبارات أجريت بحضور سلطة التعاقد. يرسل المورد لسلطة التعاقد نسخاً مصدقة حسب الأصول عن نتائج الإختبارات. وتلتزم سلطة التعاقد بالموافقة على نتائج الإختبارات في حال تغيّبها عن ذلك.

٥. إذا نجحت العناصر والمواد بالإختبارات المذكورة أعلاه، تبلغ سلطة التعاقد المورد بذلك أو أنها تصدق على نتائج الإختبارات التي قدمها المورد

٦. إذا لم يتفق المورد وسلطة التعاقد على نتائج الإختبارات، يجب أن يبرر كل طرف وجهة نظره للآخر خلال ١٥ يوماً. وقد يطلب المورد أو سلطة التعاقد أن تُعاد الإختبارات بالأحكام والشروط عينها أو في حال رغب أحد الطرفين في ذلك، تعاد الإختبارات من قبل خبير يتفقان عليه. تُسلم تقارير الإختبارات لسلطة التعاقد التي تُعلم المورد بها من دون أي تأخير. تعتبر نتائج إعادة الإختبار نهائية. ويتحمل أعباء إعادة الإختبار الفريق الذي تثبت إعادة الإختبار أن وجهة نظره كانت خاطئة.

٧. لا يحق لسلطة التعاقد أو لممثليها، خلال أدائها مهامها، أن تفصح لأشخاص غير مخولين عن أي معلومات تتعلق بطرق التصنيع والتشغيل قد تكون حصلت عليها من الإختبار والفحص.

المادة ٢٢ طريقة الدفع

١. تكون المدفوعات بالعملة اللبنانية وتُسدد وفق برنامج الدفع المنصوص عليه في شروط العقد الخاصة.

٢. تدفع المبالغ المستحقة وفقاً لفاتورة ترفق بطلب الدفع يقدمه المورد وذلك على الحساب المصرفي المحدد في التعريف المالي (القسم السادس من هذا العقد). في حال تغيير الحساب المصرفي، يستعمل النموذج عينه المرفق بطلب الدفع.

٣. تدفع المبالغ المستحقة في مدة لا تتعدى ٦٠ يوماً من تاريخ تسجيل طلب الدفع في الدائرة المختصة لدى سلطة التعاقد. يكون تاريخ الدفع تاريخ تحويل المبلغ من حساب سلطة التعاقد إلى حساب المورد. ولا يقبل بطلب الدفع في حال لم يتم تنفيذ أحد الموجبات الأساسية.

٤. يمكن تعليق فترة الستين يوماً بتبليغ المورد عدم الموافقة على طلب الدفع باعتبار أن المبلغ غير مستحق. في هذه الحالة، يمكن إجراء تدقيق إضافي على الفور للتأكد من ذلك. يعطى المورد التوضيحات أو التعديلات أو معلومات إضافية خلال ١٥ يوماً من تلقيه طلب ذلك. وتسري مهلة الدفع بدءاً من تاريخ تسجيل طلب دفع جديد يقدم حسب الأصول.

٥. بعد إنتهاء الموعد النهائي المنصوص عليه في البند ٣ من هذه المادة، يجوز للمورد، خلال شهرين من التأخر عن الدفع، طلب دفع فائدة على التأخير بالدفع بحسب المعدل المعتمد لدى مصرف لبنان في أول يوم من الشهر حين إنتهى الموعد بالإضافة إلى سبع نقاط مئوية. تنطبق الفائدة على التأخير بالدفع على الفترة الممتدة من الموعد النهائي للدفع (يستثنى) حتى تاريخ الحسم من حساب سلطة التعاقد (ضمناً).

٦. تسدد قيمة العقد بعد تنفيذه. لكن يمكن تسديد قيمة اللوازم أو التجهيزات المقدمة أو الأعمال المنفذة كدفعات على الحساب أو بالتقسيط بعد الإستلام المؤقت وبعد حسم العشر من المبلغ المستحق. تحتفظ سلطة التعاقد بالعشر حتى الإستلام النهائي. وتحدد شروط العقد الخاصة ما إذا كان للمورد الحق في قبض العشر لقاء ضمانتها يقدمها تعادل المبلغ عينه حتى الإستلام النهائي. في حال لم يحدد العقد فترة ضمان العيوب، يعاد



P.K

العشر بعد أن يدفع المورد كامل المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام العقد. تحدد شروط العقد الخاصة بالتفاصيل والآليات.

٧. يجوز لسلطة التعاقد إعطاء المورد سلفة مالية مقابل كفالة مصرفية تساوي قيمة السلفة. لا يجوز أن تتعدى قيمة السلفة ٢٥ في المئة من قيمة العقد على أن لا تتجاوز ٣٠ مليون ل.ل. تحدد قيمة السلفة، إن طبق ذلك، في شروط العقد الخاصة. تبقى الكفالة نافذة حتى تسديد السلفة لكن يمكن تخفيض قيمتها بحسب المبالغ التي يسدها المورد مسبقاً. يمكن الخروج عن هذه الأحكام بقرار مسبق من المراجع المختصة وفقاً لأحكام المادة ١٣٧ من قانون المحاسبة العمومية.

٨. إذا اعتمد الدفع المسبق كما هو منصوص عليه في البند ٧ من هذه المادة، تعدل المدفوعات بحيث تحسم منها المدفوعات المسبقة والتوقيفات العشرية.

المادة ٢٣ التسليم

١. يسلم المورد اللوازم والتجهيزات وفقاً لشروط العقد. وتبقى المسؤولية عن اللوازم والتجهيزات على عاتق المورد حتى إستلامها مؤقتاً.

٢. يؤمن المورد توضيب اللوازم والتجهيزات لمنع التسبب بأي ضرر أو تلف فيها أثناء نقلها إلى وجهتها الأخيرة المحددة في العقد. يجب أن يكون التوضيب محكماً بما يؤمن تحمل، على سبيل المثال لا الحصر، التعرض لدرجات حرارة قصوى، الأملاح والأمطار أثناء نقلها وتخزينها في أماكن غير مغلقة. يحدد حجم الحزمة ووزنها بحسب بُعد الوجهة النهائية للوازم واحتمال غياب أي منشآت مخصصة للحزم الثقيلة عند نقاط العبور.

٣. يتوافق التوضيب والتغليف والتوثيق في داخل الحزم أو خارجها والمتطلبات المنصوص عليها صراحة في شروط العقد الخاصة وهي تخضع لتعديلات بأمر من سلطة التعاقد.

٤. يكون المورد مسؤولاً عن التسليم في مكان الإستلام في ما يتعلق بكل اللوازم والتجهيزات والمعدات المطلوبة في العقد. ويمكن أن تعطي سلطة التعاقد المورد التعليمات لتأخير تسليم اللوازم والتجهيزات في موقع الإستلام.

٥. يُعتبر التسليم تاماً عندما تتوافر الأدلة لكلى الطرفين على أنه تم تسليم اللوازم والتجهيزات وفقاً لشروط العقد وأحكامه وأن يكون المورد قد أتم كافة التزاماته بموجب هذا العقد مما يسمح بالمباشرة بالإستلام المؤقت.

المادة ٢٤ التحقق من التشغيل

١. لا تتم الموافقة على اللوازم والتجهيزات إلا بعد إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة على حساب المورد. يمكن إجراء الفحوصات والاختبارات قبل الشحن، عند نقطة الإستلام و/أو عند وجهة السلع النهائية.

٢. تتمتع سلطة التعاقد، خلال سير عملية تسليم اللوازم والتجهيزات وقبل استلامها، بالسلطة لتأمر أو تقرر في ما يلي:

أ. إعادة أي لوازم تراها سلطة التعاقد لا تتوافق والعقد وذلك خلال مهلة تحددها في الأمر الإداري.

ب. استبدالها بلوازم مناسبة وخالية من أي عيب.

ج. إزالة اللوازم والتجهيزات التي يشوبها عيب وإعادة تركيبها مجدداً بشكل صحيح، بصرف النظر عن أي اختبار سابق أو دفعات سابقة، يتعلقان بأي إمدادات للمواد أو جودة الأعمال أو التصميم يكون المورد مسؤولاً عنها.

د. عدم تطابق أي عمل أو سلع أو مواد يقدمها أو يستعملها المورد مع العقد أو عدم إستيفاء اللوازم والتجهيزات أو جزء منها لمتطلبات العقد.

٣. يجب أن يصلح المورد، بأقرب وقت ممكن وعلى حسابه الخاص، أي عيوب. في حال تخلف المورد عن ذلك، يحق لسلطة التعاقد توظيف أشخاص آخرين لتنفيذ الأوامر وتحسم سلطة التعاقد أي نفقات ناتجة عن ذلك أو نفقات طارئة من أي مبالغ مستحقة أو قد تصبح مستحقة للمورد.

٤. ترفض اللوازم والتجهيزات التي لا تتطابق والنوعية المطلوبة. توضع علامة مميزة على اللوازم والتجهيزات المرفوضة وهذا ليس بهدف تغييرها أو التأثير على قيمتها التجارية. ينقل المورد اللوازم والتجهيزات المرفوضة من مكان الإستلام، إذا طلبت منه ذلك سلطة التعاقد، في مدة تحددها له، وإذا تخلف عن ذلك، تنقل على حساب المورد ومسؤوليته. تُرفض أي أعمال تشمل مواد مرفوضة.

المادة ٢٥ الإستلام المؤقت

١. تستلم سلطة التعاقد اللوازم والتجهيزات المطابقة للعقد وإذا نجحت في الإختبارات المطلوبة، تصدر شهادة بالإستلام المؤقت.

٢. يطلب المورد بواسطة إشعار يوجهه إلى سلطة التعاقد شهادة بالإستلام المؤقت عندما تجهز اللوازم والتجهيزات لتلك الغاية. تعين سلطة التعاقد لجنة إستلام للإستلام المؤقت والنهائي للوازم والتجهيزات، تتألف من ثلاثة أعضاء، عضو يمثل الوحدة التي يتم تلزيم العقد لصالحها والعضوان الآخرين من خارج هذه الوحدة. تحدد شروط العقد الخاصة كافة المستندات التي يجب تقديمها للحصول على الإستلام المؤقت. تقوم سلطة التعاقد ضمن مدة ٣٠ يوماً من إستلامها لطلب المورد بـ:

- إصدار شهادة بالإستلام المؤقت موجهة للمورد. تتضمن الشهادة، عندما يكون ذلك مناسباً، تحفظاتها، ومن بين أمور أخرى، التاريخ الذي تعتبر أن اللوازم والتجهيزات قد جهزت للإستلام المؤقت وفقاً للعقد، أو
- رفض الطلب، وإعطاء الأسباب وإعلام المورد بالخطوات التي يجب أن يقوم بها لإصدار الشهادة.

٣. إذا حالت ظروف إستثنائية دون الموافقة على اللوازم والتجهيزات في المدة المحددة للإستلام المؤقت أو الإستلام النهائي، تصدر سلطة التعاقد بعد إستشارة المورد بياناً تثبت فيه إستحالة ذلك. يتم إصدار شهادة الإستلام المؤقت أو الرفض خلال ٣٠ يوماً أو أي مدة محددة في شروط العقد الخاصة تبدأ من تاريخ إنقضاء الظروف الإستثنائية. لا يجوز للمورد أن يستغل هذه الظروف للإمتناع عن إلزامه بتقديم اللوازم والتجهيزات بحالة مناسبة للموافقة عليها.

٤. في حال فشلت سلطة التعاقد في إصدار شهادة الإستلام المؤقت أو في حال رفضت اللوازم والتجهيزات خلال المهلة المحددة في البند ٣ من هذه المادة، يُعتبر أنها أصدرت الشهادة في اليوم الأخير من الفترة، بإستثناء الحالات التي تعتبر فيها شهادات الإستلام المؤقتة كشهادات إستلام نهائي. إذا تمّ تلزيم اللوازم أو التجهيزات على أساس مجموعات، يحق للمورد طلب شهادة لكل مجموعة.

٥. في حال الإستلام الجزئي، تحتفظ سلطة التعاقد بحقها في إصدار إستلام مؤقت جزئي.



R.K

المادة ٢٦ ضمان العيوب

١. يكفل المورد أن اللوازم والتجهيزات جديدة وغير مستعملة ومن الطراز الأكثر حداثة ويطبق التحسينات الأجد على التصاميم والمواد إلا في حال نص العقد على عكس ذلك. كما يكفل المورد أن اللوازم والتجهيزات لا تشوبها أي عيوب في التصاميم أو المواد أو الأعمال. وتبقى هذه الكفالة صالحة للفترة المحددة في شروط العقد الخاصة.

٢. يتحمل المورد مسؤولية تصليح أي عيب أو ضرر لأي جزء من اللوازم والتجهيزات قد يظهر أو يحصل في خلال فترة ضمان العيوب وقد:

- أ. ينتج عن استعمال مواد معيوبة، أو يتخللها شوائب بالأعمال أو تصاميم المورد، أو
- ب. ينتج عن أي عمل أو إغفال يقوم به المورد في فترة ضمان العيوب، أو
- ج. يظهر خلال فحص تجريه سلطة التعاقد أو طرف آخر نيابة عنها.

٣. يصلح المورد على نفقته الخاصة أي ضرر أو عيب في أقرب وقت ممكن. تبدأ فترة الكفالة لكافة الأصناف التي تمّ تصليحها أو إستبدالها من تاريخ إنجاز التصليح أو الإستبدال وموافقة سلطة التعاقد عليه. تمدد فترة الكفالة فقط للوازم التي تمّ استبدالها أو تصليحها.

٤. إذا ظهر العيب أو طرأ الضرر خلال فترة الكفالة، تبّلع سلطة التعاقد المورد. إذا فشل هذا الأخير في إصلاح الخلل أو الضرر ضمن المدة المحددة في التبليغ، يجوز لسلطة التعاقد أن:

أ. تصلح العيب أو الضرر بنفسها، أو توظّف شخصاً آخر لتنفيذ العمل على حساب المورد ومسؤوليته. وتحسم سلطة التعاقد التكاليف المترتبة من المبالغ المستحقة أو الضمانات التي قدمها المورد وحفظتها أو من كليهما معاً،

ب. في حال عدم وجود أي مبالغ مستحقة أو ضمانات فاعلة، تطلب المبلغ المستحق من المورد، أو

ج. تنهي العقد

٥. تنص شروط العقد الخاصة والمواصفات الفنية على التزامات الصيانة التي تمتد على ٣٦٥ يوماً في حال لم يتم تحديد فترة الضمانة. وتبدأ فترة الضمان من تاريخ الإستلام المؤقت.

المادة ٢٧ خدمات ما بعد البيع

يؤمن المورد خدمة ما بعد البيع، إذا نص عليها العقد، وفقاً للتفاصيل المنصوص عليها في شروط العقد الخاصة. ويتعهد المورد بأنه سينقذ صيانة وتصليح اللوازم والتجهيزات والتأمين السريع لقطع الغيار. كما عليه أن يؤمن أيّ أو كافة المواد والوثائق المتعلقة بقطع الغيار التي يصنعها أو يورّعها المورد:

أ. في حال إختيار سلطة التعاقد شراء قطع الغيار هذه من المورد، لا يعفيه ذلك من إلتزامات الكفالة بموجب العقد.

ب. وفي حال التوقف عن إنتاج قطع الغيار، على المورد أن يبلغ سلطة التعاقد مسبقاً لتمكينها من توفير القطع المطلوبة، وإثر هذا التوقف، تعطى سلطة التعاقد ومن دون أي كلفة، التصاميم والرسومات ومواصفات قطع الغيار، إذا طلبت ذلك.

المادة ٢٨ الإستلام النهائي

١. عند انتهاء فترة ضمان العيوب أو في حال تعددت الفترات، عند إنتهاء آخر فترة، وبعد تصليح كافة



R.k

العيوب والأضرار، تصدر سلطة التعاقد شهادة بالإستلام النهائي توجهها للمورّد وتحتفظ بنسخة عنها، تذكر فيها تاريخ إتمام المورّد لإلتزاماته تجاه سلطة التعاقد وحصوله على موافقتها بموجب العقد. تصدر سلطة التعاقد شهادة الإستلام النهائي خلال ٣٠ يوماً من إنتهاء فترة ضمان العيوب

٢. لا يعتبر العقد منجزاً بالكامل حتى توقع سلطة التعاقد شهادة الإستلام النهائي أو حين يعتبر أنها قد وقعت. ٣. على الرغم من إصدار شهادة الإستلام النهائي، يبقى المورّد وسلطة التعاقد مسؤولين عن التقيد بأي إلتزام طرأ بموجب العقد قبل صدور شهادة الإستلام النهائي وبقي غير منقذ في تاريخ صدور شهادة الإستلام النهائي، على أن تُحدد طبيعة ومدى هذا الإلتزام إستناداً إلى أحكام العقد.

المادة ٢٩ الإخلال بالعقد

١. يخل المورّد بالعقد إذا فشل في تنفيذ أي من إلتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد.

٢. عند حصول أي إخلال بالعقد، يحق لسلطة التعاقد المطالبة بالحلول التالية:

أ. تعويض عن الأضرار، (المقررة أو العامة) و/أو

ب. إنهاء العقد.

٣. يحسم تصليح الأضرار أو النفقات الناتجة عن تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة من المبالغ المستحقة الغير المدفوعة للمورّد، أو يتم إسترجاع مبالغ مدفوعة أو من مبالغ الكفالة.

المادة ٣٠ إنهاء العقد من قبل سلطة التعاقد

١. يحق لسلطة التعاقد بعد ٧ أيام من تبليغ المورّد خطياً، إنهاء العقد في أي من الحالات التالية:

أ. عندما يفشل المورّد في إحترام إلتزاماته وتنفيذها بموجب هذا العقد.

ب. عندما يفشل المورّد ضمن فترة معقولة في التقيد بتبليغ موجه إليه من سلطة التعاقد تطلب فيه تصليح أي إهمال أو يفشل في إحترام إلتزاماته وتنفيذها بموجب هذا العقد بحيث يؤثر سلباً على حسن سير تنفيذ العقد في الوقت المحدد له.

ج. عندما يرفض المورّد أو يهمل تنفيذ الأوامر الإدارية الموجهة له من سلطة التعاقد.

د. في حال أصبح لسلطة التعاقد الحق في طلب المبلغ الأقصى الخاص بالأضرار المقررة والمذكورة في البند ١ من المادة ١٧.

هـ. عندما يحول المورّد العقد أو يتعاقد من الباطن من دون إذن سلطة التعاقد.

و. عندما يفسد المورّد أو تصفى أملاكه، أو تدير المحكمة شؤونه، أو يدخل في تسوية مع دائنيه، أو يعلق أعماله، أو يخضع للمحاكمة أو أي إجراءات أخرى متعلقة بها، أو يكون في وضع مماثل ناتج عن إجراءات مماثلة وخاضع للقانون والأنظمة المحلية.

ز. عندما يُدان المورّد بجريمة في ما يتعلق بتصرفاته المهنية بحكم يعتبر كأنه قضية محكمة.

ح. عندما يكون سلوك المورّد سيئاً مهنيّاً على أن يثبت ذلك بأي طريقة ممكنة ويمكن لسلطة التعاقد التحقق من الأمر.

ط. عندما يصدر حكم بحق المورّد يعتبر قضية محكمة بداعي الإحتيال أو الفساد أو التورط مع جماعة



B.K

مجرمين أو أي نشاط غير شرعي آخر قد يسيء بمصالح المجتمع المالية.

ي. عندما يعلن أن المورد قد خرق العقد لفشله في تنفيذ التزاماته في العقد بعد إجراءات مناقصة أخرى تمولها الحكومة اللبنانية أو جهة أخرى.

ك. عندما يطرأ أي تغيير تنظيمي بما في ذلك تغيير في شخص المورد وطبيعته وإدارته إلا إذا سُجل هذا التغيير في ملحق العقد.

ل. عندما يطرأ أي عجز قانوني يمنع تنفيذ العقد.

م. عندما يفشل المورد في توفير الضمانة أو التأمين اللازمين أو عندما يفشل الشخص الذي يوفر الضمانة أو التأمين اللازمين بموجب هذا العقد في التقيد بالتزاماته.

ن. عندما يقوم المورد، استناداً إلى رأي سلطة التعاقد، بممارسات إحتيال أو فساد محددة في دفتر الشروط الخاص أثناء تلزيم العقد أو تنفيذه أو خلال الإشتراك في صفقات عمومية أخرى في لبنان أو خلال عملية تنفيذ هذه الصفقات.

٢. عندما لا ينجح المورد باستبدال العناصر التي يشوبها عيب والتي تعتبر أساسية لنجاح المشروع ضمن مهلة معقولة.

٣. يتم إنهاء العقد من دون الإخلال بأي من الحقوق أو السلطة الممنوحة لسلطة التعاقد وللمورد بموجب هذا العقد. ويجوز في هذه الحالة لسلطة التعاقد أن تبرم عقداً مع طرف ثالث بدلاً عن المورد. وبالتالي فور إنهاء العقد، يُعتبر المورد غير مسؤول عن أي تأخير قد يحصل في التنفيذ من دون الإخلال بأي مسؤولية من مسؤولياته السابقة.

٤. فور إصدار إشعار إنهاء العقد تُعلم سلطة التعاقد المورد باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ اللوازم والتجهيزات بأقرب وقت ممكن وبطريقة مناسبة وتقليص النفقات إلى أدنى حد ممكن.

٥. في حال إنهاء العقد، تُعد سلطة التعاقد، في أقرب وقت ممكن وبحضور المورد أو ممثلين عنه أو أشخاص عينهم حسب الأصول، تقريراً باللوازم و/أو التجهيزات التي سلمت والأعمال التي نُفذت كما تعد بياناً مفصلاً بالمواد التي سلمت وغير المستعملة. كما يُعد بيان بالمبالغ المستحقة للمورد والمبالغ المستحقة على المورد لسلطة التعاقد عند تاريخ إنهاء العقد.

٦. إن سلطة التعاقد غير ملزمة بدفع مبالغ إضافية للمورد حتى تسليم اللوازم والتجهيزات كما يحق لها استرداد أي تكاليف إضافية لتأمين هذه اللوازم والتجهيزات، من المورد أو دفع أي رصيد كان مستحقاً للمورد قبل إنهاء العقد.

٧. إذا أنهت سلطة التعاقد العقد، يحق لها أن تسترد من المورد أي خسارة تكبدتها حتى قيمة العقد الكاملة إلا في حال نص على خلاف ذلك في شروط العقد الخاصة.

٨. في حال أنهت سلطة التعاقد العقد أو جزءاً منه، وفقاً لهذه المادة، يمكن أن تعهد بتنفيذ اللوازم والتجهيزات إلى طرف ثالث على حساب المورد وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة ١٣٥ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.

المادة ٣١ إنهاء العقد من قبل المورد

١. يحق للمورد بعد ٣٠ يوماً من إبلاغ سلطة التعاقد بموجب إشعار، إنهاء العقد إذا قامت سلطة التعاقد بما يلي:
 - فشلت باستمرار في التقيد بالتزاماتها بعد تذكيرها عدة مرات، أو
 - علقت تسليم اللوازم والتجهيزات أو أي جزء منها لأكثر من ١٨٠ يوماً لأسباب غير محددة في العقد ولا تقع على مسؤولية المتعاقد.
٢. لا يمس إنهاء العقد بأي من الحقوق أو السلطة الممنوحة بموجب هذا العقد إن كان للمورد أو لسلطة التعاقد.

المادة ٣٢ الظروف القاهرة

١. لا يُعتبر أي من الطرفين مقصراً أو غير وافي بالتزاماته التي ينص عليها العقد، في حال تعذر عليه الوفاء بهذه الإلتزامات بسبب ظروف القاهرة طرأت بعد تاريخ سريان العقد.
٢. لغايات هذه المادة، تعني عبارة "ظروف القاهرة" حوادث القضاء والقدر أو الإضرابات أو تعليق العمل أو غيرها من الإضرابات الصناعية وأعمال الشغب والحروب سواء كانت معلنة أم غير معلنة والحصار والتمرد والعصيان والأوبئة والإنهيارات الأرضية والزلازل والعواصف والصواعق والفيضانات والإنجرافات والإضرابات المدنية والإنفجارات وأي أحداث غير متوقعة مماثلة تكون خارجة عن سيطرة الطرفين ولا يمكن التغلب عليها بالعناية اللازمة.
٣. بصرف النظر عن أحكام المادتين ١٨ و ٣١، لا يتحمل المورد مسؤولية خسارة ضمانته التنفيذ أو الأضرار المقررة أو إنهاء العقد بسبب التأخر، عند تأخره في تنفيذ العقد أو فشل في الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد نتيجة أحد الظروف القاهرة.
- وبإستثناء أحكام المادتين ٢٣ (البند ٥) و ٣٢ لا تتحمل سلطة التعاقد مسؤولية دفع الفائدة على المدفوعات المتأخرة، نتيجة عدم تنفيذ أو إنهاء العقد من قبل المورد إذا كان تأخر سلطة التعاقد أو فشلها في الوفاء بالتزاماتها ناتج عن ظروف القاهرة.
٤. إذا اعتبر أحد الطرفين أن أيّاً من الظروف القاهرة طرأ، مما قد يؤثر على تنفيذ إلتزاماته، وُجب عليه تبليغ الطرف الآخر على الفور وإعطائه التفاصيل الخاصة بطبيعة الظروف ومدتها المحتملة وتأثيرها المحتمل. ما لم يكن ذلك بتوجيه خطي من سلطة التعاقد، يلتزم المورد الإستمرار في أداء إلتزاماته وفقاً للعقد بقدر ما هو معقول تطبيقه عملياً، ويستخدم أي وسيلة بديلة لأداء إلتزاماته التي لا تمنعه عن أدائها الظروف القاهرة. ولا يستخدم المورد الوسائل البديلة ما لم يكن ذلك بتوجيه من سلطة التعاقد.
٥. في حال تكبد المورد تكاليف إضافية بفعل امتثاله لتوجيهات سلطة التعاقد أو استخدامه وسائل بديلة بموجب البند ٤ من هذه المادة ينبغي أن تصدق سلطة التعاقد على المبلغ الإضافي.

المادة ٣٣ تسوية النزاعات ودياً

١. على الطرفين بذل كل جهد ممكن لتسوية أي خلاف قد ينشأ بينهما بطريقة ودية. لدى نشوء الخلاف، يبلغ الطرفان بعضهما البعض خطياً بموقف كل منهما من النزاع والحلول التي يعتبر أنها ممكنة. وإذا وجدها أي من الطرفين مجدية، يلتقي الطرفان ويحاولان تسوية النزاع. ويستجيب أي من الطرفين لطلب تسوية ودية في



R.k.

غضون ١٥ يوماً من هذا الطلب. أما المدة القصوى للتوصل إلى التسوية فهي ٩٠ يوماً بدءاً من تاريخ البدء بالإجراء. في حال فشل في التوصل إلى تسوية ودية أو عدم تجاوب أي من الطرفين للتسوية في الوقت المحدد، يحق لأي من الطرفين الشروع في المرحلة التالية لتسوية النزاع بإبلاغه الطرف الآخر.

٢. في حال فشل التوصل إلى تسوية النزاع ودياً، يمكن أن يلجأ الطرفان إلى التسوية عن طريق المؤسسات المحددة في شروط العقد الخاصة حيث تحدد التفاصيل والآليات. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية خلال ٦٠ يوماً من تاريخ البدء بالإجراء أو في حال إستبعاد أي تسوية، يحق لأي من الطرفين الشروع في المرحلة التالية لتسوية النزاع قضائياً.

المادة ٣٤ تسوية النزاعات بواسطة القضاء

في حال لم يتم التوصل إلى تسوية وفقاً للمادة ٣٣، يحق لأي من الطرفين أن يلجأ إما إلى:

أ) القضاء

أو

ب) التحكيم (إذا أجازت شروط العقد الخاصة بذلك).

المادة ٣٥ شروط أخلاقية

١. تحتفظ سلطة التعاقد بالحق في فسخ العقد في حال إكتشفت، في أي مرحلة من مراحل تلزيم الصفقة أو تنفيذ العقد، ممارسات فساد أو غش أو تأمر أو إكراه من أي نوع كانت. من أجل تحقيق أغراض تلك الأحكام: - "الفساد" يعني عرض أو إستلام أو طلب أي صنف قيم بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير على عمل الموظف في إجراءات المناقصة أو في تنفيذ العقد.

- "الغش" يعني تشويه أو تغيير في الوقائع بغية التأثير على إجراءات المناقصة أو في تنفيذ العقد.

- "الإكراه" يعني إيذاء أو التهديد بإيذاء الأشخاص أو ممتلكاتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتأثير في مشاركتهم في إجراءات المناقصة أو في تنفيذ العقد.

- "التأمر" يعني أي خطة أو ترتيبات تقام بين مؤسستين إقتصاديّتين أو أكثر إن كان بعلم العارض أو من دون علمه لتقديم أسعار خيالية خارجة عن المنافسة أو ملائمة لتغيير مجرى المنافسة في إجراءات المناقصة.

٢. تصنف الممارسات وتعتبر فساداً أو إحتيالاً أو تواطؤاً أو إكراهاً من بين أمور مختلفة بموجب البند ١ من هذه المادة إذا كان مقترفاً:

أ- هو المتعاقد أو الممثل القانوني التابع للمتعاقد أو محاميه.

ب- هو من أحد الأقارب المباشرين أو غير المباشرين (حتى الدرجة الرابعة) للمتعاقد أو إذا كان أحد الشريكين، إذا كانا متزوجين، أو أقارب الشريك حتى الدرجة الثانية، بغض النظر عما إذا كان الزواج قد أبطل أو لا.

ج- هو أحد المساهمين أو عضو في إدارة أو مجلس إدارة المتعاقد.

د - له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في إجراءات المناقصة ما يخوله إكتساب الملكية بتأثيره في إتخاذ القرار.



٣. على المورد في أي وقت كان أن يتصرف بحياد وكمشرد موثوق فيه بموجب القوانين التي ترعى مهنته. وعليه الإمتناع عن التصريح ببيانات علنية حول المشروع أو الخدمات من دون موافقة سلطة التعاقد. ولن تكون سلطة التعاقد ملتزمة بأي طريقة كانت إن لم تعط موافقتها الخطية المسبقة.
٤. طوال مدة العقد، يحترم المورد وموظفوه حقوق الإنسان ويتعهدون بعدم الإساءة إلى أي تقاليد أو أعراف سياسية أو ثقافية أو دينية قائمة في الجمهورية اللبنانية.
٥. لا يجوز أن يقبل المورد بأي مدفوعات تتعلق بالعقد غير تلك المنصوص عنها فيه. ولا يحق له أو لموظفيه ممارسة أي نشاط أو الحصول على أي ميزة لا تتوافق والتزاماتهم مع سلطة التعاقد.
٦. يحافظ المورد وموظفوه على السرية المهنية طوال مدة العقد وبعد إتمامه. وتعتبر كافة المستندات والتقارير التي أعدها أو تسلمها المورد سرية.



القسم الثالث: الشروط الخاصة للعقد

تكمّل الشروط الخاصة التالية و/أو تعدل شروط العقد الخاصة. في ما يتعلق بالخلافات، تسود الأحكام الخاصة على أحكام شروط العقد العامة.

شروط العقد العامة		تعديل/تغيير المادة المعنية في شروط العقد العامة
مواصفات المادة	المادة رقم.	
التعاقد من الباطن	٢ - البند (٢)	تبلغ سلطة التعاقد المورد بقرارها خلال مدة أسبوع من تاريخ إستلامها الطلب.
شمولية أسعار العروض	٧ - البند (١) - (ب)	يكون التوضيب ملكاً لسلطة التعاقد
ضمانة التنفيذ	٩ - البند (١)	تبلغ قيمة ضمانة التنفيذ ١٠% من قيمة العقد. ويتم إسترجاع ضمانة التنفيذ خلال ٣٠ يوماً من إصدار شهادة الإستلام المؤقت.
	٩ - البند (٢)	تدفع الضمانة النهائية نقداً إلى أحد صناديق خزينة الدولة، مباشرة وذلك لقاء إيصال ويحدد الضمان بإسم المشروع، موضوع الصفقة لصالح الإدارة المعنية أو تكون بموجب كتاب ضمان مصرفي تقدم وفقاً للنموذج الوارد في القسم الرابع من هذا العقد.
	٩ - البند (٣)	لا ينطبق



يغطي التأمين الأمور التالية: (أ) مخاطر التنفيذ (all risk) بقيمة العقد زائد ١٠%. (ب) مخاطر الأطراف الثالثة (third party liability insurance) بقيمة \$٥٠,٠٠٠ عن كل حادث مع عدد حوادث غير محدد. The Purchaser, Beneficiaries and the Contractor's subcontractors shall be named as co-insured. The Insurance policy shall cover the period from Contract signature date until the issuance of the (last) provisional acceptance certificate. Within one month from the Contract signature, the Contractor shall deliver to the Purchaser certificates of insurance (or copies of the insurance policies) as evidence that the required policies are in full force and effect. Unless otherwise provided in the Contract, the Contractor shall prepare and conduct all and any claims made under the policies affected by it pursuant to this Clause, and all monies payable by any insurers shall be paid to the Contractor. The Purchaser shall give to the Contractor all such reasonable assistance as may be required by the Contractor in connection with any claim under the relevant insurance policies. With respect to insurance claims in which the Purchaser's interest is involved, the Contractor shall not give any release or make any compromise with the insurer without the prior written consent of the Purchaser. With respect to insurance claims in which the Contractor's interest is involved, the Purchaser shall not give any release or make any compromise with the insurer without the prior written consent of the Contractor.	١٠ - البند (١) - (٣)	التأمين
يقدم المورد لسلطة التعاقد برنامج تنفيذ العقد للحصول على الموافقة عليه	١١ - البند (١)	برنامج التنفيذ
يقدم المورد برنامج تنفيذ العقد إلى سلطة التعاقد ضمن مهلة أسبوع من تاريخ توقيع العقد. وتوافق سلطة التعاقد على البرنامج ضمن مهلة أسبوع من إستلامها البرنامج على أن يؤخذ بعين الإعتبار مدة تنفيذ العقد.	١١ - البند (٢)	
إن الرسومات، والمستندات والعينات و/أو النماذج غير إلزامية.	١٢ - البند (١)	رسومات المورد
لا ينطبق	١٢ - البند (٤)	
مصطلح غرفة التجارة الدولية الذي يطبق: DDP - Incoterms 2010	١٣	ترتيبات الضرائب والجمارك
يعوض المورد على سلطة التعاقد عن أي إدعاءات ناتجة عن إستعمال	١٤	براءات الاختراع



R.B.

الجمهورية اللبنانية

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية

الجزء ب / مسودة العقد / ملحق أ/ ٣ - القسم الثالث: الشروط الخاصة للعقد

براءات الاختراع والتراخيص والرسومات والنماذج أو الأصناف أو العلامات التجارية.		والتراخيص
يبدأ تنفيذ العقد من تاريخ إبلاغ الملتزم بتصديق العقد.	١٥ - البند (٢)	فترة تنفيذ المهام
قيمة الأضرار المقررة هي ٢% من سعر الوحدة المفروض تسليمها عن كل أسبوع تأخير. القيمة القصوى للأضرار المقررة للعقد بالكامل ١٥% من القيمة الإجمالية للعقد.	١٧ - البند (١)	التأخير في التنفيذ
تحتفظ سلطة التعاقد بالحق في زيادة أو تخفيض الكميات المحددة في دفتر الشروط في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد وفق ما يلي: زيادة أو تخفيض كمية البند: ٢٥% زيادة أو تخفيض قيمة العقد : ٢٥% يجب أن تطبق أسعار الوحدات في العرض على الكميات التي تم تلزمها مع التعديلات.	١٩ - البند (١)	زيادة أو تخفيض الكميات
لا ينطبق.	٢٠ - البند (٢)	جودة اللوازم والتجهيزات
عدم وجوب أي موافقة فنية مبدئية	٢٠ - البند (٣)	
إن موقع التدقيق والفحص هو مخزن سلطة التعاقد.	٢١ - البند (٢)	الفحوصات والإختبارات
تكون طريقة وشروط الدفع للمورد بموجب العقد على الشكل التالي: للمجموعة رقم (١) - (٢) - (٣): (١) الدفع المسبق: لا ينطبق (٢) الدفع على الحساب، عند الإستلام المؤقت: تُدفع ٩٠% من قيمة العقد (تجميد العشر) بعد إصدار شهادة الإستلام	٢٢ - البند (١)	طريقة الدفع



المؤقت. (٣) بعد الإستلام النهائي: تدفع نسبة ١٠ ٪ المتبقية بعد إصدار شهادة الإستلام النهائي، وبعد أن تكون سلطة التعاقد قد أجرت الاختبارات اللازمة. للمجموعة رقم (٤): (١)- الدفع المسبق: لا ينطبق (٢)- الدفع على الحساب، عند الإستلام المؤقت: تُدفع ٩٠ ٪ من قيمة البنود (تجميد العشر) بعد إصدار شهادة الإستلام المؤقت. (٣)- بعد الإستلام النهائي: تدفع نسبة ١٠ ٪ المتبقية بعد إصدار شهادة الإستلام النهائي، وبعد أن تكون سلطة التعاقد قد أجرت الاختبارات اللازمة.		
يكون التوضيب في طرود وتوضع على كل طرد ملصق يتضمن المعلومات المطلوبة في القسم ٤ من الشروط المرجعية	٢٣ - البند (٣)	التسليم
المستندات المطلوبة للإستلام: - إشعار بتسليم اللوازم والتجهيزات - قائمة الكميات التي تم تسليمها إلى سلطة التعاقد (Delivery note) موقعة من قبل المورد ومندوب سلطة التعاقد الذي إستلم التجهيزات.	٢٥ - البند (٢)	الإستلام المؤقت
تصدر شهادة الإستلام المؤقت أو الرفض خلال ٣٠ يوماً من تقديم المورد لطلب الإستلام إلى سلطة التعاقد	٢٥ - البند (٣)	
يكفل المورد أن اللوازم والتجهيزات جديدة وغير مستعملة ومطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة في دفتر الشروط ويضمن التحسينات في التصاميم والمواد. كما أنه يضمن أن اللوازم والتجهيزات كافة خالية من أي خلل أو عيب إن كان لجهة التصميم أو المواد أو تشغيلها. تبقى هذه الكفالة صالحة لثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار شهادة الإستلام المؤقت.	٢٦ - البند (١)	ضمان العيوب

الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية

الجزء ب / مسودة العقد / ملحق ٣/أ - القسم الثالث: الشروط الخاصة للعقد

خدمة ما بعد البيع غير إلزامية	٢٧ - البند (١)	خدمة ما بعد البيع
إذا أنهت سلطة التعاقد العقد يحق لها إسترجاع أو طلب التعويض من المورد مقابل أي خسارة تكبدتها حتى قيمة العقد الكاملة	٣٠ - البند (٧)	إنهاء العقد من قبل سلطة التعاقد
اللجنة المسؤولة عن التسوية هي لجنة يقترحها مدير عام إدارة المناقصات.	٣٣ - البند (٢)	تسوية النزاعات ودياً
في حال لم يتم التوصل الى تسوية النزاع وفقاً للمادة ٣٣، يحق لأي من الطرفين أن يلجأ إلى المحاكم المختصة وفقاً للقوانين اللبنانية.	٣٤	تسوية النزاعات عن طريق القضاء

* * *



R. K.

القسم الرابع: نموذج ضمانه التنفيذ

مصرف.....

جانف وزارة.....

الموضوع: كتاب ضمان لصالحكم بناءً للأمر السيد.....

إن مصرف..... مركزه.....، الممثل السيد
..... الموقع عنه أدناه وذلك بصفته.....، وبناءً للأمر
السيد..... (أو السادة..... أو الشركة.....)، يتعهد بصورة شخصية غير قابلة
للنقض أو للرجوع عنها بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد أو شرط أي مبلغ تطالبونه به حتى حدود
..... ليرة لبنانية وذلك عند أول طلب منكم بموجب كتاب صادر وموقع
منكم دون أي موجب لبیان أسباب هذه المطالبة.

وعليه يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كلياً عن أي ارتباط أو عقد بينكم
وبين الأمر السيد..... (أو السادة..... أو الشركة.....) وبأنه لا يحق لمصرفنا
في أي حال من الأحوال ولا في أي وقت كان أن يتذرع بأي سبب مهما كان نوعه أو شأنه أو أن يدلي بأية
دفع من أجل الإمتناع أو تأجيل تأدية أي مبلغ قد تطالبوننا به بالإستناد إلى كتاب الضمان هذا. كما يتنازل
مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة أو في الإعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم أو عن أي
مسول لديكم، أو حتى يقبل أي إعتراض قد يصدر عن السيد..... (أو السادة..... أو
الشركة.....) أو عن غيره (أو غيرهم أو غيرها) بشأن دفع المبلغ إليكم بناءً لطلبكم.

يبقى كتاب الضمان هذا معمولاً به لغاية..... وبنهاية هذه المهلة يتجدد مفعوله تلقائياً
إلى أن تعيده إلينا أو إلى أن تبلغونا خطياً إعفاءنا منه.

إن كل قيمة تدفع من مصرفنا بالإستناد إلى كتاب الضمان هذا بناءً لطلبكم، يخفض المبلغ الأقصى
المحدد فيه بذات المقدار.

يخضع كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصلاحيات المحاكم المختصة في لبنان. وتنفيذاً منا لهذا
الموجب نتخذ لنا محل إقامة في مركز مؤسستنا في.....

المكان والتاريخ:

الصفة:

الإسم:

التوقيع:

خاتم المصرف



B.K

الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الجزء ب / مسودة العقد / القسم الخامس: نموذج ضمانه الدفع المسبق

القسم الخامس: نموذج ضمانه الدفع المسبق

لا يطبق



القسم السادس: التعريف المالي

(يملؤها المورد)

صاحب الحساب	
	الإسم
	العنوان
	المدينة
	الرمز البريدي
	هاتف
	فاكس
	عنوان الالكتروني
	ضريبة على
	القيمة المضافة
	رقم

المصرف	
	الإسم
	العنوان
	المدينة
	الرمز البريدي
	البلد
	رقم الحساب
	المصرفي
	رقم IBAN
	(خيارى)
	رقم BIC (خيارى)

ملاحظات:

التاريخ + توقيع صاحب الحساب: (إلزامى)

ختم المصرف + توقيع ممثل المصرف (إلزاميان)



R.K.

جدول المحتويات

٢.....	القسم الأول - نموذج تقديم عرض فني
٨.....	القسم الثاني - جدول الكميات ومواصفات
٩.....	القسم الثالث - نموذج العرض المالي
٩.....	القسم الرابع - جدول الأسعار - تلزيم على أساس السعر الأدنى أو على أساس العرض الأفضل
١٠.....	MEAT



R.K

القسم الأول - نموذج تقديم عرض فني
إلى: [أدرج اسم سلطة التعاقد وعنوانها]
(المشار إليها في هذا المستند بـ "سلطة التعاقد")

إسم الصفقة: [أدرج إسم الصفقة]

رقم المرجع: [أدرج رقم المرجع للصفقة]

أيها السادة الكرام،
نحن الموقعون أدناه نؤكد أننا نرغب في تقديم عرض للإشتراك في المناقصة الآنف الذكر.
I. معلومات خاصة بالعارض
وبناءً عليه، نصرح بالتالي:

من:	أدرج إسم مقدّم/ مقدّمي العروض
حدد إسماء المسؤولين والأعضاء (إذا طبق ذلك)	المسؤولون الأعضاء
إسم الممثل القانوني:	
عنوان الشركة المسجل في:	
صندوق بريد:	
هاتف:	
فاكس:	
جهة التواصل:	
المسمى الوظيفي:	
هاتف:	
فاكس:	
البريد الإلكتروني	



R.K

II. تعهد العارض

نحن السيد/السيدة _____، بشخصنا أو بواسطة ممثلنا القانوني _____، في ما يتعلق بالعقد الحالي، نعلن بموجب هذه الوثيقة أننا نتعهد بالتسليم، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط والفترة الزمنية المحددة، من دون أي قيد أو تحفظ.

[إذا لم يكن التعاقد على أساس مجموعات]
[أدرج مواصفات اللوازم والتجهيزات أو الأشغال أو الخدمات]

[إذا كان التعاقد على أساس مجموعات]؛
مجموعة رقم. [أدرج رقم المجموعة]: [أدرج مواصفات اللوازم والتجهيزات أو الأشغال أو الخدمات]
مجموعة رقم. [أدرج رقم المجموعة]: [أدرج مواصفات اللوازم والتجهيزات أو الأشغال أو الخدمات]

كما نعلن أننا:

١. راجعنا كامل محتوى دفتر الشروط رقم [أدرج رقم مرجع الصفقة] وإننا نوافق على كافة الأحكام الواردة فيه دون أي قيد أو تحفظ.

٢. [نتقدم بعرضنا هذا على أساس فردي. ونتعهد بأننا لن نقدم أي عروض تتعلق بالصفقة عينها بأي طريقة أخرى. كما أننا نتعهد بأننا لن نشترك بأي شكل من الأشكال في عروض تتعلق بالصفقة عينها (إن كان كعضو - بما في ذلك الرئيس في مجموعة مؤسسات أو كعارض فردي)؛

أو

[في حال مجموعة مؤسسات إقتصادية]

[نتقدم بعرض الأسعار بصفتنا شركاء في مجموعة مؤسسات إقتصادية يرأسها [أدرج اسم الرئيس]. ونؤكد ونتعهد بأننا لن نقدم أي عروض تتعلق بالصفقة عينها بأي طريقة أخرى. كما أننا نتعهد، كشركاء في المجموعة، بأن يكون جميع الشركاء مسؤولين قانوناً بالتكافل والتضامن عن محتوى العرض الذي قدمته المجموعة كما عن تنفيذ العقد، وبأن الشريك الرئيس مخول تلقى التعليمات والإلتزام بها نيابة عن أي عضو كان. كما أننا نتعهد بأن تنفيذ العقد، بما في ذلك المدفوعات، يقع على عاتق الشريك الرئيس وأن كافة أعضاء المجموعة ملزمون بالبقاء في المجموعة طوال فترة تنفيذ العقد.]

٣. نقرّ أنه في حال تمّ إختيارنا كمتعاقدين، سنصبح حكماً ملزمين بإحترام كافة الشروط التي يتضمنها دفتر الشروط والعقد وملحقاته وتصبح إلتزامات تعاقدية.

٤. عرضنا صالح لمدة [أدرج عدد الأيام] بدءاً من آخر مهلة لتقديم العروض.

٤ غير قابلة للتطبيق في حال لم يكن التعاقد على أساس مجموعات.



B.K

٥. في حال قبول عرضنا، نتعهد بتأمين، حسب المطلوب، ضمانات التنفيذ قبل توقيع العقد [أدرج المبلغ أو النسبة وصلاحيه الضمانة]

٦. [المتعاقد من الباطن] هي/ هو من الجنسية التالية: [أدرج الجنسية].

٧. نتعهد بإعلام سلطة التعاقد فور تغيير أي من المعلومات المذكورة أعلاه في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد. كما أننا نقر ونقبل بأن أي معلومات غير دقيقة أو غير كاملة نقدمها في عرضنا يمكنها أن تؤدي إلى إقصائنا من هذه الصفقة أو من أي صفقات أو عقود أخرى.

٨. نشير إلى أن سلطة التعاقد ليست ملزمة باختيارنا وأنها تحتفظ بحق تلزيم جزء من الصفقة وأنها لن تتحمل أي مسؤولية تجاهنا في حال حصول ذلك.

٩. إذا تمّ إختيارنا كمتعاقدين وكنا نرغب في التعاقد من الباطن، للأنشطة التالية: [حدد الأنشطة]. نعلن للغاية أن المتعاقد من الباطن المحدد (المتعاقدين من الباطن المحددين) هو: [حدد الاسم / الأسماء والعنوان/العناوين]

١٠. نوافق على الالتزام بالشروط الأخلاقية بموجب المادة أدخل رقم المادة من تعليمات للعارضين أو شروط العقد العامة وأنه ليس هناك أي تعارض مصالح وليس لنا أي علاقة بالعارضين الآخرين أو أي طرف معني في إجراءات المناقصة.

كما أننا نعلن في ما يتعلق بمعايير الإختيار أنه:

- لن تسبب أي ظروف مذكورة في المادة ٨ (شروط الأهلية) من التعليمات للعارضين بإستبعادنا من المشاركة في العقد الحالي.

- وأنها مسجلون في السجلات التجارية في [حدد مكان التأسيس] للقيام بالأنشطة المتعلقة بموضوع العرض الحالي وفقاً للمادة ٨ (شروط الأهلية - المتطلبات المهنية) في التعليمات للعارضين. لهذه الغاية، نرفق المستندات المطلوبة في المادة ٨ في التعليمات للعارضين [ولكل عضو في المجموعة أو متعاقد من الباطن]

بالإضافة إلى ذلك، وبالإشارة إلى البند ٧ من المادة ٨ (شروط الأهلية - المتطلبات الإقتصادية والمالية) في التعليمات للعارضين، نقدم في الجدول التالي البيانات المالية الخاصة بنا [في حال المجموعة: الإشارة إلى المجموعة]. تستند البيانات إلى حسابات سنوية مدققة وإلى أحدث التصورات. تبين الأرقام المقدرة (أي الأرقام التي لا تشملها الحسابات السنوية المدققة) بالخط المائل. وقد أعطيت الأرقام في كافة العواميد على الأساس عينه للسماح بمقارنة السنوات.

مرفق التفويض بالتوقيع

مرفق المستندات القانونية اللازمة



الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الجزء ج / نماذج العروض / القسم الأول: نموذج تقديم عرض فني

بيانات مالية	سنتان قبل السنة الماضية ل.ل	السنة السابقة للسنة الماضية ل.ل	السنة الماضية ل.ل	المعدل ل.ل	السنة الحالية حتى تاريخ الإصدار ل.ل
المبيعات السنوية، ما عدا العقد الحالي.					
النقد أو ما يعادله في بداية السنة					
صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل والإستثمار والتمويل ما عدا العقود المستقبلية.					
صافي النقد المتوقع من إستخدامه في العقود المستقبلية ما عدا العقد الحالي.					
النقد أو ما يعادله في نهاية السنة (أي مجموع الأسطر الثلاثة السابقة)					

في حال مشاركة مجموعة من المؤسسات الاقتصادية، يجب ملء الجدول لكل عضو في المجموعة.
لهذا الغرض، نرفق المستندات التي يحددها البند ٧ من المادة ٨ (شروط الأهلية – المتطلبات الاقتصادية والمالية) الواردة في التعليمات للعارضين.

^٥ السنة الماضية = السنة الحسابية الماضية التي تم تدقيق حساباتها.

^٦ المبالغ التي تدرج في العمود "معدل" هي المعدل الحسابي للمبالغ التي أدرجت في العواميد الثلاثة السابقة لكن للسطر عنه.

^٧ إجمالي تدفق الفوائد الاقتصادية (النقد والمستحققات وأي أصول أخرى) الناشئة عن أنشطة المؤسسة التشغيلية العادية (كبيع السلع، وبيع الخدمات، وفوائد العائدات والأرباح) في خلال السنة.

^٨ يتضمن النقد أو ما يعادله النقود الفورية والودائع تحت الطلب، بالإضافة إلى الإستثمارات العالية السيولة والقصيرة الأمد والقبلة للتحويل لمبلغ نقدي محدد والخاضعة قيمتها لتغير لا يُذكر. عادة ما يحدد الإستثمار بما يعادل النقد عندما يصبح مستحقاً بعد فترة ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الإستحقاق. يتم إستبعاد إستثمارات الأسهم إلا في حال كانت أصلاً ما يعادل النقد (أي أسهم مكتسبة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لاستردادها). ويتضمن النقد وما يعادله السحوبات على الكشوفات التي يتم تسديدها على الطلب والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إدارة أموال أي مؤسسة.

^٩ أنشطة التشغيل هي أنشطة المؤسسة الرئيسة المنتجة للأرباح غير أنشطة الإستثمار أو التمويل. تشمل تدفقات التشغيل النقدية النقد الذي دفعه العملاء والنقد الذي يدفع للمزودين والموظفين. أما أنشطة الإستثمار فتشمل اكتساب الأصول الطويلة الأمد والتصرف بها بالإضافة إلى الإستثمارات الأخرى غير المعادلة للنقد. والأنشطة التمويلية هي الأنشطة التي تحدث تغييراً في رأسمال المؤسسة وفي إقتراضها. يمكن أن تصنف الفوائد والعائدات المقبوضة والمدفوعة ضمن التدفقات النقدية التشغيلية أو الإستثمارية أو التمويلية شرط أن تُصنف باستمرار من فترة إلى أخرى. وتُصنف التدفقات النقدية الناتجة عن الضرائب على الدخل كتشغيلية إلا إذا أمكن تصنيفها ضمن الأنشطة التمويلية أو الإستثمارية.



B.K

بالإشارة إلى البند ٧ من المادة ٨ (شروط الأهلية - متطلبات القدرة التقنية و/أو المهنية) الواردة في التعليمات للعارضين، ندرج في الجدول التالي العقود ذات الصلة في الفترة [أدرج السنوات]

السنة	العميل	مواصفات العقد	القيمة

لهذا الغرض، نرفق المستندات التي يحددها البند ٧ من المادة ٨ (شروط الأهلية - متطلبات القدرة التقنية و/أو المهنية) الواردة في التعليمات للعارضين

مقدم من:

تعريف المؤسسة الاقتصادية	
إسم الشركة	
الإسم والشهرة	
المسمى الوظيفي	
التوقيع	
التاريخ	
الختم	

[في حال مجموعة مؤسسات اقتصادية]:

الإسم (الأسماء)	العنوان
الرئيس *١	
الخ *	

* إضافة أو حذف أسطر إضافية خاصة بالشركاء بحسب الضرورة. تجدر الإشارة إلى أن المتعاقد من الباطن لا يعتبر شريكاً في إجراءات المناقصة.

ندرك أنه في حال لم نتمكن من الإستجابة لما هو مطلوب ضمن المهلة المحددة بعد إستلامنا تبليغ تلزيمنا الصفقة أو إذا كانت المعلومات التي قدمناها خاطئة، سيلغى العقد.

إسم وشهرة الشخص المخول بحسب الأصول توقيع العرض نيابة عن العارض أو بإسم مجموعة المؤسسات الإقتصادية (إن طبق ذلك): [أدرج الإسم بالكامل]



الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الجزء ج / نماذج العروض / القسم الأول: نموذج تقديم عرض فني

التوقيع: [توقيع الشخص المخول]

المكان والتاريخ: [أدرج المكان والتاريخ]

ختم الرئيس: _____ [طابع: ٥٠٠٠٠ ل.ل.]



القسم الثاني – جدول الكميات والمواصفات

مجموعة رقم ()	البند رقم.	مواصفات اللوازم والتجهيزات المطلوبة	الوحدة	الكمية	مواصفات السلع المعروضة	ملاحظات أو تعليقات
		[أدرج المواصفات التي حددتها سلطة التعاقد]	[أدرج وحدات القياس]	[أدرج الكمية]	[أدرج المواصفات التي يقدمها العارض مع ذكر العلامة التجارية والإسم التجاري]	[حدد الفارق بين المواصفات المطلوبة وتلك المعروضة]
١						
٢						
٣						
		[أضف واحذف الخانات حسب البنود التي تحتاج إليها]				

إسم وشهرة الشخص المخول بحسب الأصول توقيع العرض نيابة عن العارض أو بإسم مجموعة المؤسسات
الإقتصادية (إن طبق ذلك): [أدرج الإسم بالكامل]

التوقيع: [توقيع الشخص المخول]

المكان والتاريخ: [أدرج المكان والتاريخ]

ختم:



القسم الثالث - نموذج العرض المالي^{١٠}

إلى: [أدرج اسم سلطة التعاقد وعنوانها]
(المشار إليها في هذه الوثيقة بـ "سلطة التعاقد")

اسم الصفقة: [أدرج اسم الصفقة]

رقم المرجع: [أدرج رقم المرجع الخاص بالصفقة]

أيها السادة الكرام،
١. نحن، الموقعون أدناه، نعلن بموجب هذه الوثيقة إننا نتعهد بالتسليم، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط وضمن المهل الزمنية المحددة في عرضنا الفني، من دون أي قيد أو شرط.
[أدرج مواصفات اللوازم والتجهيزات للمجموعة التي تقدم عليها]

٢. مجموع سعر العرض:
سعر العرض بالأرقام: [أدرج سعر العرض بالأرقام ل.ل.]

وكتابة: [أدرج سعر العرض بالأحرف بالليرة اللبنانية]

٣. نشير إلى أن سلطة التعاقد ليست ملزمة بتلزيماً الصفقة وأنها تحتفظ بحق تلزيم جزء منها وأنها لن تتحمل أي مسؤولية تجاهنا في حال حصول ذلك.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

إسم وشهرة الشخص المخول بحسب الأصول توقيع العرض نيابة عن العارض أو بإسم مجموعة المؤسسات الاقتصادية (إن طبق ذلك): [أدرج الإسم بالكامل]

التوقيع: [توقيع الشخص المخول]

المكان والتاريخ: [أدرج المكان والتاريخ]

ختم الرئيس: _____

^{١٠} يوضع نموذج المناقصة المالية في ظرف منفصل بحسب الجزء ١٩ من المعلومات للعارضين.



القسم الرابع - جدول الأسعار - تلتزم على أساس السعر الأدنى أو على أساس العرض
الأفضل^{١١} MEAT

المجموعة [رقم]					
البند رقم.	مواصفات اللوازم والتجهيزات	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة ل.ل. / العملة المحددة في شروط العقد الخاصة	السعر الإجمالي ل.ل. / العملة المحددة في شروط العقد الخاصة
١					
٢					
٣					
إلخ...					
	المجموع دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة:				
	الضريبة على القيمة المضافة (١١%)				
	المجموع بعد احتساب الضريبة على القيمة المضافة:				

تعريف المؤسسة الاقتصادية	
إسم المؤسسة الاقتصادية:	
إسم ممثل المؤسسة الاقتصادية بالكامل:	
التوقيع:	
التاريخ:	
الختم:	

^{١١} تستخدم في حال التلتزم سندا للسعر الأدنى أو سندا للجدوى الاقتصادية الأكبر



CONSOLIDATED HARDWARE REQUIREMENTS OMSAR
HW GOV Q3 2019

تلزم شراء وتركيب تجهيزات معلوماتية مختلفة

رقم المرجع: ١٠/٤٣١

د. مي شدياق

وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية

دفتر الشروط



B-K